



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

10/2024



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2024/2025)

Desembargador **HERALDO DE OLIVEIRA SILVA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ROBERTA TORRESCASANA CENTRONE MARTINS

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	5
• 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	5
• 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	6
• 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	7
• 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	8
• 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	9
• 6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	10
• 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	10
• 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	10
• 9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	13
• 10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	15
DIREITO PRIVADO 2	16
• TURMA ESPECIAL	16
• 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	16
• 12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	19
• 7º GRUPO DE CÂMARAS	21
• 13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	21
• 14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	24
• 8º GRUPO DE CÂMARAS	30
• 15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	31
• 16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	32
• 17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	34
• 18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	34
• 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	35
• 20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	36
• 21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	37
• 22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	37

• 23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	40
• 24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	49
• 37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	51
• 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	54
DIREITO PRIVADO 3	58
• 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	58
• 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	58
• 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	58
• 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	62
• 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	65
• 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	65
• 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	66
• 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	67
• 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	67
• 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	68
• 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	70
• 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	71
DIREITO EMPRESARIAL	72
• 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	72
• 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	75

DIREITO PRIVADO 1

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Ação pauliana. Fraude contra credores. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Preliminares. Suposta nulidade da sentença por falta de adequada fundamentação. Nulidade não caracterizada. Sentença que apresentou fundamentação consentânea ao livre convencimento do magistrado. Inovação recursal não caracterizada. Todos os argumentos apresentados na apelação já tinham sido propostos na inicial da demanda. Apelação que deve ser integralmente conhecida. Mérito. Presença dos requisitos legais da fraude contra credores. Devedores que doaram significativa parte do patrimônio imobiliário à filha. Dívida contraída com o autor anteriormente assumida. Aditamentos celebrados posteriormente à doação que não elidem a fraude realizada que teve o fim de blindar o patrimônio familiar. "Fraude para o futuro". Tinham ciência os réus da significativa dívida que venceria em futuro próximo e, por isso, buscaram proteção do patrimônio através da doação celebrada em favor da filha. Réus que não fizeram prova de solvência. Oferta ao autor de garantia sem lastro. Insolvência configurada ante o valor da dívida superior a R\$ 9 milhões. Réus que também contraíram dívida expressiva junto a diversas instituições financeiras. Eventus damni e consilium fraudis caracterizados. Corréus que adquiriram da donatária dois imóveis. Declaração de ineficácia dos negócios jurídicos em relação ao autor. Adquirentes que poderão, em via própria, obter eventual indenização pela evicção. Elementos nos autos que afastam a suscitada boa-fé dos terceiros adquirentes. Sentença reformada para julgar procedente a ação, declarando-se a ineficácia dos negócios jurídicos impugnados em relação ao autor. Sucumbência imposta aos réus. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1075498-81.2020.8.26.0100](#), Rel. Alexandre Marcondes, j. 05/11/24).

“APELAÇÃO - Ação de reparação de danos morais e materiais – Furto ocorrido em residência localizada dentro de loteamento fechado – Ação ajuizada em face da associação de moradores e da empresa que prestava serviço de vigilância – Improcedência mantida - Ausência de cláusula regimental prevendo a responsabilidade da associação por furtos e roubos ocorridos no interior das unidades - Contrato de segurança privada que constitui obrigação de meio, e não de resultado - Precedentes do STJ - Sentença mantida - Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1006961-69.2023.8.26.0248](#), Rel. Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, j. 05/11/24).

“Dissolução de sociedade e apuração de haveres. Sentença de parcial procedência. Apelações interpostas pelo autor e por uma das corréis. Alegação da corré SC de que houve violação aos limites do pedido. Inocorrência. Sentença que apenas reconheceu que o nomen iuris atribuído à demanda não se mostrava totalmente compatível com o seu conteúdo, de dissolução da sociedade e a condenação da ré SC à indenização pelo insucesso do empreendimento. Nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração realmente ocorrida. Vício de fundamentação. Causa, contudo, madura. Nulidades apontadas pela corré que, por sua vez, não se encontram presentes. Inclusão de

litisconsorte passivo necessário que não se subordina à estabilização da lide ou à anuência dos demais corréus. Falta de documento essencial à propositura da demanda suprida após deliberação de emenda. Indenização fixada na sentença que, contudo, não se mostrou acertada. Autor que atribuiu à corré SC a responsabilidade pelo insucesso do negócio por não ter integralizado o capital social com imóvel, nos termos do contrato de gestão. Previsão que, contudo, estava superada diante dos termos do contrato social, que estabelecia a obrigação de a ré contribuir apenas com recursos financeiros. Locação parcial do imóvel que, ademais, não é fato que justifique a imputação do insucesso do empreendimento à ré, visto que não comprovada qualquer oposição pelos sócios. Ausência de nexo causal entre a locação do imóvel e o furto dos equipamentos da indústria. Condenação da corré SC afastada. Tese de simulação da alienação do imóvel que foi corretamente rejeitada pela sentença. Participação dos demais sócios no feito que decorria da natureza do pedido, de dissolução da sociedade. Sócios que não se opuseram ao pedido e, portanto, assim como o autor, não podem ser condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais. Honorários sucumbenciais que, por outro lado, são devidos à corré SC e aos adquirentes do imóvel, mas de forma proporcional, e não no importe de 10% do valor da causa para cada contestante. Sentença parcialmente revista. Recurso do autor parcialmente provido para o fim de: i) reconhecer a nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração; (ii) afastar sua condenação ao pagamento de honorários em relação aos sócios Lucas e Elídio; (iii) estabelecer que, em relação aos réus a quem deve honorários, o débito é proporcional. Recurso da ré SC que é provido em parte para o fim de (i) reconhecer a improcedência do pedido indenizatório contra ela formulado; e (ii) condenar o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu benefício, além do custeio das custas e despesas processuais por ela suportadas.” (Apelação Cível nº [0015487-79.2009.8.26.0362](#), Rel. Claudio Godoy, j. 05/11/24).

“APELAÇÃO – Indenização por danos morais em decorrência de ofensas de cunho racial proferidas pelo réu durante o período de trabalho – Procedência – Insurgência recursal do réu – Preliminares de nulidade da sentença pela suposta inobservância do princípio da congruência e de revogação da gratuidade da justiça concedida ao autor – Rejeição – Mérito – Pedido de improcedência da ação sob alegação de que não há provas suficientes da ocorrência do alegado ilícito - Descabimento - Relatos de testemunhas que convergem em pontos-chave, como a presença de ofensas raciais proferidas pelo réu e a expressa destinação do insulto ao autor - Tese defensiva de insuficiência de provas e de ofensas recíprocas - Não acolhimento - Depreciação por meio de ofensas que afetam a grupos socialmente vulnerabilizados - Interpretação da responsabilidade civil à luz do direito antidiscriminatório - Dano moral efetivamente demonstrado – Quantum indenizatório readequado para R\$ 10.000,00 em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e da jurisprudência deste E. Tribunal – Pleito do réu de parcelamento de custas e de despesas processuais – Deferimento – Inteligência do art. 98, § 6º, do CPC - Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1022975-45.2023.8.26.0405](#), Rel. Mônica de Carvalho, j. 19/11/24).

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Recursos de

apelação cível e adesivo interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação cominatória c/c restituição de valores pagos indevidamente, declarando a nulidade das cláusulas contratuais que permitem o reajuste por mudança de faixa etária a partir dos 60 anos. 2. A ré alega a validade dos reajustes aplicados, sustentando que o contrato foi firmado antes da vigência da Lei nº 9.656/98. 3. O autor recorre adesivamente, pleiteando a substituição dos reajustes anuais aplicados por aqueles autorizados pela ANS. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se são válidos os reajustes por faixa etária aplicados ao autor; e (ii) se os reajustes anuais devem ser substituídos pelos índices autorizados pela ANS. III. Razões de decidir 6. O C. STJ, no Tema 1016, fixou teses sobre a aplicabilidade dos reajustes por faixa etária, reconhecendo a validade desde que haja previsão contratual e respeito às normas governamentais. 7. No caso, aplicam-se as disposições da Resolução do CONSU nº 06/98, considerando que o contrato foi firmado em 2000, respeitando a proteção ao idoso, sendo vedada a aplicação de reajuste etária após o beneficiário completar 60 anos de idade. 8. Não se verifica abusividade nos reajustes anuais, não se justificando a substituição pelos índices da ANS. IV. Dispositivo e tese 9. Negado provimento aos recursos. 10. Tese de julgamento: "1. A validade dos reajustes por faixa etária depende de previsão contratual e respeito às normas aplicáveis. 2. Não se verifica abusividade nos reajustes anuais aplicados." (Apelação Cível nº [1115171-23.2016.8.26.0100](#), Rel. José Carlos Ferreira Alves, j. 29/11/24).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Autora contra sentença que julgou improcedente a ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Pretensão da Autora de condenação da Ré na inexigibilidade do débito, bem como na devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais no valor de R\$ 10.000,00. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie. 4. Não comprovação pela Ré da adesão da parte autora: Ausência de clara manifestação de vontade pela parte autora. 5. Conduta da parte Ré contrária à boa-fé objetiva: Falha no cumprimento do dever de informação por parte da Ré. 6. Devolução em dobro que é de rigor. 7. Lesão ao patrimônio da Autora constatada. 8. Danos morais in re ipsa. 9. Multiplicação de demandas do tipo que, em consonância com o posicionamento das diversas C. Câmaras da 1ª Subseção de Direito Privado deste E. TJSP, torna o patamar de R\$ 4.000,00 proporcional e razoável para a indenização por danos morais destinada à parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE Tese de Julgamento: "Em casos de desconto indevido de benefício previdenciário, quando não demonstrada pela parte ré a regular adesão da parte autora, é de rigor a condenação na devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como no pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 4.000,00." (Apelação Cível nº [1004324-80.2024.8.26.0032](#), Rel. Ana Paula Corrêa Patiño, j. 12/11/24).

3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Autor que fora diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID10 – F84.0) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID10 – F90 e CID11 – 6A02.3). Negativa de cobertura para seu tratamento (terapia) pelo método ABA. Ré que

alega ausência de previsão no rol da ANS, taxatividade e tratamento experimental. Alega ainda ausência de negativa de sua parte, quanto ao método convencional e existência de clínicas credenciadas aptas a atender ao Autor. Determinada, pela r. sentença, a cobertura das terapias pelo método convencional, o que não foi objeto de insurgência. Tratamento que foi incluído no referido rol de coberturas, quando da edição da RN 469 (julho de 2021), que assegurou cobertura ilimitada para "pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento-Autismo" (item 4 do anexo). Observância ao Enunciado nº 39 desta E. 3ª Câmara de Direito Privado. Verificada a inadequação da carga horária indicada no relatório médico, para a realização das terapias prescritas (40 horas semanais). Necessidade de limitação a ser aferida pelo médico assistente, observada a carga horária escolar correspondente. Sentença de parcial procedência reformada em parte. Multa mantida. Honorários sucumbenciais mantidos como arbitrados e não majorados (art. 85, § 11, do CPC). Recurso parcialmente provido." (Apelação Cível nº [1015991-69.2023.8.26.0009](#), Rel. João Pazine Neto, j. 12/11/24).

"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. HIPOTECA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA CONTRATUAL. Insurgência em relação à sentença que determina a baixa do gravame. 1) Rejeição das arguições de ilegitimidade: a hipoteca refere-se à relação entre a construtora, a incorporadora e o banco, não sendo oponível aos consumidores. Responsabilidade solidária da cadeia de consumo. Precedentes; 2) Multa contratual devida a partir do "habite-se". Condenação para pagamento do valor de multa contratual de 0,5% ao mês, a partir da expedição do habite-se até a baixa da hipoteca; 3) A base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser fixada sobre o valor atualizado da condenação. Sentença parcialmente reformada. **APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO E APELO DAS RÉS DESPROVIDO.**" (Apelação Cível nº [1001742-31.2023.8.26.0586](#), Rel. Donegá Morandini, j. 12/11/24).

4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"Vícios construtivos (decorrentes da execução de base estrutura – fundação, retirando metade de sua força de impacto e de segurança). Laudo com conclusão incontroversa sobre a falha da execução do projeto e confirmação dos danos. A CDHU (apelante) é responsável pela solidez e segurança da casa que vendeu para a compradora, devendo reparar os danos da desídia na construção delegada a terceiros sem vínculo com o negócio. Não ocorreu prescrição e não caberia introduzir a construtora na lide da consumidora. Dano moral indenizável e arbitramento razoável (R\$ 5 mil reais). Dever de refazer a obra ou reembolsar os custos da reparação. Não provimento." (Apelação Cível nº [1001164-11.2023.8.26.0411](#), Rel. Enio Zuliani, j. 25/11/24).

"COOPERATIVA - Rescisão - Decorridos mais de 8 anos sem previsão da entrega do imóvel - Possibilidade de resolução do contrato com fundamento no art. 475 do Código Civil, independentemente das hipóteses previstas no Estatuto Social de demissão, eliminação ou exclusão - Aplicação da Súmula 602 do STJ As importâncias pagas, incluindo-se o que foi despendido a título de fundo habitacional, fundo administrativo, fundo de reserva e o seguro prestamista, ainda que não tenha sido beneficiada diretamente, e demais importâncias, por cuidar-se de hipótese de resolução por culpa da ré e ter caráter indenizatório sua devolução, devem ser restituídas integralmente, corrigidas dos desembolsos, e de uma só vez - Incidência de juros de mora da citação,

até a vigência da Lei 14.905/2024, e depois na forma do art. 406 do Código Civil - Recurso do autor provido e desprovido o recurso da ré.” (Apelação Cível nº [1133728-14.2023.8.26.0100](#), Rel. Alcides Leopoldo, j. 07/11/24).

5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame Apelação contra decisão que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Autora alegou que o réu não tomou as providências para a transferência do imóvel após 20 anos do negócio jurídico de cessão de direitos hereditários. Pedido principal consistia na obrigação do réu de cumprir com a transferência e indenizar a autora pelos danos morais decorrentes da inércia. II. Questão em discussão Questão em discussão é saber se: (i) o réu possui a obrigação de promover a abertura de inventário e a transferência do imóvel; e (ii) se a autora tem direito à indenização por danos morais. III. Razões de decidir Decisão impugnada deve ser mantida, pois a autora e os demais herdeiros não realizaram a abertura do inventário, o que impede a transferência da propriedade do imóvel. Autora, como herdeira, é responsável por providenciar a abertura do inventário e a partilha do bem. Em razão de a propriedade do imóvel não ser do réu, não tem como colocar o bem em seu nome, junto à prefeitura, em que pese já figurar do cadastro do IPTU como compromissário. IV. Dispositivo e tese Tese de julgamento: "1. O réu não possui obrigação de proceder ao inventário para a transferência do imóvel. 2. A responsabilidade pela abertura do inventário é dos herdeiros". **Recurso improvido.**" (Apelação Cível nº [1024878-18.2023.8.26.0405](#), Rel. James Siano, j. 14/11/24).

“DESASSOCIAÇÃO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - TESE FIXADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL - LOTES ADQUIRIDOS APÓS A LEI Nº 13465/2017 E O ATO CONSTITUTIVO DA OBRIGAÇÃO FOI REGISTRADO NO COMPETENTE REGISTRO DE IMÓVEIS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTAMPADOS NO TEMA 492, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AÇÃO IMPROCEDENTE – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1014859-72.2022.8.26.0506](#), Rel. Erickson Gavazza Marques, j. 19/11/24).

“Plano de saúde – Cobertura de material cirúrgico – Restrição contratual alegada – Inadmissibilidade – Cobertura securitária que deve abranger os materiais solicitados - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Existência de cobertura para a doença – Hipótese em que não pode ser negada a cobertura de tratamento necessário para sanar os problemas de saúde de paciente cuja doença é coberta e tem necessidade manifesta – Indicação do procedimento adequado que compete ao profissional que acompanha o paciente - Materiais necessários ao tratamento da moléstia que acomete o autor - Cobertura determinada - Dano moral configurado – Indenização que deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade - Quantum minorado - Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1057041-59.2024.8.26.0100](#), Rel. Moreira Viegas, j. 26/11/24).

6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO INDICADA POR PROFISSIONAL. CABIMENTO. LEI 14.454/2022. ROL EXEMPLIFICATIVO. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE NÃO OBRIGATORIDADE DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102, TJSP. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TUTELA DEFERIDA COM CELERIDADE NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1026053-16.2023.8.26.0577](#), Rel. Cesar Mecchi Morales, j. 26/11/24).

7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO CÍVEL** – Cobrança de taxas de manutenção em loteamento – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Tese de que é possível a cobrança das taxas de manutenção em período posterior à promulgação da Lei nº 13.465/2017 – Acolhimento – Tema 492 do C. STF e posterior julgamento da Excelsa Corte delineando que a simples vigência da Lei nº 13.465/17 autoriza a cobrança das mensalidades associativas, independentemente de adesão ou outra formalidade – Possibilidade de cobrança da referida taxa a partir de agosto de 2017 – Reforma da sentença para julgar procedente o pedido, na parte não prescrita – **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1003267-27.2023.8.26.0108](#), Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 29/11/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO. Sentença de improcedência. Desconto devido. Negócio jurídico celebrado entre as partes. Comprovada a aquiescência do autor. Assinatura eletrônica, com código hash, envio de declaração em voz e foto pessoal. Elementos suficientes para legitimar a cobrança. Ausência de abusividade. Responsabilidade civil não comprovada. Danos afastados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001361-68.2024.8.26.0495](#), Rel. Lia Porto, j. 29/11/24).

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÕES CÍVEIS - COMINATÓRIA CUMULADA INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - Decreto de procedência da pretensão principal e da denunciação da lide - Oposição de dois Embargos de Declaração - Rejeição a ambos - Pedido de reforma parcial do autor - Impugnação fracionada do denunciado – Prejudicado do requerente - Descabimento do denunciado - Requerimento de desistência do litigante ativo - Homologação do ato - Perda de objeto - Afastamento de preliminar - Pronunciamento do juiz natural da causa originária suficientemente fundamentado - Carência de defeito sujeito à decretação de nulidade - Falta de concreto prejuízo adjetivo - Ausência de irregularidade capaz de comprometer a idoneidade do julgamento do mérito - Cumprimento de sua finalidade - Obediência ao princípio da ubiquidade - Desapego ao rigorismo formal - Obtenção de máximo resultado com o mínimo emprego de atividades - Discussão sobre preenchimentos dos requisitos de admissibilidade da denunciação da lide - Deferimento da intervenção passiva da construtora - Ratificação em Agravo de Instrumento - Tema superado incidentalmente - Preclusão

consumativa - Indeferimento de ilegitimidade ativa “ad causam” em fase saneadora - Reconhecimento da qualidade do condomínio para defender interesses coletivos e individuais de cada condômino - Privação de impugnação recursal - Preclusão temporal - Responsabilidade da construtora pela solidez e segurança do solo - Qualquer disposição contratual com as incorporações sobre isenção representa cláusula leonina - Vício insanável - Matéria de ordem pública - Nulidade absoluta sujeita a decreto de ofício - Falha de qualidade de serviço acerca de legítima expectativa - Existência de culpa subjetiva - Quebra de confiança - Deflagração do ato ilícito - Latente ofensa à vida privada com risco à saúde - Provocação de estresse ao âmago pessoal dos moradores - Presunção absoluta do prejuízo - Resultado nocivo imediato e puro - Prescindível realização de prova de abalo psicológico - Sentença mantida - Primeiro recurso prejudicado - Segundo apelo improvido.” (Apelação Cível nº [0121585-79.2006.8.26.0011](#), Rel. Salles Rossi, j. 02/10/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de procedência. Inconformismo do requerido, pugnando pela anulação ou reforma do r. 'decisum', para, em ambas as hipóteses, julgar improcedente o pleito exordial. Desacolhimento. Pronunciamento que atende às exigências do art. 489 do CPC, não havendo que se falar em vício de fundamentação. Lei Municipal nº 3.086/1989 autorizando o apelado a receber o imóvel 'sub judice', por doação sem encargos, do ora apelante. Proprietária tabular que, por meio do recorrente, reconhece a doação e solicita o cancelamento do débito de IPTU relacionados aos seus sócios, referente ao bem. Empreendimento do apelante que, após o cancelamento de tal débito, firma contrato de comodato com empresa de exploração de serviços de água e esgoto e, em seguida, transmite a propriedade do imóvel ao recorrente. Série de equívocos por parte do apelado, para os quais o recorrente contribuiu. O desinteresse em concretizar a doação foi informado pelo apelante depois de transcorrido 24 anos da vigência da mencionada lei municipal. Documento datado de 1992 dando conta da existência de uma estação de tratamento de água no local, não havendo que se cogitar que a sua construção se deu por permissão e tolerância externadas no contrato de comodato retro apontado, com data de 2008. Conjunto probatório que leva à conclusão de que, a partir da promulgação da lei municipal, o apelado passou a ter a posse do bem com 'animus domini' e, decorrido mais de 20 anos sem qualquer oposição ou interrupção, houve o preenchimento dos requisitos para a prescrição aquisitiva. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1008009-27.2015.8.26.0286](#), Rel. Clara Maria Araújo Xavier, j. 23/10/24).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – Inconformismo que comporta acolhimento em parte – Ausente ofensa ao princípio da dialeticidade – Cerceamento de defesa que não se verifica. Pedido de perícia no prontuário médico do falecido que se revela intempestivo e desarrazoado; autores que não arrolaram testemunhas, não lhes competindo insurgir-se contra a desistência do Ministério Público à oitiva de testemunhas arroladas pelo órgão. Provas produzidas suficientes para o deslinde da demanda – Ausente notícia ou qualquer mínimo indício de que o AVC isquêmico sofrido pelo testador deixou sequelas. Consistente prova trazida aos autos que impede o acolhimento da alegação de incapacidade do testador – Legítima que, no entanto, não pode ser clausulada com usufruto. Anulação de tal disposição que se mostra de rigor – Mantida a gratuidade processual concedida à apelada, não havendo que se falar em litigância de má-fé – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1007844-33.2019.8.26.0223](#), Rel. Clara Maria Araújo Xavier, j. 06/11/24).

“Apelação. Ação de cobrança. Taxas de manutenção de loteamento/associação. Improcedência. Inconformismo da Autora insistindo na pretensão deduzida. Acórdão que negou provimento aos recursos. Inconformismo da Autora centrado na prescrição decenal, aplicação de juros de mora a partir do vencimento de cada obrigação e incidência de multa sobre as parcelas inadimplidas. Irresignação dos requeridos acenando com a ilegitimidade passiva, carência da ação e inadimplemento a partir do esbulho do lote. Retorno dos autos para reapreciação à luz da tese firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal em julgamento sob o regime da repercussão geral (art. 1.030, II, CPC), no sentido de que é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 (tema 492, STF). Hipótese em que a aquisição do imóvel se deu antes do referido dispositivo legal e não restou demonstrada a adesão do adquirente a associação. Alegado fato novo (promulgação de Lei Municipal posterior) que não tem o condão validar a cobrança de taxas anteriores à sua vigência. Recurso da Autora improvido e provido o dos réus.” (Apelação Cível nº [0001294-71.2008.8.26.0337](#), Rel. Clara Maria Araújo Xavier, j. 18/09/24).

“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TROCA DE PRÓTESE. COBERTURA. DANOS MORAIS. Autora submetida a cirurgias após a bariátrica. Prótese dos glúteos que saiu do lugar. Sentença de parcial procedência, para condenar a operadora a custear integralmente o procedimento cirúrgico necessário para a troca dos implantes glúteos, com inclusão de tela Marlex, devendo indicar profissionais credenciados e habilitados em 15 dias ou proceder o reembolso integral, bem como a pagar R\$ 10.000,00 a título de danos morais. Inconformismo de ambas as partes. 1- Processo anterior que reconheceu o caráter reparador dos procedimentos cirúrgicos prescritos à autora. Implante glúteo que apresentou deslocamento, necessitando ser trocado. Obrigação de cobertura devida. Todavia, deverá ser apresentado três marcas de fabricantes diferentes, nos termos do art. 7º, II da Resolução Normativa 424/2017 da ANS e não apenas uma, como consta no pedido médico. 2- Danos morais. Ocorrência. Valor, contudo, que comporta pequena redução, fixando-se em R\$ 5.000,00. 3- Readequação do valor da causa. Não acolhimento. Pedido realizado somente após a fixação de honorários de sucumbência sobre o valor da causa. Cabia à autora, antes do ajuizamento da ação, ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos, tanto é que optou por considerar apenas os danos morais. 4- Honorários advocatícios. Ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Tema repetitivo 1.016. Mantido o percentual de 10%, porém incidindo sobre o valor da condenação (obrigação de fazer e danos morais). 5- Sentença reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1046532-20.2021.8.26.0506](#), Rel. Clara Maria Araújo Xavier, j. 27/11/24).

“Apelação Cível. Ação de adjudicação compulsória. Procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Alegações de julgamento ultra petita, ilegitimidade passiva e perempção de hipoteca. Rejeição das preliminares. Hipoteca ineficaz perante os adquirentes, conforme Súmula 308 do STJ. Responsabilidade da ré pela regularização do imóvel, incluindo baixa da hipoteca e desmembramento da matrícula. Multa cominatória (astreintes) adequada e proporcional, cabendo revisão em caso de excessividade. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos. Aplicação do art. 85, §11, do CPC. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1002753-47.2023.8.26.0602](#), Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 27/11/24).

“Responsabilidade civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c.c reparação por danos morais. Alegação de falsa imputação de crime em vídeo publicado em rede social. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Danos morais caracterizados. Pressuposto da reparação extrapatrimonial envolve elementos elencados nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. Preenchimento. Vídeo publicado pelo réu, com imagens do autor e notícias a seu respeito. Imputação concreta de crime, indicando que faria parte de organização criminosa. Notícias veiculadas indicam tratar-se de mero suspeito. Requerido, de maneira diversa, faz afirmação absoluta. Manifestação não alcançada por imunidade parlamentar material. Manifestação realizada fora das dependências do Congresso Nacional e sem relação com o exercício do mandato. Vídeo tinha por objetivo manifestação política sobre candidato a Governador de Estado. Ofensa ao autor, terceiro alheio, sem pertinência temática. Situação superou mero aborrecimento ou dissabor. Fixação do dano moral em R\$ 10.000,00 (dez mil reais). "Quantum" indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Ônus sucumbencial integral dos réus. Ilegitimidade passiva. Possibilidade de reconhecimento de ofício. Questão de ordem pública. Desnecessidade de inclusão do Facebook no polo passivo. Retirada de conteúdo que poderia ser feita pelo criador, réu na demanda, ou através de ofício. Extinção, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Apelação provida. Extinta a ação, de ofício, quanto ao corréu Facebok, por ilegitimidade passiva.” (Apelação Cível nº [1006532-61.2022.8.26.0176](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 05/11/24).

“**Apelação** – ação declaratória de vínculo associativo c.c reintegração como associados - sentença de parcial procedência - **apelo da ré** – Preliminares – **violação ao princípio da dialeticidade recursal** – **não verificada** – **Decadência** – inexistência de pedido de nulidade de negócio jurídico – termo de adesão - ação meramente declaratória – **inaplicabilidade do art. 178, "caput", do Código Civil** - **Mérito** – aposentados - demissão sem justa causa – ex empregados – **mera condição de beneficiários do plano de saúde – art. 31 da lei nº. 9656/98 – não acolhimento – termo de adesão – ausente previsão específica tratando como novação da relação jurídica com exclusão do quadro de associados – afronta ao art. 4, §3º, do Estatuto Social** – exclusão de associado que exige prova inequívoca de procedimento administrativo que assegure o amplo direito de defesa e o contraditório - **de rigor a permanência como associados – manutenção das prerrogativas – obrigações – custeio inerentes a qualidade de associados - demissão posterior a aposentadoria – ausência de regra clara e expressa quanto a transição dos aposentados** – precedente desta Colenda Nona Câmara de Direito Privado - **A sentença fica alterada apenas para: ao invés de ser a ré, ora apelante, a obrigada efetivar o necessário recálculo dos valores das contribuições mensais, e a serem custeadas pelos autores; e também a fim de se evitar novos e vários recursos, determino, por oportuno, que tal recálculo, seja efetivado em liquidação de sentença por arbitramento** - Honorários recursais majorados, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. **Sentença mantida em grande parte - recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1064621-48.2021.8.26.0100](#), Rel. Jane Franco Martins, j. 05/11/24).

“Ação cominatória visando à cobertura de prótese ortopédica, cumulada com pedido de indenização por danos morais no valor de R\$ 8.000,00 – Parcial procedência, com rejeição do pedido de indenização por danos morais – Artroplastia total do joelho esquerdo em decorrência do diagnóstico de gonartrose grau V – Marca da prótese necessária à realização da cirurgia expressamente indicada pelo médico que acompanha a autora, bem como pelo profissional credenciado à ré em razão da idade precoce de instalação [57 anos de idade à época da prescrição] – Dever da ré de impugnar especificamente a justificativa fornecida pelos médicos para a utilização da marca pleiteada – Ônus inobservado, art. 373, II, do Código de Processo Civil – Dever de cobertura caracterizado – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Recusa indevida – Prejuízos extrapatrimoniais configurados – Arbitramento em R\$ 5.000,00, quantia suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática – Procedência da ação – Recurso da ré não provido; provido, em parte, o recurso adesivo da autora.” (Apelação Cível nº [1005552-56.2022.8.26.0066](#), Rel. César Peixoto, j. 12/11/24).

“Agravado de instrumento. Ação de interdição com pedido de curatela. Filha interditando genitora. Decisão agravada encerrou a instrução sem interrogatório da interditanda e estudo social. Insurgência dos demais filhos da interditanda. Alegação de cerceamento de defesa por ausência de interrogatório pessoal e estudo social. Conhecimento do recurso. Taxatividade mitigada. Admitida a interposição do agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação (REsp 1.704.520). O conhecimento e julgamento de um agravo de instrumento pode resultar na perda de interesse da parte em apelar para discutir o tema, atendendo aos princípios de celeridade e economia processual. Ausência de interrogatório e estudo social em processo de interdição. Inteligência do art. 751 do CPC. Procedimento grave. Indispensabilidade de interrogatório pessoal. Processo deve ser devidamente instruído. Recurso conhecido e provido.” (Agravado de Instrumento nº [2222537-35.2024.8.26.0000](#), Rel. Edson Luiz Queiroz, j. 26/11/24).

“**OBRIGAÇÃO DE FAZER** - Ação c/c indenizatória, decorrente de vícios construtivos, ajuizada pelo Condomínio - Sentença de parcial procedência - Inconformismo do autor - Laudo pericial que apontou a área necessária para reparo das fachadas, com base em estudos técnicos - Suposições sobre eventuais dificuldades de encontrar novas pastilhas não podem servir como fundamento para reforma integral do edifício - Questões que serão melhor analisadas pelo juízo, durante o cumprimento de sentença - Ausência de manutenção e reparo ao longo dos anos, agravando a situação - Quebra do nexo causal das infiltrações localizadas no primeiro subsolo - Reformas realizadas pela parte autora, alterando o sistema de impermeabilização - O Código de Obras de 1975 é que orienta a construção do projeto aprovado em 1990 e não a legislação posterior, de 1992 - Altura da garagem dentro dos padrões exigidos - Pisos ou mosaico português que deveria suportar o trânsito de veículos no local - Material inadequado e ônus das requeridas em afastar a responsabilidade - Apelo parcialmente acolhido.” (Apelação Cível nº [1027482-09.2014.8.26.0100](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 26/11/24).

“**Apelação - Usucapião** - Sentença de procedência - Apelo do Ministério Público - **Preliminar - Ausente nulidade processual** - Área certa e delimitada, georreferenciadas pelo perito, em conformidade com o levantamento planimétrico e memorial descritivo dos autores, integrante de gleba maior de terras - **Desnecessária participação de todos os condôminos - Interessados**

regularmente citados por edital - Citação pessoal se mostraria inviabilizada ante o elevado número e paradeiro incerto - Precedentes jurisprudenciais - **Mérito** - **Usucapião ordinária** - Insurgência ministerial em razão de loteamento irregular - **Ausência de óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva** - **Aplicação do Tema 1.025 do STJ** - **Requisitos preenchidos** - Posse mansa, pacífica e de boa-fé há mais de quarenta anos - Admissão da somatória das posses - Prova documental e pericial firme e convincente nesse tocante - Precedentes jurisprudenciais específicos - **Sentença mantida** - **Recursos desprovido.**” (Apelação Cível nº [1000419-19.2018.8.26.0601](#), Rel. Jane Franco Martins, j. 26/11/24).

10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora, cuidadora de idosos, que reclama ter sido vítima de ofensas morais por parte dos réus, mormente difamação e calúnia, pelo que pede compensação no valor de R\$ 10.000,00 – Sentença de improcedência – Recurso da demandante – Desprovidimento – Condutas dos réus narradas nos autos e em boletins de ocorrência inaptas a caracterizar ato ilícito – Desentendimentos entre as partes no curso da convivência doméstica e trato aos pacientes, genitores e avós dos réus, respectivamente, que geraram a lavratura de boletins de ocorrência de parte a parte, por motivos diversos, não comprovadas, contudo, as práticas descritas na petição inicial – Acionamento da autoridade policial pelos demandados para verificação de eventuais maus tratos, ademais, que se consubstancia em exercício regular de direito por parte dos demandados, vez que incontroverso que a autora se valia da constrição dos pacientes – Situação que ainda que conte com expressa previsão médica, não ilegítima eventual entendimento quanto à caracterização de maus-tratos, abuso ou excesso, o que em caso de suspeita deve mesmo ser averiguado - Dolo dos réus de gerar prejuízo à honra e reputação da autora não evidenciado – Sentença mantida, porquanto deu adequado desfecho à lide – Honorários recursais devidos – **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1001440-83.2022.8.26.0150](#), Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 29/11/24).

DIREITO PRIVADO 2

TURMA ESPECIAL

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Arguição de nulidade do acórdão, em razão de não ter sido dado oportunidade ao embargante sustentar oralmente – Irrazoabilidade – Ausência de oposição ao julgamento virtual, com motivação declarada por parte do ora embargante - Se não bastasse, insta salientar que, tratando-se de IRDR, não é cabível sustentação oral, por falta de amparo legal (art. 937, incs. I a IX, CPC), notadamente quando a decisão cuida apenas da admissão ou inadmissão da medida processual. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inocorrência – Pretensão de rediscutir a matéria pela via inadequada - O acerto ou desacerto do entendimento não pode ser discutido nos estreitos limites dos declaratórios – Irrazoabilidade, nos mais, da pretensão de encaminhamento dos autos ao C. Órgão Especial, seja por falta de embasamento legal, seja porque a matéria aqui discutida, ao contrário do afirmado pelo embargante, não é de sua competência (vide art. 13, "m", do RITJESP) – Caso de divergência de jurisprudência dominante da Seções do Tribunal de Justiça, ademais, que o Órgão Especial apenas deliberará, dirimindo-as, após ser provocado pelo Presidente do Tribunal de Justiça, pelo Vice-Presidente e pelos Presidentes de Seção, conforme disposição do §7º, do art. 190, do mesmo Regimento - Embargos rejeitados.” (Embargos de Declaração Cível nº [2266920-98.2024.8.26.0000/50000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 24/10/24).

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM DATA ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DA RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO EM RAZÃO DA VINCULAÇÃO DO CREDOR AO PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE TEVE APROVAÇÃO POR QUÓRUM DE 3/5 DOS CREDORES. PREENCHIMENTO DO PERCENTUAL EXIGIDO NA LEGISLAÇÃO. INCONFORMISMO DO CREDOR. A LEI Nº 11.101/05, EM SEU ART. 164, §1º, PREVÊ A POSSIBILIDADE DO CREDOR APRESENTAR IMPUGNAÇÃO NO PRAZO DE 30 DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. NÃO OBSERVÂNCIA AO PRAZO LEGAL FIXADO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE APENAS OCORRE NO PERÍODO EM QUE É AVERIGUADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO para determinar: (i) o desbloqueio de valores das contas bancárias no valor de R\$ 614.688,62 (seiscentos e quatorze mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos) localizado por meio do sistema BACENJUD (substituído pelo SISBAJUD) e (ii) extinção da execução de título extrajudicial distribuída sob o nº 1023305-37.2015.8.26.0562, sem condenação do agravado no pagamento de honorários advocatícios porque a extinção da execução decorreu de fato superveniente ao ajuizamento da execução, a que não deu causa.” (Agravado de Instrumento nº [2236210-37.2020.8.26.0000](#), Rel. José Marcelo Tossi Silva, j. 31/10/24).

“TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de improcedência - Preliminar de cerceamento de defesa e de "decisão surpresa" – Não acolhimento – Desnecessidade de outras provas para deslinde da causa - Inaplicabilidade do Código

de Defesa do Consumidor - Serviço que é utilizado como insumo na atividade econômica desenvolvida – Mérito – Extravios de carga durante o trajeto – Limitação do valor da indenização – Admissibilidade – Notas Fiscais de transporte que, em desacordo com a legislação tributária, não refletiram o valor dos bens objeto do transporte – Aplicação do quanto dispõe o art. 750 do Código Civil e o art. 14 da Lei nº 11.442/07 – Danos emergentes e lucros cessantes não configurados - Dano moral não configurado, nomeadamente à luz da falta de comprovação de dano concreto à honra objetiva da pessoa jurídica na interpretação da Súmula 227 do STJ – Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1017183-40.2023.8.26.0008](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 31/10/24).

“**TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGA. MOLHADURA E AVARIA DA CARGA. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AOS RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE MARÍTIMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.** 1- **Recurso da autora** visando à procedência. Desacolhimento. Responsabilidade atribuída às rés não configurada. Não demonstração do nexo causal. Detalhamento na fundamentação. **Recurso desprovido**, majorando-se a verba honorária a cargo da apelante em 50%, também conforme detalhamento na fundamentação. 2. **Recurso da corré PIL (UK) LTD.** Visa alterar o critério adotado no arbitramento dos honorários, para aumentá-los. Acolhimento. Improcedência da ação. Fixação dos honorários por equidade. Descabimento. Arbitramento que deve observar o § 2º do art. 85 do CPC, observando-se a divisibilidade entre os réus com escritórios de advocacia diferentes (a soma não pode ultrapassar 20% do valor da causa). **Recurso provido**, arbitrando-se os honorários ao escritório de advocacia da apelante em 8% do valor da causa, para o primeiro grau. Com a majoração acima, irão para 12% do valor da causa, com juros e correção pela Selic e IPCA, respectivamente. Alteração que não beneficia quem não recorre, nos termos do REsp. 2.079.995. Detalhamento na fundamentação.” (Apelação Cível nº [1002158-76.2020.8.26.0562](#), Rel. José Wilson Gonçalves, j. 14/11/24).

“**APELAÇÃO – Contrato de empreitada – Ação de reparação de danos – Vícios de construção – Sentença de parcial procedência que determinou à parte requerida a realização de todos os reparos necessários no imóvel construído, limitando, todavia, a obrigação de fazer a certa importância em dinheiro – Irresignação do autor – Acolhimento – Contrato de empreitada de natureza mista, em que o empreiteiro se responsabiliza pelos materiais, mão de obra e assume obrigação de resultado – Obrigação de fazer como obrigação positiva que consiste no cumprimento de uma tarefa por parte do devedor – Tutela específica – Traduzir a priori a obrigação de fazer em valores monetários a inviabiliza no plano dos fatos, uma vez que restringe o seu alcance a esses mesmos valores, podendo impedir a obtenção da providência assegurada ao contratante prejudicado pelo inadimplemento – O provimento que, simultaneamente, determina a exata prestação almejada e a condiciona a determinada expressão pecuniária incide em contradição lógica, configurando prematura e indesejada conversão em perdas e danos – Art. 499 do CPC – A discussão sobre o equivalente em dinheiro da obrigação só terá lugar se requerida a conversão pelo credor ou se impraticável a tutela específica, após esgotadas, em procedimento autônomo, as medidas necessárias para a sua obtenção – Prejudicada a tese subsidiária relativa ao quantum das perdas e danos – Precedentes deste E. Tribunal – Ao devedor caberá cumprir estrita e materialmente a obrigação reconhecida em sentença, não bastando para tanto, necessariamente, o investimento do valor definido na parte dispositiva, o qual fica suprimido do comando jurisdicional, observada a ressalva feita na fundamentação – Sentença reformada, sem redistribuição das verbas sucumbenciais e com**

ressalvas. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003437-86.2019.8.26.0189](#), Rel. José Marcelo Tossi Silva, j. 14/11/24).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PERDA DE VOO - IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Alterações nos voos de volta que foram antecipadamente informadas aos autores pelas requeridas. Novo itinerário que não ocasionou atraso na chegada ao destino. Autores que não comprovaram que, com a devida antecedência, fizeram check-in e despacharam as bagagens no aeroporto do Rio de Janeiro. Apelantes, ademais, que não apresentaram sequer uma justificativa plausível para a não apresentação tempestiva para o embarque do voo sub judice. Configuração de no show que afasta o pedido indenizatório. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1006650-42.2021.8.26.0024](#), Rel. Walter Fonseca, j. 14/11/24).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – TRANSPORTE TERRESTRE URBANO DE PASSAGEIROS – ACIDENTE QUE CULMINOU EM LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE À AUTORA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - Havendo elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias, notadamente porque inexistem fatos a serem esclarecidos pela autora em depoimento pessoal, que já não tenham sido comprovados por outros meios. Preliminar rejeitada. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – TRANSPORTE TERRESTRE URBANO DE PASSAGEIROS – ACIDENTE QUE CULMINOU EM LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE À AUTORA – PARCIAL PROCEDÊNCIA, COM A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL, QUANTO A ESTE FIXADA EM R\$ 15.000,00 – RECURSO DE AMBAS AS PARTES – Os elementos coligidos nos autos revelam satisfatoriamente a utilização do serviço de transporte disponibilizado pela ré à autora e sua queda no momento do desembarque, a ensejar a responsabilidade civil da fornecedora pelos danos causados à consumidora - Inexistindo prova inequívoca de força maior no fato do serviço que culminou em lesão corporal de natureza leve, decorrente de fratura no 5º metatarso, inegável a responsabilidade civil da transportadora, que deve levar seus passageiros incólumes ao destino, respondendo pelos danos causados em virtude de acidente do veículo – A indenização por dano moral fixada em R\$ 15.000,00, mostra-se exagerada, devendo ser reduzida para R\$ 10.000,00, quantia suficiente para compensar a vítima pelo abalo advindo do acidente, sem que constitua em enriquecimento sem causa – Imposição da condenação da ré ao ressarcimento do dano material, correspondente ao valor despendido na aquisição de bota imobilizadora prescrita em receituário médico – Recurso da ré parcialmente provido, e recurso adesivo da autora provido.” (Apelação Cível nº [1001302-10.2020.8.26.0596](#), Rel. Walter Fonseca, j. 28/11/24).

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que, acolhendo preliminar suscitada nos embargos, reconheceu a incompetência da justiça brasileira para processar a execução, diante da existência de convenção de arbitragem, julgando extinta a execução nos termos do art. 485, VII do CPC. Irresignação da embargada/exequente. Acolhimento. Cláusula compromissória que impõe a lei inglesa limitada ao processo arbitral. Inteligência do art. 9º, caput e § 2º, da LINDB, c/c o art. 2º, § 1º, da Lei 9.307/96. Contratos que representam título executivo extrajudicial de acordo com o art. 784, III do CPC. Possibilidade de ajuizamento da execução, independentemente da convenção de

arbitragem. Incompetência da justiça brasileira afastada. Controvérsia de direito material relativa aos contratos em execução, no entanto, reservada ao juízo arbitral. Precedentes do C. STJ e do E. TJSP. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para análise das demais questões processuais suscitadas nos embargos, ressalvada a possibilidade de suspensão do processo, mediante requerimento da parte interessada e demonstração de início dos trâmites para instauração do procedimento arbitral. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1002832-15.2024.8.26.0562](#), Rel. Cristina Di Giaimo Caboclo, j. 28/11/24).

“**TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1- Recurso do autor.** Pretensão de majoração das indenizações por danos materiais e morais. Desacolhimento. Voo: Dubai – Guarulhos. Cancelamento e reacomodação. Atraso global superior a 3 dias. Pior tempestade dos últimos 75 anos em Dubai. Pistas do aeroporto submersas. Cancelamento do voo e reacomodação dias depois que decorreram de condições meteorológicas adversas. Fenômeno invencível. Efeitos morais da falta de suporte material razoavelmente compensados pela indenização concedida (R\$ 3.000,00). Ausente indicação concreta de lesão extrapatrimonial. Chegada, ainda que tardia, a tempo da celebração do Pessach, razão da viagem. Indenização por danos materiais que deve se limitar à metade dos valores decorrentes da hospedagem até a nova data do voo. Ausente prova de que o outro hóspede, que sequer foi identificado, permaneceu em Dubai em razão do cancelamento do voo. **Recurso desprovido**, sem majoração de verba honorária (o desprovido de recurso visando aumentar o valor da indenização não implica majoração da verba honorária). 2. **Recurso da ré.** Deserção. Ré intimada para complementar o preparo. Decurso do prazo sem manifestação. **Recurso não conhecido**, com majoração da verba honorária para 20% do valor total da condenação.” (Apelação Cível nº [1044947-82.2024.8.26.0002](#), Rel. José Wilson Gonçalves, j. 28/11/24).

12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TRANSPORTE. METRÔ. ACIDENTE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.** Ação de indenização. Acidente de consumo. Sentença de procedência. Recurso da ré. Defeito do serviço. Caracterização. Autora portadora de necessidade especial (deficiência visual) e que, embora tenha solicitado o serviço de acompanhamento, se viu sozinha ao descer em uma das estações de metrô, o que resultou em sua queda nos trilhos do metrô. Aplicação das disposições do Estatuto da Pessoa com deficiência (Lei 13.146/2015). Descumprimento dos deveres de assistência e segurança pela ré. Incidência do Código Civil (art. 734) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso I e 14). Além disso, incidia a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público de transporte, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Acidente que decorreu da falha do serviço (proteção ao usuário portador de necessidade especial) com a omissão do funcionário responsável pelo acompanhamento da autora. A ré sabia dessa assistência, tanto que prestou assistência em parte do trajeto – mesmo deixando a autora numa das estações, o funcionário deixou de comunicar o pessoal da estação destino para recepção da autora. Ausência, ainda, de sistemas eficientes - monitoramento das imagens das câmeras, obstáculos (ou portas) nas plataformas e entradas dos

túneis. Culpa concorrente. Descabimento. Responsabilidade reconhecida. Precedentes do STJ, TJSP e Turma julgadora. **DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 405, CC.** A falha na prestação dos serviços gerou angústias na autora, pessoa com deficiência visual, que se viu desacompanhada ao descer na estação, embora tivesse solicitado o auxílio dos funcionários do metrô. Local que se encontrava cheio, principalmente em razão de problemas constatados naquela linha – informação confirmada pelos próprios funcionários ouvidos em juízo. Ausência de auxílio que fez com que a consumidora andasse pela estação desacompanhada, o que gerou em sua queda nos trilhos. Ocorrência que resultou em acompanhamento médico, cujo relatório psicológico atestou quadro de ansiedade (fl. 131/132) e a necessidade de administração de remédios controlados (fls. 133/134). Indenização fixada em R\$ 30.000,00. Valor mantido. Razoabilidade e proporcionalidade observadas. Ausência de excesso. Entretanto, devida a modificação dos juros de mora. A relação entre as partes tinha natureza contratual. Assim, os juros de mora devem incidir, a partir da citação e não do evento danoso. **Ação julgada procedente em menor extensão em segundo grau, ajustando-se o termo inicial dos juros de mora. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1027074-03.2023.8.26.0100](#), Rel. Alexandre David Malfatti, j. 30/10/24).

“APELAÇÃO – Embargos à execução – Endosso de duplicata – Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução – Alegação de nulidade do decisum, por ausência de enfrentamento de todas as teses – Descabimento – Sentença em conformidade com o art. 489, § 1º, do CPC – Pedido de extinção da execução, sem resolução do mérito, por ausência de juntada de documentos essenciais – Rejeição – Petição inicial do exequente-apelado em consonância com o art. 787 e 798 do CPC – Art. 15, inciso II, da Lei de Duplicatas, aplicável apenas para duplicata não aceita, não sendo este o caso dos autos – Mérito – Alegação de que o crédito não poderia ser cedido pela credora originária, ante a existência de cláusula proibitiva de cessão no contrato de origem (inexequibilidade do título) – Descabimento – Documento que não pode ser encarado como contrato, pois constitui termos e condições de caráter geral, sem indicação das partes que firmaram o instrumento ou assinatura da credora originária – Em adição, ainda que se considerasse a vedação, afrontaria o art. 10 da Lei nº 13.775/18, pois configuraria restrição à emissão e circulação de duplicatas – Precedente deste E. Tribunal – Devedora que apenas levantou a questão em sede judicial, havendo prova nos autos de que, quando notificada a respeito da operação, concordou e informou ter agendado o pagamento – Comportamento contrário à boa-fé – Alegação de ausência de entrega das mercadorias (inexigibilidade do título) – Comunicações não impugnadas pela apelante que demonstram expressa confirmação de recebimento – Apesar de alegar a falsidade do comprovante de recebimento de mercadorias apresentado, deixou de produzir provas neste sentido – Circunstância, ademais, que se refere exclusivamente à sua relação contratual com a credora originária, sendo este apontamento inoponível ao terceiro de boa-fé, sob pena de afronta ao princípio da autonomia e descaracterização da duplicata como título de crédito – Precedente do C. STJ e desta Câmara – Improcedência dos embargos à execução mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001638-52.2022.8.26.0108](#), Rel. Marco Pelegrini, j. 27/11/24).

7º GRUPO DE CÂMARAS

“AÇÃO RESCISÓRIA. Execução de título extrajudicial. Pretensão de rescisão de Acórdão prolatado em Agravo de Instrumento. Decisão rescindenda que reconheceu a preclusão consumativa da alegação de impenhorabilidade do bem de família. Ação rescisória que não se presta como sucedâneo recursal. Ausência de manifesta violação a norma jurídica e das hipóteses previstas no Artigo 966 do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça. Petição inicial indeferida, fulcro no disposto pelo Artigo 5º, II e 10º, caput da Lei nº 12.016/09.” (Ação Rescisória nº [2254844-42.2024.8.26.0000](#), Rel. Penna Machado, j. 19/11/24).

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Execução de título extrajudicial – Execução julgada extinta, diante da quitação da parte extraconcursal (40% da dívida), mediante amortização de valores realizadas pelo Banco exequente, e da parte concursal (60% da dívida) nos autos da recuperação judicial – Pretensão do Banco exequente de suspensão da execução até o julgamento do incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, conforme determinação anterior já transitada em julgado, diante da possibilidade de cobrança da integralidade do débito em face dos coobrigados caso o IDPJ seja julgado procedente – Descabimento – Incidente de desconconsideração de personalidade jurídica que não havia sido decidido quando da homologação do plano de recuperação judicial, com novação do crédito do devedor principal – Ademais, tendo em vista a quitação da parte extraconcursal do débito, bem como o pagamento da parte concursal nos autos da recuperação judicial, não se justifica o prosseguimento da execução em relação a eventuais coobrigados – Recurso negado. Execução de título extrajudicial – Pretensão ao prosseguimento da execução no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência – Descabimento – Incidência da tese firmada pelo STJ em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo a qual "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1.051) – Honorários advocatícios fixados na execução anterior à homologação do plano de recuperação judicial – Crédito de natureza concursal – Incidência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Recurso negado.* Recurso negado.” (Apelação Cível nº [1052149-83.2019.8.26.0100](#), Rel. Francisco Giaquinto, j. 23/10/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva. Seguro. Transporte marítimo. Sentença de procedência quanto ao agente de cargas desconsolidador e improcedência quanto ao agente marítimo. Insurgência da corré agente de cargas e da requerente. PRELIMINAR de ilegitimidade passiva afastada. As condições da ação devem ser analisadas em abstrato, donde se extrai, no caso em testilha, a legitimidade passiva da requerida agente de cargas, porquanto indigitada como corresponsável pelos danos que dão fundo à pretensão atrial. MÉRITO. INTRÓITO. Indiscutido perdimento de parcela de mercadoria importada, por motivo de variação da temperatura na unidade de carga. Requerente que, seguradora da importadora, indenizou-a e busca, agora, regresso. Responsabilidade objetiva da transportadora e de todos que a ela se ombreiam na atividade de transporte. Variação térmica em unidade de carga que corresponde a risco natural ao traslado

marítimo de perecíveis, exigindo-se cautela dos integrantes todos da cadeia de transporte a fim de mitigar danos que daí possam despontar. RESPONSABILIDADE DA AGENTE DE CARGAS. Impossível atribuir o dano sofrido pela carga apenas a eventual estufagem equivocada. Estufagem do contêiner, ademais, que não pode ser atribuída a terceira exportadora, mas, sim, à operadora de transporte não-armadora, cujo braço nacional corresponde à agência de cargas requerida. Inescapável responsabilização da agência de cargas desconsolidadora pelos danos. Agente de cargas que age em representação nacional à operadora de transporte não-armadora estrangeira, nos termos do art. 3º, caput, da Instrução Normativa RFB nº 800, de 27 de dezembro de 2007, solidarizando-se com esta na responsabilidade que do transporte desponha. Precedentes desta C. Câmara. RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO. Havido também no curso efetivo do transporte marítimo a concorrência de elementos que implicaram no perdimento de fração da carga. Variação térmica da unidade de carga que, não obstante já presente em momento anterior ao embarque, escalou quando do transporte. Insuficiente à isenção da transportadora o fato de lhe ter sido o contêiner entregue já estufado pela embarcadora. Agente marítimo que, agindo como representante da transportadora em solo pátrio, assume, juntamente com esta, a obrigação de transportar a mercadoria. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara. CONCLUSÃO. Sentença reformada, para que julgado procedente o pedido atrial também quanto ao agente marítimo. Desprovido o recurso da agente de cargas. Provido o recurso da requerente.” (Apelação Cível nº [1031654-48.2023.8.26.0562](#), Rel. Márcio Teixeira Laranjo, j. 23/10/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais e contrária reconvenção. Sentença de improcedência da lide primeira e, também, do intento reconvenicional. Insurgência de ambos os litigantes. LIDE ORIGINÁRIA. Contornos da relação de fundo já evidenciados por anterior julgado desta C. Câmara, em feito conexo, estendendo-se ao caso presente a compreensão lá erigida por este colegiado, em atenção ao dever de coerência que se lhe exige o art. 926, *caput*, do Código de Processo Civil. Exigibilidade dos créditos estampados nas duplicatas, pois correspondem a contraprestações devidas por razão de serviço adequadamente contratado e prestado. Acertada improcedência do pleito originário. LIDE RECONVENCIONAL. Consecução de dois projetos publicitários, que, não obstante contasse com prazo específico, garantia à requerente-reconvinda a aquisição dos direitos de propriedade sobre o material produzido pela requerida-reconvinte. Resolução do contrato, por injustificado ato da requerente-reconvinda, somado ainda ao inadimplemento por parte desta, que impediram a transmissão dos ativos imateriais. Requerida-reconvinte que sequer foi remunerada, em sua inteireza, pelos serviços inegavelmente prestados durante o período em que vigeu a avença, não se admitindo que seja ainda privada do uso exclusivo sobre o conteúdo que produziu ou, ao menos, que receba a contraprestação adequada pelo uso, por além do termo contratual, da mídia comerciada. Art. 9º, V e VIII, do Decreto nº 57.690/66. Demonstração de que, em momento posterior ao fim do contrato, a requerente se valeu de conteúdo publicitário fruto da relação desfeita para fins de promoção de produtos próprios. Dever de remunerar a criadora do conteúdo. Mensuração da contraprestação devida por meio da consideração de atos contratuais pretéritos e o que razoavelmente se expectava ser negociado pelas partes. Art. 113, §1º, I e V, do Código Civil. Reconhecimento de crédito em favor da requerida-reconvinte, porém em valor inferior ao pugnado. Lesão moral não configurada, pois ausente circunstância grave o bastante para produzir mácula à honra, imagem ou atributo outro, imaterial, da requerida. Sentença reformada, apenas para que acolhida em menor parte a reconvenção. Recurso da requerente-reconvinda rejeitado, provendo-se em parte o recurso da

requerida-reconvinte, com reajuste da verba sucumbencial.” (Apelação Cível nº [1000302-73.2017.8.26.0565](#), Rel. Márcio Teixeira Laranjo, j. 06/11/24).

“LESÃO GRAVE – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO ESTÉTICO E MORAL: – Contrato de transporte – Lesões corporais causadas à passageira – Ofensa à incolumidade física e aos direitos de personalidade- Meros aborrecimentos- Não ocorrência- Dano moral- Dever de reparação: – A empresa de transporte responde, de forma objetiva pelas lesões causadas aos seus passageiros, devendo ressarcir-lhe os danos inequivocamente experimentados, uma vez comprovado o nexo de causalidade. Caso concreto em que incontroverso o acidente e a lesão grave, não tendo a ré se desincumbido de demonstrar hipótese excludente de responsabilidade civil. - A presença de lesão física não se trata de um mero aborrecimento, e sim de um ilícito civil, que enseja dano moral. - É evidente, no caso, o dano estético causado à parte que resultou em cicatriz na parte inferior da perna e pé. – A fixação deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório. DANOS MATERIAIS – NÃO DEMONSTRADOS - A indenização deve abranger todo prejuízo advindo do ato ilícito, inclusive com o custeio ou ressarcimento das despesas enfrentadas pela autora, devidamente comprovadas. No caso, não se comprovou que os gastos foram adimplidos com recursos próprio. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1053496-47.2020.8.26.0576](#), Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 06/11/24).

“APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e materiais – Acidente na plataforma do metrô - Sentença de improcedência dos pedidos, com reconhecimento de culpa exclusiva da vítima – Mídia juntada aos autos insuficiente para comprovar que o acidente decorreu de conduta exclusiva da parte autora – Gravação que demonstra lotação da plataforma no momento dos fatos, sem qualquer providência da parte ré para evitar o tumulto e garantir a segurança da usuária – Os mecanismos disponibilizados em momentos de superlotação são insuficientes para garantir a incolumidade dos usuários do metrô, ainda que o passageiro tente observar todas as normas de segurança – Impossibilidade de atribuição à autora de responsabilidade pelo acidente - Ausência de excludente de responsabilidade – Responsabilidade objetiva da ré - Necessidade, entretanto, de produção de prova pericial médica para aferir a extensão dos danos e a alegada incapacidade laboral – Retorno dos autos à origem para produção da prova pericial – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1118921-86.2023.8.26.0100](#), Rel. Simões de Almeida, j. 06/11/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Assertão de que a requerida, na qualidade de terceira a quem direcionada ordem de constrição de ativos exarada em execução de título extrajudicial ajuizada pela requerente contra terceiros, descumpriu seu dever de custodiante dos títulos bloqueados, permitindo sua liquidação e conseguinte frustração da penhora. Intento da requerente em ver-se indenizada pelo perdimento do valor não revertido à execução. Sentença de procedência. Insurgência da requerida. PRELIMINAR de nulidade, por ausência de fundamentação. Não ocorrência. Julgadora singular que se ateve ao dever de fundamentação que lhe era exigido, pois susteve a conclusão a que aportou em suficiente e racional exposição das razões que a tanto o conduziram. PRELIMINAR de falta de interesse processual afastada. Condições da ação que devem ser analisadas em abstrato. Teoria da assertão. Interesse de agir da parte requerente, pois assevera ter sido lesada por ilícito perpetrado pela requerida, fazendo jus a indenização correlata. Pretensão

cujo reconhecimento necessita da adoção de via judicial, mostrando-se adequado a tal fim o instrumento processual eleito. PRELIMINAR de ilegitimidade passiva afastada. Teoria da asserção. Narrativa de átrio donde se extrai a legitimidade passiva da parte requerida, porquanto indigitada como responsável por suposto dano sofrido pela requerente. MÉRITO. Acórdão pretérito desta C. Câmara, proferido nos autos de agravo de instrumento tirado do feito executório no qual havida a suposta conduta desleal da requerida, que não fez coisa julgada quanto à responsabilidade civil daquela. Não trilhado, na seara executória, rito cognitivo de amplitude suficiente à identificação de conduta desidiosa de terceira que lá intervinha apenas em cooperação ao juízo. Natureza apenas de obiter dicta das asserções todas do colegiado, no feito executório, quanto a condutas desviantes da demandada. Não faz coisa julgada a verdade dos fatos estabelecida como fundamento do julgado. Art. 504, caput e II, do Código de Processo Civil. Elementos de convicção que revelam não figurar a requerida como custodiante dos ativos liquidados. Requerida, corretora, que, na qualidade de agente de custódia, comunicou ao mercado, de imediato, o bloqueio dos ativos, atendendo ao dever que lhe competia. Custodiante terceira que, conjuntamente com a emissora dos títulos e os executados no feito outro, promoveu a liquidação privada dos ativos, em burla ao bloqueio judicial, sem que pudesse impedir o ato a requerida. Ausência de conduta ilícita por parte da demandada, que, assim, não pode ser responsabilizada pelo perdimento dos ativos objeto de constrição. Sentença reformada, com a improcedência do pedido. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1130095- 92.2023.8.26.0100](#), Rel. Márcio Teixeira Laranjo, j. 19/11/24).

14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“1- APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL - ARRANJO EMPRESARIAL OBJETIVANDO COLOCAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA APELANTE DO PROGRAMA ZOLKIN MOEDA DIGITAL - CASHBACK - FIDELIZAÇÃO. 2- ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO CONTATO ACARRETANDO PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES - COMPROMETIMENTO DA IMAGEM DOS AUTORES - ABA-LO JUNTO AO MERCADO - PERDIMENTO DE CLIENTELA. 3- PROVAS TÉCNICAS ELABORADAS PERTINENTES AOS PROBLEMAS SURGIDOS DURANTE A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA - DEMORA EXCESSIVA INVIABILIZANDO A PARCERIA. 4- PREFERÊNCIA CONCEDIDA À EMPRESA REQUERIDA - AQUISIÇÃO DE 51% DO CONTROLE - IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. 5- PROVA TÉCNICO CONTÁBIL - LEVANTAMENTO DE DADOS E SUBSÍDIOS ATINENTES AOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELOS AUTORES. 6- PROVAS DOCUMENTALE TESTEMUNHAL - CONCATENAÇÃO DOS FATOS E DEPURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. 7- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. A) INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES (R\$ 18.775.867,54). B) REEMBOLSO DOS INVESTIMENTOS (R\$ 250.000,00). C) LUCROS CESSANTES NA VIGÊNCIA DO CONTRATO (R\$ 30.138.000,00). D) INDENIZAÇÃO PELA PERDA DO VALOR DA EMPRESA (R\$ 250.634.000,00). E) DANOS MORAIS - PESSOAS FÍSICAS - R\$ 100.000,00 PARA CADA UMA. F) ÔNUS SUCUMBENCIAIS - 1/3 DEVIDO PELOS AUTORES E 2/3 PELA RÉ. G) VERBA HONORÁRIA DE 20% SOBRE O TOTAL CONDENATÓRIO INDEXADO. H) VERBA HONORÁRIA PELO COAUTOR PAULO RICARDO DE 20% SOBRE O RESPECTIVO DECAIMENTO ATUALIZADO (R\$ 20.000,00). I) EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA REQUERIDA REJEITADOS. J) INCIDENTE DE COMPETÊNCIA DELIBERADO EM PROL DA CÂMARA PREVENTA. K) REDESIGNAÇÃO COM REDISTRIBUIÇÃO AO NOVO RELATOR SORTEADO. L) APELO DA REDECARD - ALEGAÇÃO DE VULTOSA SOMA INDEVIDA - VALORES DISPENDIDOS A TÍTULO DE INVESTIMENTOS E AMPLIAÇÃO DA BASE DO

CREDENCIAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - FRUSTRAÇÃO DA OPERAÇÃO ADVINDA POR CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA. M) REPARABILIDADE PLENA, A QUAL NÃO SIGNIFICA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PERCEPÇÃO DO PREJUÍZO À LUZ DA EXPECTATIVA DE FATURAMENTO SE EFETIVADO O NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. N) MENSURAÇÃO DOS DANOS COMPROVADOS, OS QUAIS, NA SUA CONTEXTUALIZAÇÃO, DIFEREM DA PROJEÇÃO DE LUCROS CESSANTES PELA INEXISTÊNCIA OPERACIONAL DO NEGÓCIO JURÍDICO EMPRESARIAL. O) EFETIVA APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS - DANOS EMERGENTES ENCERRANDO EXPECTATIVA FUTURA DE FATURAMENTO E SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. P) MINORAÇÃO DOS VALORES QUE SE MOSTRA DE RIGOR - SOMAS EXORBITANTES DIANTE DA FORMATAÇÃO DE STARTUP E NO AMBIENTE DE UM CENÁRIO CUJA ECONOMIA APRESENTA PERCALÇOS E CRISES SETORIAIS CONSTANTES. Q) RECURSO DA EMPRESA REDECARD PARCIALMENTE PROVIDO - QUANTITATIVAMENTE EM ATENÇÃO AO QUANTUM DEBEATUR, COM REVISITAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.” (Apelação Cível nº [1109147-08.2018.8.26.0100](#), Rel. Carlos Abrão, j. 02/10/24).

“Agravado de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que determinou o recolhimento da taxa judiciária, incluindo os honorários advocatícios de 10% na base de cálculo – Cabimento – Comunicado Conjunto 915/2023, deste E. TJ-SP, que prevê a inclusão, na base de cálculo da taxa judiciária de execuções de título extrajudicial, dos honorários advocatícios de 10% de seu montante – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão mantida - Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2311916-84.2024.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 30/10/24).

“Agravado de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que deferiu a penhora de 70.000 ações da empresa Pomi Frutas S/A. pertencentes ao executado Edgar e, para que sejam penhoradas as demais 690.000 ações, determinou ao exequente a apresentação de documentos mais consistentes a respeito da alienação fiduciária apurada nos autos – Alienação fiduciária das ações que deve constar no livro de "Registro de Ações Nominativas – Inteligência do § 1º do art. 31 da Lei nº 6.404/76 (Lei das S/A.) – Natureza de registro público atribuída aos livros da companhia – Cabimento da determinação feita pela douta Magistrada para apresentação da certidão do § 1º do art. 100 da lei supracitada, a fim de que seja esclarecida a questão da alienação fiduciária das 690.000 ações de titularidade do executado Edgar – Medida que encontra amparo no parágrafo único do art. 103 da Lei nº 6.404/76 – Recurso improvido, com determinação.” (Agravado de Instrumento nº [2220862-37.2024.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 30/10/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR "INAUDITA ALTERA PARS". AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO, OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE INSOLVÊNCIA DAS EXECUTADAS, DILAPIDAÇÃO OU OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2268263-32.2024.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 06/11/24).

“Agravado de Instrumento – Incidente de desconconsideração da personalidade jurídica – Decisão que indeferiu pedido liminar de arresto de bens em nome dos agravados – Alegações do agravante que não são suficientes para autorizar a medida pretendida – Necessidade de instauração do

contraditório – Indeferimento que deve ser mantido – Suspensão da execução, contudo, que deve ser afastada em relação à devedora original – Exegese do art. 134, §3º, do CPC – Precedentes desta Corte e do Enunciado nº 110 do CJF - Recurso parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento nº [2273303-92.2024.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 06/11/24).

“Apelação – Ação de obrigação de fazer – Cessão de crédito de cota de consórcio cancelada – Sentença de improcedência – Procuração pública que se mostra suficiente para demonstrar que os cedentes outorgaram poderes à cessionária para vender, ceder ou transferir para o seu próprio nome ou a quem convier a cota cancelada – Desnecessidade de anuência da administradora do consórcio para a validade da cessão por se tratar de cota cancelada por exclusão do consorciado do grupo – Cessão que implica apenas na transferência de direitos creditórios e não de obrigações mútuas que possam prejudicar os interesses do grupo e da administradora de consórcio – Validade da notificação extrajudicial – Titular da cota que cedeu a mesma cota à terceiro, em data anterior à da transferência junto à autora – Falha na prestação do serviço fornecido pela ré configurada – Administradora do consórcio que deixou de inserir no seu sistema a primeira cessão da cota - Aplicação do art. 51 da Resolução BCB n.º 285 – Conversão em perdas e danos - Cabimento – Inocorrência de alteração da causa de pedir ou do pedido – Perdas e danos cabentes à autora, contudo, que deve corresponder ao que efetivamente pagou pela cessão de crédito, vale dizer, à quantia de R\$ 2.000,00, não havendo de se falar no caso vertente em lucros cessantes em favor da demandante - Ação que deve ser julgada parcialmente procedente – Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1115347-55.2023.8.26.0100](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 06/11/24).

“Apelação. Prestação de serviço de gerenciamento e processamento de folha de pagamento dos funcionários de instituição de ensino. Inadimplemento contratual. Cláusula penal. Restituição de 70% dos valores pagos em caso de rescisão contratual e mais multa. Descabimento. Ausência de razoabilidade e das hipóteses de extinção contratual previstas em contrato. Observância do prazo e vigência da relação contratual por ambas as partes. Descumprimento do ônus da prova pelo banco contratante quanto ao efetivo prejuízo. Inexigibilidade da restituição de valores pagos antecipadamente pelo contratado. Ação ora julgada improcedência. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1053975-71.2024.8.26.0100](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 06/11/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução – Contrato de Empreitada – Cobrança de multa contratual - Resilição unilateral imotivada - Sentença de Improcedência – Insurgência que não prospera – Disparidades entre o teor da petição inicial e as razões recursais lançadas – Temas tratados de forma distinta, ou com fundamentações diversas na peça inicial – Eventual aditamento e complementação das alegações iniciais que é indevido em sede recursal – Atraso no início das obras – Irrelevância – Execução do Contrato inaugurada sem qualquer objeção e com significativa produção da Parte Exequente – Apresentação de prova pericial de engenharia produzida unilateralmente a evidenciar falhas na prestação dos serviços do Réu – Tema não desenvolvido a contento na petição inicial – Extenso conjunto probatório apresentado pelo Requerido a evidenciar a substancial alteração do objeto do Contrato – Fatos incontroversos – Autores que sequer pleiteiam a produção de provas e abertura da instrução processual – Parte que não se desincumbe do ônus processual previsto no artigo 373, "I", do CPC – Aplicação do CDC que não isenta o consumidor do seu ônus probatório, especialmente diante das circunstâncias do caso concreto - Redução equitativa do valor da multa

contratual – Pedido não contido na Exordial – Ausência de elementos a demonstrarem exagero na cobrança. Sentença mantida – Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1007956-02.2024.8.26.0037](#), Rel. Penna Machado, j. 06/11/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por danos morais c/c Obrigação de Não Fazer com pedido de antecipação de tutela. Insurgência da Exequente contra a r. Decisão que deferiu a liminar mediante o recolhimento de caução em dinheiro, no valor do título protestado. Acolhimento. A continuidade das negativações implica em sérios danos à sua imagem. Foram atendidos os requisitos legais elencados pelo parágrafo primeiro do referido dispositivo legal (artigo 300, §1º do Código Processo Civil), que autorizam a dispensa da caução em dinheiro. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, para que a Empresa Agravada não emita mais notas, duplicatas e protestos contra a Empresa Agravante, sob pena de multa diária de R\$1.000,00 (mil reais), limitada a R\$10.000,00 (dez mil reais), independentemente de caução em dinheiro.” (Agravado de Instrumento nº [2207802-94.2024.8.26.0000](#), Rel. Penna Machado, j. 06/11/24).

“Ação monitória – Improcedência – Instrumento de confissão de dívida decorrente de compra e venda de imóvel – Cláusula contratual condicionando o pagamento do valor devido à entrega de documentos, nos termos do art. 121 do Código Civil – Condição não cumprida em sua integralidade – Descumprimento desta condição, porém, que não pode ser imputado aos autores, porquanto não mais detêm a legitimidade para cumpri-la, tendo os réus, por sua vez, deixado de atender as exigências que seriam necessárias para tanto, como assentado no julgamento do procedimento de dúvida instaurado a este respeito perante o Cartório de Registro de Imóveis – Ação que deve, por isso, ser julgada procedente – Recurso dos autores provido para tanto.” (Apelação Cível nº [1009102-75.2023.8.26.0114](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 07/11/24).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO. 1- CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL - BENEFÍCIO JÁ DEFERIDO À REQUERIDA - MATÉRIA NÃO CONHECIDA. 2- HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - QUESTÃO A SER DECIDIDA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUSPENSÃO TRATADA NO ART. 6º DA LEI Nº 11.101/2005 QUE NÃO SE APLICA AOS PROCESSOS EM FASE DE CONHECIMENTO. 3- EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - INOCORRÊNCIA - DEMANDADA QUE ADMITE QUE AS COMPRAS RECORRENTES GERADAS PELA PROMOÇÃO FORAM ABAIXO DO ESPERADO, GERANDO A DESCONTINUIDADE DO PROGRAMA - IMPOSSIBILIDADE DE REPASSAR PARA O CONSUMIDOR OS PREJUÍZOS - INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - PANDEMIA DE COVID-19 QUE OCORREU EM 2020, PASSAGENS COMERCIALIZADAS EM 2022, QUANDO A RÉ JÁ TINHA CIÊNCIA DA OSCILAÇÃO DE PREÇO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. 4- DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DAS PASSAGENS - FORNECIMENTO DE VOUCHERS COM RESTRIÇÕES QUE IMPEDIAM REMARCAÇÃO QUE SE ADEQUASSE ÀS RESERVAS DE HOTÉIS E PASSEIOS JÁ FEITAS PELOS AUTORES - NÃO DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO - REQUERENTES QUE TIVERAM DE ADQUIRIR NOVAS PASSAGENS - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - PREJUÍZO EFETIVAMENTE DEMONSTRADO - INDENIZAÇÃO FIXADA PELO

JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. 5- RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, MAJORADA A VERBA HONORÁRIA.” (Apelação Cível nº [1011070-09.2024.8.26.0405](#), Rel. Carlos Abrão, j. 11/11/24).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO E DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO - CARTÃO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DIGITAL EM 2022 - CASA BANCÁRIA QUE ACOSTA RELATÓRIO DA PACTUAÇÃO, SELFIE, DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E GEOLOCALIZAÇÃO INDICANDO O ENDEREÇO DA AUTORA CONSTANTE DA VESTIBULAR, ALÉM DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA E FATURA EXIBINDO AS COMPRAS REALIZADAS – FRAUDE INDEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005233-84.2024.8.26.0077](#), Rel. Carlos Abrão, j. 18/11/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação Regressiva. Consórcio. Sentença de procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Pretendem os Apelantes responsabilizar igualmente o ex-casal pelo débito, 50% para Ramires e 50% para Fernanda. A r. sentença é anterior ao divórcio do casal, quando cada um dos cônjuges detinha 99% e 1% das quotas sociais da Empresa condenada ao pagamento. Ademais, há questões outras quanto a quem coube a propriedade e posse do Bem que originou a dívida. Se o caso, eventual ressarcimento deve ser pleiteado em Ação própria. Ratificação da Sentença, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária devida pelos Réus a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em favor da banca que patrocinou os interesses do Autor, nas mesmas proporções da r. sentença para cada sucumbente, à exceção da Ré Fernanda, que não teve sua sucumbência majorada.” (Apelação Cível nº [1016219-59.2023.8.26.0004](#), Rel. Penna Machado, j. 19/11/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA DESCONSIDERAÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. PEDIDO PREMATURO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE PERSONALIDADE. MERA INDICAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2152904-34.2024.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 19/11/24).

“Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos materiais e morais – Improcedência – Golpe do boleto – Proposta para quitação de contrato de financiamento de veículo – Boleto falso encaminhado à demandante por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp) – Pagamento direcionado a terceiro – Falha na prestação dos serviços do réu configurada, porquanto evidenciase, no caso, que houve violação dos dados pessoais da autora e de seu financiamento, pelo terceiro fraudador, na emissão do boleto falso – Responsabilidade do réu configurada, nos termos da Súmula n. 479 do E. STJ e art. 14 do CDC – Proposta de quitação que não partiu da instituição financeira, por isso, cabível apenas o ressarcimento do dano material sofrido pela autora – Dano moral não configurado – Sentença reformada para julgar a ação parcialmente procedente – Recurso da autora provido em parte.” (Apelação Cível nº [1010376-74.2023.8.26.0114](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 19/11/24).

“Apelação – Embargos à Execução – Improcedência – Termos de Confissão de Dívida que tiveram origem em contrato de cessão de direitos creditórios - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade, no caso, de dilação probatória – Empresa devedora que se encontra em recuperação judicial – Suspensão da execução em relação aos coobrigados – Descabimento, mesmo havendo previsão nesse sentido no plano de recuperação judicial - REsp nº 1794209/SP e REsp nº 1885536/MT – Cláusula contendo previsão de supressão das garantias em processo de recuperação judicial que, para ter eficácia, deve contar com a manifesta anuência do titular do crédito, o que não ocorreu no caso vertente – Matéria que, inclusive, já foi apreciada no julgamento do agravo de instrumento nº 2332744-38.2023.8.26.0000 - Admissibilidade de prosseguimento da execução em relação aos executados avalistas e garantidores – Artigo 49, §1º, da Lei 11.101/05 – Súmula 581 do E. STJ – Recuperação judicial da empresa que, a princípio, não tem o condão de suspender a exigência da dívida perante o devedores solidários e garantidores da devedora principal – Julgamento 'citra petita' não evidenciado – Título hábil, em princípio, para embasar a execução, preenchendo os requisitos extrínsecos e intrínsecos para tanto – Excesso de execução não verificado – Sentença mantida – Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11º, do CPC/15 - Recurso improvido, com ressalva.” (Apelação Cível nº [1011752-16.2023.8.26.0011](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 19/11/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE SE AFASTA. RECURSO DA AUTORA, CONTUDO, QUE NÃO VINGA. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 1.013, § 3º, INCISO I, DO CPC. USO DOS SERVIÇOS GOOGLE ADSENSE. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 4º, § 2º, DA LEI DE ARBITRAGEM. EXTINÇÃO AFASTADA. NO MÉRITO, INEXISTÊNCIA DE RESCISÃO ARBITRÁRIA. AUTORA QUE VIOLOU POLÍTICAS DE USO DA PLATAFORMA. NÃO CONFIGURADOS LUCROS CESSANTES. SALDO DA CONTA ZERADO, NÃO HAVENDO RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1035069-04.2022.8.26.0100](#), Rel. César Zalaf, j. 19/11/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TANTO DA AÇÃO PRINCIPAL QUANTO DA RECONVENÇÃO. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AO RÉU APELANTE. OMISSÃO NO TOCANTE À CONDENAÇÃO DO BANCO AUTOR NO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO NESSE ASPECTO. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INAPLICABILIDADE DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 940, DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. QUANTIA FIXADA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO PARA R\$ 15.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [0003897-93.2008.8.26.0539](#), Rel. César Zalaf, j. 19/11/24).

“Apelação – Ação de cobrança – Nota promissória prescrita - Procedência – Preliminares de violação da identidade física do juiz para julgar a lide, cerceamento de defesa, prescrição, incompetência da Justiça Comum, que devem ser afastadas - Réu que alegou não reconhecer a nota promissória objeto da lide – Perícia grafotécnica que concluiu que a assinatura pertence ao réu – Conclusão, contudo, que não implica, por si só, na legitimidade da cobrança deste título, por se tratar de nota

promissória prescrita, negando o réu a existência de negócio subjacente para lastrear sua emissão, como sustentado na sua contestação – Necessidade, por isso, de a demandante provar a causa debendi deste título – Autora, porém, que não se desincumbiu deste ônus probatório, nada alegando de concreto neste sentido e, muito menos, apresentando ou produzindo qualquer prova para demonstrar a existência de negócio subjacente a amparar esta cártula – Existência de relação de trabalho entre as partes que nada revela também a este respeito – Ação que deve ser julgada improcedente – Reconvenção apresentada pelo réu, visando a reparação por danos morais, que merece acolhimento – Ocorrência deste dano configurada no caso vertente – Recurso do réu provido para reformar a r. sentença recorrida, julgando-se improcedente a ação e procedente a reconvenção, com determinação.” (Apelação Cível nº [1001490-76.2020.8.26.0022](#), Rel. Thiago da Siqueira, j. 19/11/24).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS - VOO INTERNACIONAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - FATOS NARRADOS A ENSEJAR A RESPONSABILIZAÇÃO DA DEMANDADA, QUE, POR MEIO DE SEUS PREPOSTOS, IMPEDIU O EMBARQUE DO DEMANDANTE, EMBORA SUA FAMÍLIA TENHA SEGUIDO VIAGEM, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CULPA EXCLUSIVA DO CLIENTE CAPAZ DE EXCLUIR A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, VISTO QUE ESTE BUSCAVA A SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DE LITÍGIO - REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS DE RIGOR, OS QUAIS RESTARAM COMPROVADOS - CONDUTA DA COMPANHIA AÉREA QUE GEROU ATRASO DE APROXIMADAMENTE 43 HORAS EM RELAÇÃO AO TRECHO ORIGINAL - DANO MORAL ASSENTE - SEPARAÇÃO DA FAMÍLIA E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO A FUNDAMENTAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JUÍZO SINGULAR, INCLUSIVE QUANTO AO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA, RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, ALÉM DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1026704-90.2024.8.26.0002](#), Rel. Carlos Abrão, j. 27/11/24).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PAGAMENTOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - PREVISÕES CONTRATUAIS DE GARANTIA DO PAGAMENTO, PELA CONTRATADA, DE TRANSAÇÕES CONTESTADAS POR FRAUDE E QUE FORAM RECOMENDADAS PARA APROVAÇÃO - SISTEMA ANTIFRAUDE E DE GARANTIA DE CHARGEBACK - LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA PARTE CONTRATANTE - VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEMANDADA QUE NÃO COMPROVOU QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE, TAMPOUCO A OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE AFASTAMENTO DO DEVER PACTUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1006864-67.2024.8.26.0011](#), Rel. Carlos Abrão, j. 29/11/24).

8º GRUPO DE CÂMARAS

“Ação rescisória. Acórdão proferido pela E. 16ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, provendo Embargos Infringentes 0000501-02.2010.8.26.0099/50000, para restabelecer sentença de improcedência proferida em embargos de terceiro. Pleito fundado no art. 966, inciso VII e VIII, do Código de Processo Civil. 1. Prova nova. Termo de aditamento de compromisso de

compra e venda de imóvel rural, com a firma do alienante reconhecida por tabelião de notas antes do ajuizamento da execução. Documento que estava em posse da ex-esposa do alienante, da qual estava separado, e que só foi encontrado pelo vendedor do imóvel após o falecimento da mesma, conforme declarações constantes de ata notarial. Parte ré que não impugnou especificamente o ponto na sua contestação, ou seja, que a prova era nova e que seu conteúdo comprovava a alienação do imóvel antes do ajuizamento da execução, o que permite a rescisão do V. Acórdão proferido nos Embargos Infringentes, e novo julgamento dos embargos de terceiro. **2. Embargos de terceiro.** Penhora de imóvel. Fraude à execução. Alienação do imóvel após o ajuizamento da execução (art. 593, inc. II, do CPC/73). Inocorrência. Compromisso de compra e venda de imóvel celebrado antes do ajuizamento da ação capaz de reduzir o devedor à insolvência. Contratação do negócio preliminar que pode ser invocada para se afastar a alegação de fraude em embargos de terceiro, nos termos da Súmula 84 do STJ. **3. Erro de fato.** Sentença que julgou improcedente embargos de terceiro, e Acórdão proferido nos Embargos Infringentes que restabeleceu a sentença, que asseveraram a existência de parentesco entre alienante e adquirente, a induzir a presunção de má-fé e *scientia fraudis* dos compradores. Admissão, pelo Juízo, de fato cuja existência não foi comprovada, e que não foi objeto de controvérsia entre as partes, pois o suposto parentesco não foi alegado na petição inicial, e nem, tampouco, na impugnação aos embargos. Erro de fato caracterizado. Inteligência do § 1º, do art. 966, do Código de Processo Civil, conforme precedente do C. STJ. **4. Ação rescisória julgada procedente, para rescindir o V. Acórdão proferido nos Embargos Infringentes nº 0000501-02.2010.8.26.0099/50000, e acolher os embargos de terceiro, determinando-se o levantamento da penhora ordenada no processo de execução.”** (Ação Rescisória nº [2205773-47.2019.8.26.0000](#), Rel. Elói Estevão Trolly, j. 06/11/24).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral e repetição do indébito. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. 1. Contrato bancário. Operação firmada de empréstimo consignado, induzido pela ré, para quitação de outros duas avenças de crédito pessoal, contratados mediante fraude. Cliente lesada por golpe perpetrado mediante ligação telefônica, por suposto funcionário com conhecimento de dados sigilosos da conta. Transferência de valores, via PIX, para terceiro. Elementos de convicção que indicam a celebração de empréstimos, em nome da autora, por golpistas. Falha na prestação de serviço da ré. **2.** Indébito. Restituição dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário recebido pela parte autora. Cabimento. Retorno das partes ao *status quo ante*. Correção monetária e juros de mora que incidem desde o desembolso por se tratar de ilícito extracontratual (CC, art. 398). **3.** Compensação com o crédito depositado na conta bancária da parte autora. Autora que, no intuito de devolver os créditos, realizou transferência que favoreceu terceiro. Pagamento a golpista que teve por origem a falha do serviço bancário, numa relação de causa e efeito e, por isso, a perda há de ser imputada à própria ré. Restituição/compensação que se restringe ao valor que não foi transferido, pela autora, aos fraudadores. **4. Dano moral.** Descontos sobre benefício previdenciário destinado a subsistência da parte autora. Ausência de justa causa. Recalcitrância da ré em cumprir a ordem judicial determinada em sede de tutela provisória, que persistiu com a cobrança e, no curso da ação, restringiu o nome da autora em órgão de proteção ao crédito. Dano *in re ipsa*. Indenização ora arbitrada em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que é proporcional e razoável, de acordo com

precedentes desta E. 15ª Câmara de Direito Privado. Correção monetária que incide desde o arbitramento e juros de mora que fluem a partir do primeiro desconto indevido. 5. Sentença reformada para julgar procedente a ação, declarar a inexigibilidade do contrato indicado na petição inicial, com a condenação da ré à repetição do indébito na forma simples e ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do acórdão, cabendo-lhe arcar integralmente com os ônus sucumbenciais. **Recurso provido.**” (Apelação Cível nº [1010925-45.2022.8.26.0009](#), Rel. Elói Estevão Troly, j. 06/11/24).

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos materiais e morais – Fraude em transferência via PIX – Golpe praticado em venda de automóvel – Pretensão do autor de que a instituição financeira seja condenada pela falha na prestação de serviços. Descabimento. Instituição financeira demandada (Stone Pagamentos S/A) atuou como intermediária no processo de pagamento, não havendo elementos que comprovem falha na prestação de serviços ou nexo causal entre sua conduta e os danos sofridos pelo autor. Responsabilidade do evento danoso recai exclusivamente sobre terceiros e o próprio consumidor que negociou diretamente com os fraudadores, sem adotar as cautelas mínimas. Conforme disposto no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é excluída quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, o autor efetuou a transferência de valores de maneira negligente, sem verificar a titularidade correta do veículo, caracterizando culpa exclusiva de terceiro e do próprio consumidor. Recurso da requerida Letícia Thomyres da Costa Marques que busca a suspensão do recurso até que seja definida na esfera penal sua responsabilidade pelos fatos ocorridos. Impossibilidade. Apuração de responsabilidade civil é independente da esfera criminal, conforme o art. 935 do Código Civil. A alegação de que o processo criminal em curso justificaria a suspensão da ação cível não procede, uma vez que a responsabilidade civil pode ser analisada de forma autônoma. Documentos apresentados em sede recursal sem justificativa plausível para sua apresentação tardia, em desacordo com o princípio da concentração dos atos processuais e o art. 435 do CPC. Tais documentos devem ser desconsiderados. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1000395-97.2023.8.26.0218](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 04/11/24).

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO, ESTA QUE FIXOU MULTA DIÁRIA QUANDO DA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA, O QUE CULMINOU COM A MAJORAÇÃO DA MULTA ANTERIORMENTE DEFINIDA DIANTE DO DESCUMPRIMENTO REITERADO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA REATIVAÇÃO DO PERFIL DE USUÁRIA DA AGRAVADA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO – PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA AO RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, DIANTE DO "CANCELAMENTO/EXCLUSÃO" DA CONTA DO USUÁRIO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE PERMITAM CONCLUIR PELA EFETIVA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE, PORQUE CRIADA "OUTRA CONTA DE USUÁRIO" PELA EXEQUENTE – PROVIDÊNCIA BUSCADA PELA AGRAVADA, QUE SOMENTE DEMONSTRA SUA RETICÊNCIA NO DESATENDIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – MAJORAÇÃO DA MULTA PARA R\$ 1.000,00, AINDA

QUE LIMITADA A R\$ 50.000,00, QUE IGUALMENTE SE MOSTROU CORRETA, PORQUE ATENDIDOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PEDIDO ALTERNATIVO/SUBSIDIÁRIO PARA REDUÇÃO DA MULTA QUE NÃO DEVE SER ACOLHIDO – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2227149-16.2024.8.26.0000](#), Rel. Simões Vergueiro, j. 22/10/24).

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA A DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO - Sentença de parcial procedência – RECURSO ADESIVO DO AUTOR – Recurso adesivo que fica subordinado as mesmas regras pertinentes aos requisitos de admissibilidade e julgamento pelo Tribunal (art. 997, §2º, CPC) - Intimação do autor recorrente para recolher em dobro o valor do preparo recursal (art. 1007, §4º, CPC) sob pena de deserção - Inércia - Deserção configurada - Majorada a verba honorária fixada em desfavor do autor, nos termos do §11, art. 85, CPC, em razão do não conhecimento do recurso (Tema 1059/STJ) – APELO DA RÉ visando o afastamento das condenações a título material (restituição de valores pagos e do bem furtado) – Prestação de serviços de monitoramento em imóvel – Incontrovertida a ocorrência de furto na residência do autor – Falha na prestação dos serviços da ré – Alarme não acionado – Rescisão contratual por culpa da ré - Não comprovado pela ré que o dispositivo sonoro disparou, não obstante *prints* de seu sistema interno indicarem a existência de vídeos, fotos e dispositivos de sons (não juntados aos autos) – Ônus que incumbia à ré (art. 373, II, CPC), eis que possui o aparato técnico para referida finalidade – Ademais, ordem de serviço de funcionário da ré demonstra que após os fatos houve regulagem do sensor, a evidenciar que o equipamento necessitava de reparos/ajustes, mostrando-se verossímil a afirmação do autor acerca da falha do serviço durante a ação criminosa. Obrigação de meio que não exclui a responsabilidade pela falha na prestação de serviços - Devido o ressarcimento de valores cobrados e comprovadamente pagos, de forma simples, até a data da rescisão do contrato, constante em e-mail que instruiu a inicial. Entretanto, deve ser afastada a devolução de valores a título de instalação de equipamentos e de mensalidades anteriores à data da rescisão, sob pena de enriquecimento sem causa do autor (art. 884, C.C.) - Consectários legais – Sobre os valores a serem devolvidos incidirão os juros legais (Taxa SELIC, deduzido o IPCA) e correção monetária pelo IPCA; Aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024, de caráter processual - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Honorária recursal não incidente em caso de provimento parcial do recurso da ré (Tema 1059/STJ) – **RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1006124-62.2022.8.26.0405](#), Rel. Marcelo Ielo Amaro, j. 26/11/24).

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO DA CASA BANCÁRIA – TRANSFERÊNCIA DE VALORES MANTIDOS EM CONTA POUPANÇA POR TERCEIROS FRAUDADORES - DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CASA DE VALORES PELA OCORRÊNCIA DO DENOMINADO "FORTUITO INTERNO" – ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 479, EDITADA PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SISTEMA FINANCEIRO QUE NÃO SE REVELA EM NADA INFALÍVEL – ADEQUADO RECONHECIMENTO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SUPOSTOS PELA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO BANCO RECORRIDO, QUE DECORREM DA NATURAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA - RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSOS DE PARTE A PARTE DIRECIONADOS A REDEFINIÇÃO DO MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA

EM CERCA DE R\$ 8.000,00 – VALOR QUE NÃO SE MOSTROU EXCESSIVO, OU MESMO DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO AOS MALEFÍCIOS EXPERIMENTADOS PELA AUTORA – REAPRECIÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1º GRAU, QUE SE MOSTROU SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1012538-22.2024.8.26.0562](#), Rel. Simões Vergueiro, j. 26/11/24).

17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO -Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Apelante que alega que em consulta teve ciência de dívida junto ao apelado que desconhece – Apelado que comprova que o débito refere-se a adesão a contrato de cartão de crédito utilizada para compra de móvel – Negativa da apelante - Apelado que pleiteia a prova grafotécnica momento em que a apelante confessa ter assinado o contrato – Recurso da apelante que insiste que não há demonstração da dívida e pleiteia indenização – Contratação e débito bem demonstrados – Negativação do nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito que se deu no exercício regular de um direito -Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1003976-20.2023.8.26.0704](#), Rel. Irineu Fava, j. 28/11/24).

“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo nacional que ocasionou atraso de cerca de dez horas na chegada ao destino. Dano moral que, no caso, não é presumido. Realocação dos passageiros para embarque na manhã seguinte ao do voo originalmente contratado e fornecimento de assistência material (transporte). Não comprovada circunstância suficiente a ensejar a indenização por dano moral pretendida. Indenização por dano moral indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1008758-05.2024.8.26.0003](#), Rel. Afonso Bráz, j. 27/11/24).

18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - CONTRATO DE SEGURO – TRANSPORTE MARÍTIMO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Argumentos da empresa ré que não convencem - Legitimidade passiva configurada - Responsabilidade civil - Transportador subcontratado pelo agente marítimo - Alegação de que o exercício do regresso securitário deve se dar exclusivamente contra o NVOCC, com quem o segurado contratou - Inadmissibilidade - Solidariedade - Cadeia de transporte composta por diversos integrantes - Legitimidade passiva "ad causam" reconhecida - Inteligência do artigo 756 do Código Civil - Decadência - Inaplicável - O prazo previsto no art. 754, parágrafo único, do Código Civil, não se confunde com o direito à indenização buscado nesta ação - Mencionado dispositivo legal se refere à relação entre o transportador e o destinatário da mercadoria transportada - Avarias causadas na mercadoria quando estava sob responsabilidade da transportadora ré - Presença do nexo causal - Direito de regresso da seguradora caracterizado. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1024484-25.2023.8.26.0562](#), Rel. Sergio Gomes, j. 14/11/24).

“RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Contrato de prestação de serviço de empreitada. Içamento de estruturas pré-moldadas e cravação de estacas mediante a utilização de equipamento denominado "cantitravel". Ação declaratória e indenizatória com pedido reconvenicional reunidos para julgamento conjunto com ação cautelar de sustação de protesto e ação de cobrança, fundadas no mesmo contrato. 1. Preliminares. 1.1. Cerceamento ao direito de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção da prova oral. Suficiência das provas documental e pericial produzidas nos autos. Nulidade não configurada. 1.2. Falta de intimação das partes para apresentação de alegações finais. Consideração de que o juiz não está obrigado a facultar às partes a apresentação de alegações finais escritas. Ausência de prejuízo às partes, no caso. Existência de precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça neste sentido. Nulidade não constatada. Preliminares rejeitadas. 2. Rescisão contratual. Hipótese em que, da apreciação das provas documental e pericial, conclui-se que a rescisão do contrato ocorreu por culpa da contratante, em razão de erros dos projetos executivos do equipamento "cantitravel" e de fundações por ela elaborados antes da celebração do contrato em exame na causa. Inexistência de prova de que a contratada tinha obrigação de alterar ou adequar os projetos. Hipótese em que a contratada apresentou proposta de prestação de serviços, aprovada pela contratante, com base nos referidos projetos, que, ao final, revelaram-se equivocados. Inexistência de responsabilidade da contratada. 3. Ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito e indenizatória proposta pela contratante e pela anuente. Duplicatas emitidas em razão de serviços prestados pela contratante nos meses de maio e junho de 2012. Comprovação da prestação dos serviços nos referidos meses. Reconhecimento da exigibilidade das duplicatas. Pleitos indenizatórios injustificados, tendo em vista a culpa da contratante na rescisão do contrato. Pedidos inicial e cautelar julgados improcedente. Procedência do pedido reconvenicional, consubstanciado na cobrança dos mencionados títulos cambiais. 4. Ação de cobrança. Demonstração da prestação dos serviços referentes aos meses de julho e agosto de 2012. Verbas devidas pela contratante. Contratada que também faz jus às verbas rescisórias pactuadas, tendo em vista que a contratante deu causa à rescisão contratual. Pedido inicial julgado procedente. 5. Observação no sentido de que a partir de 29/08/2024 a taxa de juros moratórios de 1% ao mês, incidente sobre os valores das condenações impostas pelas r. sentenças, deverá ser substituída pela taxa legal a que alude o § 1º, artigo 406, do Código de Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024, tendo em vista que não se convencionou taxa específica para este fim no contrato. 6. Sentenças mantidas. Recursos desprovidos, com observação. Dispositivo: rejeitaram as preliminares e negaram provimento aos recursos, com observação.” (Apelação Cível n.º [0080553-11.2012.8.26.0100](#), Apelação Cível n.º [0197374-98.2012.8.26.0100](#) e Apelação Cível n.º [0206082-40.2012.8.26.0100](#), Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 07/10/24).

“Apelação – Transporte aéreo internacional – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Irresignação, da ré, procedente. 1. Competência concorrente da Justiça brasileira para apreciar a causa, por aplicação da regra dos arts. 21, I e parágrafo único, e 22, II, do CPC. Consideração, ainda a respeito, de que a empresa ré possui filial no Brasil e, é tida, portanto, como extensão da empresa estrangeira, por isso legitimada para a causa. 2. Legislação aplicável. Contrato de transporte aéreo celebrado em território estrangeiro, local em que a obrigação haveria de ser

cumprida. Negócio se submetendo à lei do país em que constituída a obrigação. Art. 9º da LINDB e arts. 164, 169, 182 e 185 do chamado Código de Bustamante. Consequente impossibilidade de análise da questão em face do CDC. Autores que não invocaram o direito estrangeiro ou produziram prova a respeito, nem mesmo após a questão ser levantada na peça de defesa. Quadro impondo a rejeição dos pedidos. 3. Consequente reforma da sentença, para proclamar a improcedência da ação, com a inversão da responsabilidade pelas verbas da sucumbência. Afastaram as questões preliminares e deram provimento à apelação.” (Apelação Cível nº [1004442-46.2024.8.26.0100](#), Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 04/11/24).

“AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Contratos bancários. Operações de crédito rural. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 1. Documentos juntados pelo réu após o prazo concedido. Irrelevância. Hipótese em que o magistrado não se pautou em tais documentos para formação de seu convencimento. Ausência de prejuízo aos autores. Desnecessidade de desentranhamento. Nulidade não configurada. 2. Coação. Autores que alegam que foram ludibriados por seu ex-genro em conluio com o ex-gerente do banco, que os coagiram a assinar os contratos. Inocorrência de demonstração, por meio de prova hábil, do alegado vício de consentimento. Hipótese que os recorrentes não negam ser deles as assinaturas apostas nos contratos, aos quais compareceram como devedores principais, a par do que houve disponibilização do produto das operações financeiras na conta bancária do coautor José Paulo. Exigibilidade dos débitos reconhecida. 3. Responsabilidade civil. Ausência de prova de ato ilícito praticado pelo banco e do nexo de causalidade. Dano moral não configurado. 4. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [1007456-89.2019.8.26.0269](#), Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 25/11/24).

“Apelação – Transporte aéreo – Ação indenizatória – Extravio temporário de bagagem em voo internacional – Sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito, por incompetência da autoridade judiciária brasileira – Irresignação, do autor, procedente. Extravio das malas que se verificou em território nacional. Companhias rés, ademais, sediadas ou com filial no Brasil. Irrelevante o fato de o autor, brasileiro, ter domicílio no estrangeiro. Hipótese em que se tem a competência concorrente da Justiça brasileira para apreciar a causa, por aplicação da regra do art. 21, I e parágrafo único, do CPC e do art. 33 da Convenção de Montreal. Sentença invalidada, para que se retome o processamento do feito. Deram provimento à apelação.” (Apelação Cível nº [1030197-72.2024.8.26.0100](#), Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 25/11/24).

20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“CONTRATOS BANCÁRIOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Irresignação do autor. Ausência de interesse processual. Apelante que não logrou êxito em demonstrar que a instituição financeira opôs qualquer resistência para solução do conflito a fim de ensejar a propositura de presente demanda, inexistindo o mínimo indício de prova quanto a eventual relação jurídica entre as partes. Falta de interesse processual caracterizada. Inteligência do artigo 485, VI, do CPC. Ré que apresentou contestação, cabendo a fixação de honorários advocatícios. Sentença reformada de ofício. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1077525-32.2023.8.26.0100](#), Rel. Maria Salete Corrêa Dias, j. 26/11/24).

“Transporte aéreo. Ação indenizatória. Contexto dos autos que revela a falha na prestação dos serviços pela ré. Realocação do voo contratado, com chegada ao destino no dia seguinte ao previsto. Danos morais caracterizados. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1104490-13.2024.8.26.0100](#), Rel. Luis Carlos de Barros, j. 27/11/24).

21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – “Golpe do falso funcionário” - Sentença de procedência – APELAÇÃO DO RÉU – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Preliminares de ilegitimidade passiva e denunciação da lide rejeitadas - Transações realizadas desconexas com o perfil de consumo dos correntistas - Falha do dever de segurança e cuidado de monitoramento do perfil dos consumidores - Fortuito interno, inerente à atividade explorada pelo banco – Devolução dos valores que se impõe – Precedentes desta C. Câmara – Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1114981-16.2023.8.26.0100](#), Rel. Fábio Podestá, j. 04/11/24).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO EXECUTIVO – ADMISSIBILIDADE, ANTE FRUSTRAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO PARA FIM DE CITAÇÃO - GARANTIA DE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2269451-60.2024.8.26.0000](#), Rel. Matheus Fontes, j. 31/10/24).

“CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO POSSESSÓRIA QUE CONFIRMA TUTELA DE URGÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 1.012, § 1º, V, C.C. § 2º DO CPC – REVOGAÇÃO DE LIMINAR EM GRAU DE RECURSO SUPERADA PELO ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA, CONFORME ACÓRDÃO EM APELAÇÃO QUE CONFIRMOU A PROCEDÊNCIA DO POSSESSÓRIO, AINDA NÃO TRANSITADO EM JULGADO, MAS DOTADO DE PRONTA EFICÁCIA – CPC ART. 995, CAPUT – PROSSEGUIMENTO DETERMINADO - APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível nº [0000670-53.2024.8.26.0210](#), Rel. Matheus Fontes, j. 31/10/24).

“APELAÇÕES. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO LANÇADO EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM FACE DO CORRÉU BANCO DO BRASIL S/A. E DE IMPROCEDÊNCIA EM FACE DA CORRÉ PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO ADESIVO DA AUTORA NESTA PARTE. 2. MULTA COMINATÓRIA. HIPÓTESE EM QUE, NA DECISÃO QUE ANTECIPOU A TUTELA POSTULADA PELA AUTORA, JÁ HOUVE A FIXAÇÃO DE MULTA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA AUTORA CARACTERIZADA. APELO ADESIVO TAMBÉM NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. 3. INTERESSE DE AGIR DA AUTORA CONFIGURADO, EM ESTADO DE ASSERÇÃO. 4. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE REVELAM QUE O RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A

REGULARIDADE DA OPERAÇÃO IMPUGNADA NA EXORDIAL. INTELIGÊNCIA DA NORMA CONTIDA NO ART. 373, II, DO C.P.C. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA MANTIDO. 5. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA AFASTADA. 6. PRETENSÃO DA AUTORA EM VER AFASTADO O DECRETO DE SUCUMBÊNCIA EM FACE DA CORRÉ PAGSEGURO. REJEIÇÃO. INTELIGÊNCIA DAS NORMAS PREVISTAS NO §2º DO ART. 82 E NO CAPUT DO ART. 85, AMBAS DO C.P.C. 7. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM RELAÇÃO AO CORRÉU BANCO DO BRASIL S/A., MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA EM FACE DA CORRÉ PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO EM PARTE. APELO ADESIVO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.” (Apelação Cível nº [1083927-66.2022.8.26.0100](#), Rel. Campos Mello, j. 31/10/24).

“Apelação Cível. Tutela Antecipada de Caráter Antecedente. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Inconformismo. Embargos de declaração opostos contra decisão que recebeu o recurso de apelação no efeito suspensivo prejudicados. Sentença que se mostrou prematura. Liminar proferida em sede de agravo de instrumento que determinou a suspensão do efeito e a realização de audiência de conciliação. Sentença anulada, para se retroagir nos autos principais ao despacho de indeferimento da tutela liminar antecipada em caráter antecedente do juízo "a quo", e agora, se não renovado agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada pela autora, ora recorrente, a concessão de prazo para ela aditar a sua inicial, com prazo de 15 dias, com intimação da ré para audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC. Recurso provido, com determinação.” (Apelação Cível nº [1026719-59.2024.8.26.0002](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 31/10/24).

“Agravo de instrumento. Incidente de desconconsideração da personalidade jurídica. Pedido liminar de arresto. Não preenchimento dos requisitos legais necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, neste momento processual. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº [2225567-78.2024.8.26.0000](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 21/11/24).

“APELAÇÃO. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. AÇÃO DE REGRESSO POR RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA CONTRATADA PELA IMPORTADORA. RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE AVARIA NAS MERCADORIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. PRELIMINARES: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO QUE NÃO É Oponível em Ação de Regressiva. PRECEDENTE DO C.STJ. COMPETÊNCIA MANTIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA INOCORRENTE. CONTRATO DE SEGURO E PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COMPROVADOS. SUB-ROGAÇÃO QUE CONFERE O DIREITO DE A AUTORA EXIGIR O RESSARCIMENTO AO CAUSADOR DO DANO. LEGITIMIDADE ATIVA MANTIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CARACTERIZADA. SUBCONTRATAÇÃO DA REQUERIDA QUE SE INCUMBIU DE TRANSPORTAR A CARGA. 2. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. NÃO ACOLHIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE É CONTADO DA DATA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE EXPIRADO O PRAZO TRIENAL E ANUO. DECADÊNCIA INAPLICÁVEL. 3. MÉRITO: CONTRATAÇÃO DO TRANSPORTE NA MODALIDADE "FULL CONTAINER LOAD" (FCL), CUJO CONTÊINER FOI ENTREGUE ESTUFADO E LACRADO À TRANSPORTADORA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE AS MERCADORIAS SOFRERAM AVARIAS DURANTE O TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. NEXO DE

CAUSALIDADE QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO E PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.” (Apelação Cível nº [1047483-37.2022.8.26.0002](#), Rel. Júlio César Franco, j. 21/11/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PARCIAL DE SENTENÇA ARBITRAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTORA APELA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA NO SENTIDO DE QUE, PARA RESOLVER QUALQUER CONTROVÉRSIA ORIGINADA NO CONTRATO, AS PARTES CONVENCIONARAM A OBRIGATORIEDADE DE QUE SEJA SOLUCIONADA EXCLUSIVA E DEFINITIVAMENTE POR MEIO DE ARBITRAGEM. QUESTÃO RELATIVA AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS QUE JÁ COMPÕS O TERMO DE ARBITRAGEM, NO ITEM 12.8. PREVISÃO NO ARTIGO 10.4.1 DO REGULAMENTO DE ARBITRAGEM DO CAM-CCBC E NO ARTIGO 27, DA LEI Nº 9.307/96. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1069485-27.2024.8.26.0100](#), Rel. Júlio César Franco, j. 21/11/24).

“APELAÇÕES. DEMANDA ORDINÁRIA DE PERDAS E DANOS RELACIONADOS A DESCUMPRIMENTO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICOS PORTUÁRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. APELO DA RÉ. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO. 2. APELO DA AUTORA. 2.1. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA COBRANÇA DO VALOR POSTULADO A TÍTULO DE CLÁUSULAS PENAS. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA QUE ESTÁ PAUTADO POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO, MORMENTE QUANDO SE CONSIDERA QUE O PEDIDO DE RESCISÃO DOS CONTRATOS OBJETOS DA DEMANDA ESTÁ CALCADO EM DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. 2.2. PRETENSÃO NO SENTIDO DE APURAR O QUANTUM DEBEATUR EM FUTURA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO, UMA VEZ QUE RESTOU RECONHECIDA A RAZOABILIDADE DA MULTA RESCISÓRIA, A QUAL JÁ FOI FIXADA EM VALOR CERTO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. APELO DA AUTORA DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1132934-27.2022.8.26.0100](#), Rel. Campos Mello, j. 21/11/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUERIMENTO DE ARRESTO CAUTELAR. INDEFERIMENTO EM 1º GRAU. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2271470-39.2024.8.26.0000](#), Rel. Campos Mello, j. 21/11/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO AO DESBLOQUEIO DE VALORES, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE OS CONTROLES DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÕES SÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL E POR SEREM IMPENHORÁVEIS OS VALORES ABAIXO DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO ACOLHIMENTO. Compete ao MM Juízo em que se processa a recuperação judicial a atribuição para exercer o controle sobre atos executórios incidentes sobre o patrimônio da recuperanda, de modo a impedir que as respectivas medidas constritivas possam prejudicar o cumprimento do plano de recuperação judicial. Questão já decidida pelo juízo da recuperação. Condições mantidas. Ademais, "stay period" que já se encerrou. Impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários mínimos que se aplica somente à pessoa física e não jurídica. Recurso não provido.” (Agravado de Instrumento nº [2273347-14.2024.8.26.0000](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 21/11/24).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ASSALTO EM RESIDÊNCIA - TRANSAÇÕES SEQUENCIAIS VIA "PIX" SOB MIRA DE ARMA DE FOGO EM PERÍODO NOTURNO E QUE FOGEM AO PERFIL DO CORRENTISTA - AÇÃO DE TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO, CONSIDERADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESSARCIMENTO DO DANO MATERIALE MORAL CONFIGURADO – MONTANTE ADEQUADO – ENCARGO MORATÓRIO – FIXAÇÃO DA SELIC PARA CORREÇÃO DE DÍVIDAS CIVIS DEFINIDA PELA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, APÓS PUBLICADA A LEI Nº 14.905/2024 – APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA PARA ESSE FIM.” (Apelação Cível nº [1000613-96.2024.8.26.0572](#), Rel. Matheus Fontes, j. 28/11/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO. NECESSIDADE DA MEDIDA A FIM DE OBTER DADOS CADASTRAIS DAS CONTAS DESTINATÁRIAS DOS VALORES PROVENIENTES DE GOLPE. DADOS CADASTRAIS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM TRANSAÇÕES FINANCEIRAS. SIGILO BANCÁRIO QUE SE APLICA APENAS ÀS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL E C.STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1107271-08.2024.8.26.0100](#), Rel. Júlio César Franco, j. 28/11/24).

“1. APELAÇÃO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM PEDIDOS CUMULADOS DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. 2. DECISÃO MANTIDA. 3. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA, JÁ QUE O RÉU NÃO LOGROU PROVAR A EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA (C.P.C., ART. 373, II). 4. DETERMINAÇÃO DO RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA QUE DEVE SER FEITA EM DOBRO, JÁ QUE AUSENTE ENGANO JUSTIFICÁVEL. 5. DANOS MORAIS E DEVER DE INDENIZAR DO RÉU CONFIGURADOS. 6. INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO. REJEIÇÃO. PATAMAR QUE É ATÉ INFERIOR AO USUALMENTE FIXADO POR ESTA CÂMARA EM CASOS ANÁLOGOS. 7. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003292-06.2023.8.26.0281](#), Rel. Campos Mello, j. 28/11/24).

23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Execução por título extrajudicial – Suspensão – Pretendida pelo banco executado a suspensão da execução em razão da prejudicialidade externa com a ação de consignação em pagamento nº 1001140-82.2019.8.26.0100 – Descabimento – Inaplicabilidade do art. 313, V, "a", do atual CPC - Execução que foi julgada extinta pela perda de seu objeto – Inteligência do art. 784, § 1º, do atual CPC – Caso em que, ademais, o agravo em recurso especial interposto pelo banco executado nos autos da ação consignatória não possui efeito suspensivo. Execução por título extrajudicial – Verbas de sucumbência – Pretendido pela exequente o prosseguimento da execução em relação às verbas de sucumbência – Descabimento – Execução e embargos do devedor que foram julgados extintos, com fulcro no art. 485, VI, do atual CPC, pela perda superveniente do objeto – Caso em que o valor da carta de fiança perseguido pela exequente acabou sendo quitado pela afiançada em procedimento arbitral – Banco executado que foi condenado no pagamento das verbas de sucumbência em razão do princípio da causalidade – Condenação que se caracteriza como título

executivo judicial, nos termos do art. 515, I, do atual CPC, sendo passível de cumprimento de sentença. Execução por título extrajudicial - Sucumbência - Carência superveniente da ação – Execução que foi julgada extinta, com amparo no art. 485, VI, do atual CPC – Ocorrência de fato ou direito superveniente que é impertinente para efeito de fixação da sucumbência – Aplicação do princípio da causalidade – Banco executado que deu causa ao ajuizamento da execução, ao se recusar, de maneira injustificada, a pagar a carta de fiança à exequente, mesmo tendo sido notificado por ela – Banco executado que deve arcar com o pagamento das verbas de sucumbência – Sentença mantida - Apelo do banco executado desprovido. Honorários advocatícios – Base de cálculo – Caso em que deve ser adotado o valor da causa para a fixação dos honorários advocatícios, tanto da execução como dos embargos do devedor - Fixação por equidade, com fundamento no § 8º do art. 85 do atual CPC, que não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, bem como o proveito econômico da demanda, forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do atual CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide - Entendimento consolidado pelo STJ com o julgamento do Tema 1076, em regime de recurso repetitivo, ocorrido em 6.3.2022 - Fixação da verba honorária que deve observar, sempre que possível, a ordem de preferência prevista no art. 85, § 2º, do atual CPC, ou seja, o valor da condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor, o valor atualizado da causa – Caso em que não houve proveito econômico por parte da exequente – Execução que foi extinta pela perda de seu objeto, decorrente do pagamento das penalidades por parte da afiançada - Valor da causa da execução e dos embargos do devedor que não se mostra baixo – Fixação dos honorários advocatícios em "10% do valor da causa de cada demanda" que deve persistir – Sentença mantida – Apelo da exequente desprovido. Recurso – Apelação – Inexistência de óbice a que a exequente impugnasse os honorários advocatícios fixados nos embargos do devedor por meio da apelação em análise – Caso em que a execução e os embargos do devedor foram julgados extintos, com fundamento no art. 485, VI, do atual CPC, em sentença única, proferida nos autos da execução – Prescindível a interposição de dois apelos para impugnar uma mesma sentença.” (Apelação Cível nº [0042136-42.2019.8.26.0100](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 23/10/24).

“Embargos do devedor – Suspensão – Pretendida pelo banco embargante a anulação da sentença em razão da prejudicialidade externa com a ação de consignação em pagamento nº 1001140-82.2019.8.26.0100 – Descabimento – Inaplicabilidade do art. 313, V, "a", do atual CPC - Execução que foi julgada extinta pela perda de seu objeto – Inteligência do art. 784, § 1º, do atual CPC – Caso em que, ademais, o agravo em recurso especial interposto pelo banco embargante nos autos da ação consignatória não possui efeito suspensivo. Embargos do devedor – Verbas de sucumbência – Carência superveniente da ação – Execução e embargos do devedor que foram julgados extintos, com amparo no art. 485, VI, do atual CPC – Ocorrência de fato ou direito superveniente que é impertinente para efeito de fixação da sucumbência – Aplicação do princípio da causalidade – Banco embargante que deu causa ao ajuizamento da execução, ao se recusar, de maneira injustificada, a pagar a carta de fiança à embargada, mesmo tendo sido notificado por ela – Caso em que não competia ao banco embargante exigir da embargada efetiva comprovação acerca do descumprimento contratual pela afiançada "Jcdecaux do Brasil Ltda.", bastando mero indício desse descumprimento - Banco embargante que deve arcar com o pagamento das verbas de sucumbência – Sentença mantida - Apelo do banco embargante desprovido. Apelação – Caso em que a execução e os embargos do devedor foram julgados extintos, com fundamento no art. 485, VI, do atual CPC, em sentença única, proferida nos autos da execução - Inexistência de óbice a que o banco

embargante também se insurgisse contra tal sentença nos presentes autos - Interposição de um único recurso, no caso de ações conexas/dependentes julgadas em única sentença, que representa mera faculdade – Precedentes do STJ – Afastada a preliminar de não conhecimento do apelo, suscitada pela embargada.” (Apelação Cível nº [0075220-34.2019.8.26.0100](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 23/10/24).

“Responsabilidade civil – Sequestro relâmpago – Banco réu que não pode ser responsabilizado pelo sequestro relâmpago do qual o autor foi vítima, por se tratar de fortuito externo - Existência, todavia, de falha na prestação de serviços do banco réu caracterizada pela não detecção e bloqueio das operações realizadas pelos criminosos, em padrão destoante do perfil de utilização do autor – Caso em que chama atenção o fato de as operações terem sido efetuadas em valores vultosos, quando a conta corrente do autor apresentava movimentação zero há mais de quatro meses - Autor que faz jus ao reconhecimento da inexigibilidade do débito e de seus consectários. Responsabilidade civil - Dano moral – Abalo de crédito suportado pelo autor, resultante da inscrição de seu nome no rol de inadimplentes – Dano moral puro – Fato que não pode ser reputado como mero aborrecimento - Indenização devida. Dano moral - "Quantum" - Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto - Justo o arbitramento da indenização em R\$ 6.000,00. Multa cominatória – Fixação para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, consistente em o banco réu se abster de praticar atos de cobrança do débito fraudulento e suspender o registro dos cadastros restritivos de crédito em nome do autor - Admissibilidade – Medida que encontra amparo legal nos arts. 84, § 4º, do CDC e 537, "caput", do atual CPC – Valor cominado em R\$ 500,00 por dia de descumprimento, limitado a R\$ 10.000,00 - Valor da multa que não se revelou excessivo, devendo persistir – Mantida a procedência da ação - Apelo do banco réu desprovido.” (Apelação Cível nº [1019924-68.2023.8.26.0100](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 23/10/24).

“PRELIMINARES – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Afastamento – Cerceamento de defesa – Inocorrência. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – Rejeição no bojo da sentença – Insurgência por meio das contrarrazões – Inadequação da via eleita. EMBARGOS DE TERCEIRO – Insurgência contra penhora no rosto dos autos - Cessão que não possui reconhecimento de firmas - Inexistência de prova ou indício que comprove a realização de negócio jurídico anteriormente à execução, bem como a quitação do preço – Data contida no instrumento de cessão que, inclusive, evidencia que ocorreu após o ajuizamento da execução - Embargos de terceiro improcedentes - Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1010567-04.2022.8.26.0002](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 23/10/24).

“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido. Transporte aéreo nacional. 1. Atraso de 25 horas na ida, em voo de Caxias do Sul/RS a Guarulhos/SP, em razão de más condições climáticas. Decisão que condenou a companhia aérea a reparar os danos morais suportados pela consumidora. Ocorrência de falha na prestação de serviço. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva da companhia aérea. A alegada adversidade meteorológica constitui fortuito interno da fornecedora. 2. Dano moral configurado. Autora que contava com 84 anos de idade à época do fato e que teve de se deslocar de ônibus para a cidade de Porto Alegre/SP para embarcar no novo voo,

em expediente que lhe ocasionou espera de mais de 7 horas no aeroporto e atraso de 25 horas no total. Prova nos autos de que outros voos partiram da cidade de origem logo após o cancelamento da viagem original. Valor de R\$ 6.000,00 que se mostra razoável e proporcional. 3. Juros de mora dos danos morais. Incidência a partir da citação. Responsabilidade contratual. Inteligência do artigo 405, do CC, e da súmula 54, do STJ. **Sentença mantida. Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1011509-33.2023.8.26.0606](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 23/10/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EMPRESAS EXECUTADAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - JUÍZO - DETERMINAÇÃO - PROSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS PESSOAS FÍSICAS - VEDAÇÃO - PRODUTORES RURAIS EXPRESSAMENTE INCLUÍDOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES CONTRA SI - CRÉDITO EM DISCUSSÃO LISTADO COMO QUIROGRAFÁRIO NAQUELE FEITO - IMPUGNAÇÃO DA NATUREZA - DEBATE A SER TRAVADO NO JUÍZO RECUPERACIONAL - PRECEDENTES - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2249106-73.2024.8.26.0000](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 23/10/24).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COTAS DE CONSÓRCIO - AUTORA - CESSIONÁRIA - PRETENSÃO - ANOTAÇÃO DO ATO NOS REGISTROS DA ADMINISTRADORA - POSSIBILIDADE - REGULAR NOTIFICAÇÃO - ARTS. 286 E 290 DO CÓDIGO CIVIL - RÉU - RECUSA DA TRANSFERÊNCIA - VEDAÇÃO - ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE - NÃO IMPLICAÇÃO EM PREJUÍZO À ADMINISTRADORA - PRECEDENTES DO STJ E DA CORTE - PEDIDO INICIAL - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DO RÉU DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1039567-67.2023.8.26.0405](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 23/10/24).

“Apelação – Ação de obrigação de fazer – Cessão de crédito – Cota de consórcio cancelada – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Não acolhimento – Legitimidade passiva – Banco requerido que integra o mesmo grupo econômico da administradora do consórcio – Interesse de agir – Requerente que pretende o reconhecimento de sua qualidade de cessionária de uma cota de consórcio, tendo o banco réu resistido a tal pretensão, ensejando a propositura da presente demanda – Valor da causa – Montante correspondente ao proveito econômico pleiteado, qual seja, o crédito cedido, em consonância com o disposto no art. 292 do Código de Processo Civil – Cessão de crédito que pode operar-se independentemente da anuência ou participação do devedor, exigindo-se somente a notificação do art. 290 do Código Civil, para se evitar que o pagamento seja efetuado ao credor originário – Notificação extrajudicial que foi encaminhada à instituição financeira apelante, a fim de que fossem providenciadas as devidas anotações sobre a cessão em seu sistema – Inexistência de óbice a que o requerido, devidamente notificado, anote em seus registros a qualidade da autora de cessionária do crédito, relativamente à cota de consórcio apontada na exordial, a fim de que se abstenha de efetuar o pagamento do crédito cedido ao consorciado cedente, sob pena de ter que pagar novamente – Enunciado nº 16 deste E. Tribunal de Justiça – Abusividade da cláusula contratual que veda a cessão de cota cancelada – Fixação de “astreinte” que é um instrumento de coerção psicológica, que incidirá apenas em caso de descumprimento injustificado da decisão judicial e a partir do esaurimento do prazo fixado para tal fim – Apelante que é uma instituição financeira de substancial porte econômico, de forma que a multa em valor inferior ao determinado poderia incentivar o descumprimento da decisão judicial,

por lhe ser menos oneroso do que o seu efetivo cumprimento – Sentença mantida – Honorários majorados – RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000427-89.2024.8.26.0405](#), Rel. Jorge Tosta, j. 23/10/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão, após a instauração de incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, que indeferiu o pedido de arresto cautelar dos valores das executadas/agravadas – Comprovação dos requisitos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2106877-90.2024.8.26.0000](#), Rel. Fátima Gomes, j. 23/10/24).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO FRAUDULENTO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Negativa de contratação – Determinação de emenda da inicial para juntada de cópia da ficha cadastral da Junta Comercial atualizada da instituição financeira requerida, bem como comprovante de residência da autora – Inércia – Extinção do feito sem exame do mérito – Possibilidade – Demanda que se enquadra no Comunicado CG 02/2017 da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal – Sentença mantida - Determinação de expedição de ofícios ao NUMOPEDE, tendo em conta os processos ajuizados em massa pelo patrono da parte – Determinação, também, para se oficiar ao Ministério Público, diante das ações ajuizadas pela autora e seus teores (alegação de fraudes), para que, entendendo, adote medidas cabíveis, especialmente no que tange à investigação dos sujeitos que litigam nesses processos – Recurso desprovido, com determinação.” (Apelação Cível nº [1001735-74.2024.8.26.0369](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 01/11/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Magistrado que indeferiu o arresto cautelar de bens do agravante – Irrazoabilidade – Arresto que tem por objetivo evitar situação que coloque em risco a prestação jurisdicional final – Necessidade, no caso concreto, com o propósito de garantir o direito ao resultado útil do processo principal – Diversas tentativas frustradas de citação da devedora pelo correio e por meio de oficial de justiça – Decisão reformada – Precedentes jurisprudenciais – Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2323355-92.2024.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 01/11/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro – Recebimento sem efeito suspensivo – Irrazoabilidade – Embargantes que juntaram aos autos instrumento particular de cessão de direitos e obrigações de promessa de venda e compra de unidade autônoma, relacionado ao imóvel constricto nos autos de execução – Admissibilidade quanto à oposição dos embargos, com base na alegação de posse pautada em instrumento particular, ainda que desprovido de registro (Súmula 84 do C. STJ) – Indícios de que os embargantes mantêm a posse do imóvel por longo período – Suspensão quanto aos efeitos da arrematação do imóvel até melhor avaliação dos documentos juntados pela parte embargante – Concessão de efeito suspensivo que atende o risco ao resultado útil do processo, bem como também a probabilidade do direito alegado (art. 300 do CPC) – Decisão reformada – Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2301111-72.2024.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 05/11/24).

“Embargos à execução – Decisão recorrida que rejeitou a oferta de seguro garantia formulada pela agravante, com o intuito de "garantir" a execução, suspendendo-a enquanto não julgados os apelos interpostos pelas partes da sentença que julgou improcedentes os embargos – Pedido de reforma – Descabimento. Embargos à execução - Suspensão da execução, após a prolação da sentença e interposição de apelação, que fica condicionada à atribuição de efeito suspensivo ao apelo, já desacolhido, em definitivo, por este colegiado (pedido de efeito suspensivo nº 2326326-84.2023.8.26.0000 e Agravo Interno nº 2326326-84.2023.8.26.0000) – Inteligência do disposto no inciso III do § 1º do art. 1.012 do atual CPC e §§ 3º e 4º do mesmo dispositivo legal – Medida pretendida pela embargante que representaria subversão à ordem processual – Oferta do seguro garantia com o fim de garantir a execução e suspendê-la que já foi dirimida por este colegiado quando do julgamento do AI nº 2195322-55.2022.8.26.0000, não se cogitando de modificação da situação fática capaz de afastar a aplicabilidade dos fundamentos adotados naquela ocasião – Decisão mantida – Agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2002232-14.2024.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 06/11/24).

“Ação indenizatória - Vale-pedágio - Pretendida pela autora a condenação das rés no pagamento da penalidade prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001, decorrente do suposto descumprimento da obrigação de pagar antecipadamente os vales-pedágios - Descabimento - Proposta comercial prevendo a inclusão do valor do pedágio no montante integral do frete contratado entre as partes que foi estabelecida voluntariamente pela própria autora, empresa especializada em logística e transporte rodoviário de carga, que não pode ser considerada hipossuficiente – Aplicação do princípio da boa-fé objetiva inerente a toda relação negocial (art. 422 do Código Civil), com ênfase no brocardo jurídico "tu quoque", ou seja, a parte que concorreu para a ilegalidade não pode argui-la para obter benefício próprio – Confirmado na exordial que os fretes foram realizados e concluídos sem qualquer intercorrência, tendo as rés pago de forma correta o valor pactuado - Autora que, ademais, não comprovou ter desembolsado qualquer importância no pagamento dos pedágios - Mantida a sentença de improcedência da ação - Apelo da autora desprovido.” (Apelação Cível nº [1000612-12.2023.8.26.0099](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 06/11/24).

“**APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, E PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO CORRÉU.** A sentença está suficientemente fundamentada, conforme disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não se verifica cerceamento de defesa, visto que a sentença abordou os pontos controvertidos. A ausência de fundamentação específica não caracteriza nulidade quando a sentença é suficientemente motivada. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Devedor vítima de apropriação indébita por terceiro a quem confiou e repassou os valores das parcelas para efetuar o pagamento. Invocação da teoria da quebra da base do negócio jurídico. O credor não é obrigado a aceitar o acordo proposto pelo devedor, sendo indevida a interferência do Poder Judiciário, na espécie. Sentença de improcedência em relação à instituição financeira mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1002116-23.2023.8.26.0400](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 06/11/24).

“APELAÇÕES - Julgamento conjunto dos recursos relativos às ações nº 1024651-91.2024.8.26.0405, 1024687-36.2024.8.26.0405, 1024696-95.2024.8.26.0405, 1024691-73.2024.8.26.0405, 1024704-72.2024.8.26.0405 - Sentenças proferidas nas ações que são idênticas, com as mesmas partes e razões recursais, nas quais houve o pronunciamento da conexão entre os feitos - Necessidade de julgamento conjunto reconhecida, em sede recursal, em prol da economia e celeridade processual. JUSTIÇA GRATUITA - Omissão na apreciação da pretensão - Falha que deve atuar em favor da garantia constitucional do acesso à jurisdição, presumindo-se o deferimento do pedido de gratuidade, principalmente considerando a declaração de pobreza firmada pelo autor - Direito de o autor litigar sob os auspícios da gratuidade processual que não pode ser afastado. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de extinção, sem exame do mérito, com determinação de aditamento da petição inicial da ação ajuizada precedentemente, para cumular os pedidos feitos nesta ação, prosseguindo-se somente naqueles autos - Razoabilidade - Observada a repetição das ações, existindo apenas pequena distinção em relação as causas de pedir remotas, que se referem a contratos distintos, incide à espécie a norma do art. 327 do CPC - Ausência de prejuízo - Precedentes - Providência que encontra respaldo no Enunciado nº 6 do Comunicado CG nº 424/2024 da Corregedoria Geral de Justiça - Reconhecimento de litigância de má-fé mantido - Recursos improvidos, com observação.” (Apelação Cível nº [1024651-91.2024.8.26.0405](#), Apelação Cível nº [1024687-36.2024.8.26.0405](#), Apelação Cível nº [1024696-95.2024.8.26.0405](#), Apelação Cível nº [1024691-73.2024.8.26.0405](#) e Apelação Cível nº [1024704-72.2024.8.26.0405](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 19/11/24).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Responsabilidade civil - Transporte aéreo nacional - Cancelamento de voo - Fato incontroverso - Fenômenos da natureza que se enquadram como caso fortuito ou de força maior, excluindo a responsabilidade do transportador (arts. 393 e 734 do CC) - Ademais, ainda que se queira imputar responsabilidade objetiva ao transportador, o autor não comprovou o alegado dano extrapatrimonial - Situação em que o dano moral não decorre in re ipsa, necessitando ser comprovado, conforme orientação do STJ - Ré promoveu as medidas necessárias e possíveis para que o autor chegasse ao destino, com reacomodação no primeiro voo disponível, além da devida prestação de assistência material - Fatos retratados pelo autor que não ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos do cotidiano - Precedentes do C. STJ e desta E. Corte de Justiça - Sentença reformada - Sucumbência a cargo do autor - Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1046824-46.2023.8.26.0114](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 27/11/24).

“Monitória – Contrato de comissão mercantil – Ação monitória fundada em notas fiscais oriundas de contrato de comissão mercantil com licença de uso da marca, em notas de débito oriundas de contrato de comissão mercantil, bem como em notas fiscais oriundas de contrato de franquia empresarial - Embargos ao mandado opostos pelos réus-embargantes que foram acolhidos em parte, apenas em relação ao índice de atualização monetária do débito - Réus-embargantes que se insurgiram somente contra a incidência dos juros moratórios de 1% ao mês e da multa contratual de 10% - Descabimento – Inaplicabilidade do instituto da "supressio" no caso em tela - Eventual postergação da autora-embargada na cobrança dos débitos, realizada dentro do prazo prescricional, que não induz à crença de que eles não mais seriam cobrados – Precedentes do TJSP - Juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 10% sobre o débito que estão expressamente previstos nos ajustes – Impossibilidade de redução da multa para 2% - Hipótese em que não se cuida de relação consumerista. Sucumbência – Honorários advocatícios – Caso em que, de todos os

pedidos formulados pelos réus-embargantes, apenas a alteração do índice de correção monetária do débito foi acolhida – Autora-embargada que sucumbiu de parte mínima – Art. 86, parágrafo único, do atual CPC - Perda a ser considerada para a fixação da sucumbência que não é a perda quantitativa, mas a qualitativa – Sentença de acolhimento parcial dos embargos monitórios mantida – Apelo dos réus-embargantes desprovido.” (Apelação Cível nº [1013852-89.2022.8.26.0071](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 27/11/24).

“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório. Sentença de parcial procedência em relação ao segundo apelado, mas que declarou a ausência de responsabilidade da instituição financeira. Inconformismo do autor. 1. Fraudes na contratação de portabilidade de empréstimo consignado e na devolução, por PIX e transferência bancária, do valor recebido pelo consumidor. Banco requerido que não demonstrou a autenticidade da contratação eletrônica. A colagem digital de fotografia nitidamente desfocada do consumidor em instrumento contratual não se equipara à contratação por biometria facial. Nulidade do contrato. Caso específico da corré, Trevo Investimentos, que é recorrente no tribunal, uma vez que a empresa se apresenta como correspondente bancária para realizar supostas portabilidades, as quais findam em fraude tanto na realização de um contrato de empréstimo não pedido pelo consumidor, quanto na devolução indevida do valor para terceiros. Responsabilidade solidária do banco e do correspondente bancário pelos prejuízos causados ao requerente em razão do caso fortuito interno. Súmula 479, do STJ. 2. Compensação dos valores creditados na conta corrente do autor. Inadmissibilidade. Demandante que não se beneficiou da quantia creditada em sua conta corrente, pois devolveu a maior parte dos valores ao correspondente bancário. Fato que se inseriu no contexto da fraude, motivo pelo qual é válido o pagamento realizado de boa-fé ao credor putativo. Inteligência do art. 309 do CC. Deve o autor restituir ao banco a parte restante, ainda que de menor vulto (R\$5.092,64), que recebeu em razão do contrato fraudado. **Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor parcialmente provido.**” (Apelação Cível nº [1000767-73.2021.8.26.0458](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 27/11/24).

“APELAÇÃO. EMBARGOS à execução. Sentença de procedência. Inconformismo do embargado. Duplicatas mercantis. Os embargantes, administradores da empresa MINERAÇÃO CARÁIBA S/A, assinaram as duplicatas na qualidade de avalistas da dívida contraída por referida pessoa jurídica. Ausência de erro ou dolo na celebração do aval. Ainda que o "contrato mãe" da operação financeira não tenha cláusula de garantia, é certo que os embargantes assumiram a obrigação de pagar a dívida no momento em que assinaram as duplicatas na condição inequívoca de avalistas. Aplicação do princípio da autonomia cambiária. **Sentença reformada. Recurso provido.**” (Apelação Cível nº [1013050-67.2023.8.26.0100](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 27/11/24).

“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido indenizatório. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. 1. Contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude de terceiros. Requerido que não demonstrou a autenticidade da adesão ao produto bancário. Controvérsia recursal restrita à aos valores dos danos morais e dos honorários advocatícios. 2. Pretensão de indenização por danos morais. Desconto indevido em verba alimentar. Fixação da indenização em R\$ 7.000,00, que observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Honorários advocatícios. Verba fixada em 10% da condenação que se mostra

irrisória. Devida a fixação com base no valor do proveito econômico, que consiste na soma dos danos morais e do valor do contrato declarado nulo. **Sentença reformada. Recurso provido em parte.**” (Apelação Cível nº [1018430-62.2023.8.26.0006](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 27/11/24).

“**APELAÇÃO.** Ação de cobrança de sobrestadia de container (demurrage). Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. **Preliminares rejeitadas.** Alegações de inépcia da inicial e ausência de documentos indispensáveis não acolhidas. A petição inicial atende aos requisitos processuais e os documentos juntados são suficientes para o deslinde da controvérsia **Mérito.** A relação entre as partes não se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de relação comercial. Cobrança devida, especificada no contrato. Container devolvido após o período de free time, decorrente do transporte marítimo de mercadorias, desembarcadas em território nacional. A taxa de sobrestadia possui caráter indenizatório, remunerando o proprietário pelo tempo extra de retenção do container. A cobrança de taxa portuária também foi discriminada e prevista no conhecimento de transporte. **Sentença mantida. Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1029016-42.2023.8.26.0562](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 27/11/24).

“Apelação cível – Ação regressiva – Seguradora que realizou pagamento de indenização para segurado, em vista de extravio de bagagem ocorrido em transporte aéreo internacional, e busca, por meio da presente ação, a condenação da companhia aérea ao ressarcimento da quantia paga – Sentença que julgou procedentes os pedidos – Inconformismo da companhia aérea – Acolhimento. Preliminar lançada em contrarrazões - Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal - Rejeição - Requisitos do art. 1.010 do CPC preenchidos - Preliminar afastada. Mérito - Valor indenizatório que já havia sido pago pela companhia aérea, antes do pagamento da indenização pela seguradora - Falta de cautela na verificação de tais informações por parte da autora - Pedido administrativo de ressarcimento feito pelo segurado para a autora antes do pagamento pela companhia aérea – Irrelevância – A partir do momento em que o passageiro recebeu a indenização, ele deixou de ostentar tal direito, de modo que não é possível conceber-se a sub-rogação de direito inexistente – Precedentes do C. STJ e desta Corte de Justiça – Pagamento que teria sido feito pela companhia aérea para pessoa distinta do beneficiário – Impertinência – Indenização paga à esposa do passageiro que com ele viajava, sendo que ambas as passagens continham o mesmo número de reserva, a impossibilitar o reconhecimento de que tal pagamento não poderia ser considerado, como afiançado pelo juízo singular - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1013548-32.2024.8.26.0100](#), Rel. Jorge Tosta, j. 27/11/24).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Alegação da parte agravante de nulidade por ausência de intimação a respeito da avaliação dos bens imóveis realizada pelo perito judicial. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a ausência da intimação prevista no artigo 474 do Código de Processo Civil não ocasiona nulidade absoluta. Agravante que não demonstrou a existência de prejuízo, apenas afirma de forma genérica que a avaliação está eivada de vícios, sem apontar quais sejam esses vícios, e que constitui elemento demasiadamente singelo para se contrapor ao laudo pericial apresentado no processo. Agravante que pôde se insurgir em face do laudo, sendo que o perito judicial respondeu a todos os questionamentos que foram apresentados. Decisão mantida. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2144014-09.2024.8.26.0000](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 27/11/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – ARRESTO CAUTELAR – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens dos agravados e de determinação a terceiro de depósito judicial dos dividendos, também determinando a suspensão do feito principal com fundamento no art. 134, §3º do CPC – II – Agravante que pretende o arresto cautelar de bens em nome dos agravados, requeridos no incidente de desconconsideração de personalidade jurídica, além de expedição de ofício à empresa terceira ao feito, para que esta deposite em juízo os eventuais e futuros dividendos a serem partilhados em favor da coagravada, que detém 35,27% de participação na referida empresa – Agravante, ademais, que defende que a suspensão de que trata o art. 134, §3º do CPC não engloba o executado originário, devendo o feito contra ele prosseguir – III - Anterior previsão do arresto contida nos arts. 813 e 814 do ACPC, que não tem correspondência no NCPC – Nova disciplina legal prevista nos arts. 830 e 301 do NCPC, que não contém requisitos específicos e objetivos como anteriormente – IV – Inobstante a prévia ausência de citação dos requeridos, ora agravantes, estão presentes indícios concretos de que o executado esteja em situação de insolvência – Pesquisas de ativos financeiros e veículos via sisbajud e renajud que restaram negativas – Executado que se valeu de empresas das quais é sócio, juntamente com os demais sócios destas empresas, para blindar seu patrimônio, em evidente desvio de finalidade - V - Presença dos requisitos legais que autorizam a concessão de tutela cautelar de urgência para assegurar o direito do credor – Aplicação do art. 301, c.c. art. 799, VIII, do NCPC – Tutela provisória de urgência deferida para o arresto cautelar de ativos financeiros em nome dos ora agravados com a ressalva de que eventuais bens arrestados devem permanecer constritos, até a efetiva implementação do contraditório e da ampla defesa – Tutela provisória também deferida para determinar a expedição de ofício à terceira para que deposite em juízo os eventuais e futuros dividendos a serem partilhados em favor da coagravada – VI – Suspensão de que trata o art. 134, §3º do CPC que tem por objetivo impedir a injusta constrição do patrimônio daquele que não integra a lide originária – Suspensão que não se dirige ao executado originário, sob pena de prejudicar o próprio credor que instaura o incidente – Instauração do incidente de desconconsideração da personalidade jurídica que não suspende a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários - Enunciado 110 na II Jornada de Direito Processual Civil do CJF - VII - Precedentes – Decisão reformada – Agravo provido.” (Agravo de Instrumento nº [2219386-61.2024.8.26.0000](#), Rel. Salles Vieira, j. 31/10/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA ANTECIPADA – CLUBE – SÓCIO - REQUISITOS LEGAIS – I - Decisão agravada que, em face do pedido de reconsideração formulado pelo réu, ora agravante, manteve a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela autora, ora agravada, determinando a expedição de mandado proibitório, com o fim de impedir o réu de ameaçar a posse sobre o imóvel objeto da ação – II – Agravante que sustenta que a autora, ora agravada, ocupa o imóvel sem animus domini, tendo deixado ela de cumprir os requisitos previstos em seu estatuto para conservar sua condição de sócia, sendo incabível sua permanência no imóvel – III – Hipótese em que a autora, ora agravada, está na posse do imóvel desde 1999 - Agravante que pretende a retomada do imóvel sob o argumento de que a agravada perdeu sua qualidade de sócia do clube recorrente e, por conseguinte, do direito de uso da unidade

habitacional nele localizada – Pretensão de iminente retomada do bem pelo réu há menos de ano e dia – Posse nova – Procedimento das ações possessórias regido pelos arts. 554 e ss do CPC – Autora que defende que, a si e sua família foi designada uma área exclusiva, dentro do clube réu, consistente no imóvel objeto da ação, por ser seu pai o fundador – Comprovação de que a autora é filha do fundador do clube recorrente, ao qual foi reservada, de forma permanente, a presidência do clube – Hipótese, ademais, em que não restou cabalmente demonstrada a alegada perda da qualidade de sócia – Autora que demonstrou sua posse, a iminente turbulação ou esbulho e sua data – Inteligência do artigo 561 do CPC – Cabível a expedição de mandado de interdito proibitório – Liminar mantida - IV – Agravo interno prejudicado - Decisão mantida – Agravo improvido.” (Agravo de Instrumento nº [2222222-07.2024.8.26.0000](#), Rel. Salles Vieira, j. 31/10/24).

“APELAÇÃO – Embargos à execução – Acordo judicial celebrado entre as partes – Sentença de procedência – Recurso das exequentes. DAS PRELIMINARES ARGUIDAS EM RESPOSTA – DA DESERÇÃO – Descabimento – Parte apelante que comprovou o recolhimento tempestivo do preparo – Preliminar afastada. DA PERDA DA CAPACIDADE PROCESSUAL – Alegação de ausência de regularização do polo processual adverso após o falecimento de uma das apelantes – Outra apelante que juntou aos autos documentos pertinentes e necessários à regularização processual em comento – Ratificação de todos os atos processuais praticados desde a morte da recorrente – Preliminar afastada. DA LITISPENDÊNCIA – Inocorrência – Execuções n. 1050312-85.2022.8.26.0100 e n. 1078464-27.2014.8.26.0100 que, apesar das mesmas partes, têm objetos distintos – Preliminar rechaçada. DA PRESCRIÇÃO – Não verificação – Obrigação a ser cumprida em até 30 meses após a data de celebração do acordo judicial – Início da contagem do prazo prescricional em 18.09.2017 – Término do prazo quinquenal em 18.09.2022 – Execução ajuizada aos 19.05.2022 – Despacho que ordenou a citação proferido em 19.08.2022 – Comparecimento de todos os executados aos autos em petição protocolada aos 03.10.2022 – Inteligência do art. 240, §1º, do CPC – Efeitos do despacho que determina a citação retroagem à data da propositura da ação – Polo exequente que não deixou de tomar as providências necessárias à citação dos devedores – Execução ajuizada antes do término do prazo de 05 anos – Prescrição da pretensão executória não configurada – Preliminar rechaçada. DO MÉRITO – Execução n. 1050312-85.2022.8.26.0100, em face da qual foram opostos os presentes embargos executórios (1102693-70.2022.8.26.0100), tem objeto bastante específico: a satisfação do "saldo remanescente" previsto na cláusula 2.4 de acordo judicial celebrado entre as partes no âmbito de outra execução (1078464-27.2014.8.26.0100) – Sentença desafiada que julgou os embargos procedentes com base na cláusula 2.3 do contrato de compra e venda de ações, a qual, todavia, foi substituída pelas disposições da cláusula 2.4 do acordo judicial – Título executivo judicial (especificamente sua cláusula 2.4) que estampa dívida certa, líquida e exigível – Valor do "saldo remanescente" que é obtido a partir de operação aritmética não complexa e correspondente ao preço originalmente fixado no contrato de compra e venda de ações abatidos os valores decorrentes das outras cláusulas de pagamento – Descabimento da alegação de que o "saldo remanescente" estaria submetido a condição cujo implemento não foi comprovado nos autos – Cláusula 2.4 do acordo judicial que expressamente prevê que o valor deverá ser quitado independentemente de quaisquer condições ou restrições – RECURSO PROVIDO. DA CONCLUSÃO – PRELIMINARES ARGUIDAS EM RESPOSTA AFASTADAS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – RECURSO PROVIDO NO MÉRITO.” (Apelação Cível nº [1102693-70.2022.8.26.0100](#), Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 07/11/24).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – I – Sentença de improcedência – Recurso dos autores – II - A Constituição não exige que a sentença seja extensamente fundamentada, mas que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento - Hipótese em que o juiz fundamentou sua decisão de forma clara – Ausência de afronta aos arts. 93, IX, da CF e 489, § 1º, II, do NCPC - Preliminar afastada”. “APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESISTÊNCIA DOS AUTORES – PERCENTUAL DEVIDO – ARRAS – MULTA – TAXA DE FRUIÇÃO – DEMAIS DESPESAS - BENFEITORIAS - I – Relação de consumo caracterizada – Partes que firmaram compromisso de compra e venda - Rescisão contratual em decorrência da desistência dos autores – Possibilidade – Inteligência das Súmulas nºs 1, 2 e 3 deste E. TJ, bem como da Súmula nº 543 do C. STJ – Diante das peculiaridades do caso concreto, revela-se adequada a condenação da ré à devolução de 80% dos valores pagos – Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Indenização apta a indenizar a ré pelas despesas de administração e desfazimento do negócio, bem como os gastos administrativos e publicitários, até que obtenha êxito na recomercialização do bem – Cláusula contratual que fixa percentual diverso que se revela abusiva – Cláusula contratual declarada nula – Inteligência do art. 51, inciso IV, do CDC - Precedentes – II – Pagamento do sinal/arras que constitui parte do preço - Impossibilidade de sua retenção integral - Valor que integra o montante a ser restituído – Impossibilidade, ainda, de incidência de multa contratual pelo desfazimento do negócio – Cláusula contratual abusiva também declarada nula - Precedentes – III – Sobre o valor a ser restituído aos autores incidirá correção monetária, desde cada desembolso, e juros de mora, após o trânsito em julgado da condenação, tendo em vista que a rescisão contratual deu-se por culpa dos autores, inexistindo inadimplemento da ré - Precedentes do C. STJ e deste E. TJ – IV - Devida a condenação dos autores ao pagamento de taxa de fruição, desde o período em que a posse sobre o bem lhes foi transferida, até a efetiva devolução do bem, no percentual equivalente a 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, o qual não poderá exceder a 10% dos valores efetivamente desembolsados - Precedentes do C. STJ e deste E. TJ – V – Devida, ainda, a cobrança de eventuais valores relativos a impostos, contas de consumo e taxas condominiais devidas durante o período de ocupação e que não tenham sido adimplidas pelos autores – VI – Reconhecido o direito dos autores à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel – Precedentes - Apuração em ulterior fase de liquidação de sentença, autorizando-se eventual compensação entre as partes - Ação parcialmente procedente – Sentença reformada - VII - Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente acolhidas - Caracterizada a sucumbência recíproca – Inteligência do art. 86, caput, do NCPC – Partes que arcarão com as custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios sucumbenciais - Apelo parcialmente provido”. (Apelação Cível nº [1001099-91.2021.8.26.0247](#), Rel. Salles Vieira, j. 28/11/24).

37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação – Transporte aéreo nacional – Ação de indenização por danos materiais, morais e pela perda de uma chance – Sentença de parcial procedência – Irresignação de ambas as partes. Preliminar de deserção rejeitada – Valor do preparo complementado corretamente pelo autor, em conformidade com o art. 1.007, § 2º, do CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL – Atraso no desembarque em aeroporto, acarretando a perda do voo de conexão e, por conseguinte, da prova oral em

concurso que o autor realizaria no dia subsequente – Companhia aérea que atribuiu o fato a supostos problemas operacionais no solo, questão que, no entanto, não a exime de responsabilidade, por configurar fortuito interno – Ausência de culpa concorrente do autor em relação à exiguidade do tempo para embarcar no voo de conexão, porquanto o escalonamento destes, seus respectivos horários e a disponibilização das passagens para aquisição são de responsabilidade da companhia aérea, que descumpriu a oferta e a obrigação de resultado contraída – Falha na prestação de serviços caracterizada – Precedentes deste E. Tribunal. DANO MATERIAL – Necessidade de reparação dos gastos relacionados à participação do candidato em cada etapa do certame, ante a desclassificação causada pela perda do voo – Indenização, contudo, limitada às despesas efetivamente comprovadas pelo autor, com exclusão de uma das hospedagens agendadas, tendo em vista que, à luz do chamado "duty to mitigate the loss", corolário da boa-fé objetiva, a parte lesada deve tomar todas as medidas razoáveis para reduzir seus prejuízos, o que estava ao alcance do autor, em virtude da possibilidade de cancelamento gratuito da reserva. DANO MORAL – Ocorrência – Valor da indenização mantido em R\$ 10.000,00, diante do transtorno causado pela perda da prova oral e das dificuldades enfrentadas nas negociações que antecederam e sucederam a situação consumada, sem desconsiderar, por outro prisma, o fornecimento de assistência material pela ré, bem como o fato de que maior seria a lesão extrapatrimonial se a viagem se desse com mais antecedência ou maior intervalo entre os trechos e, mesmo assim, fosse frustrada, porquanto a profundidade do dano moral guarda direta proporcionalidade com o grau valorativo que a parte prejudicada direciona à prevenção da lesão – Princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica. PERDA DE UMA CHANCE – Desclassificação do concurso público para o cargo de Promotor de Justiça causada pelo não comparecimento do autor à prova oral, após ter perdido o voo de conexão – Chance concreta, real e séria que restou, de fato, minada – Entendimento do C. STJ no sentido de que, "na configuração da responsabilidade pela perda de uma chance, não se vislumbrará o dano efetivo mencionado, sequer se responsabilizará o agente causador por um dano emergente, ou por eventuais lucros cessantes, mas por algo intermediário entre um e outro, precisamente a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa, que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado" – Indenização que se dá pela chance perdida, e não pela vantagem que se deixou auferir, devendo atender ao princípio da razoabilidade – "Quantum" fixado em R\$ 60.808,84, correspondente a dois subsídios previstos no edital do concurso público, acrescido de correção monetária desde a publicação do acórdão, conforme Súmula nº 362 do STJ, aplicada por analogia, e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual. Recurso do autor parcialmente provido; apelo da ré improvido." (Apelação Cível nº [1001638-41.2023.8.26.0553](#), Rel. Afonso Celso da Silva, j. 12/11/24).

“Apelação – Ação de cobrança – Contrato de representação comercial – Sentença de parcial procedência, reconhecendo que, no curso da relação contratual, as requeridas estornaram indevidamente valores das comissões e bonificações da empresa autora (representante) – Determinação, na r. sentença, de apuração de tais montantes em sede de liquidação de sentença – Recursos da pessoa jurídica autora e da correquerida Embratel. Representação comercial – Empresa autora que atuava como representante comercial das requeridas – Intermediação de vendas de assinaturas de internet, telefone fixo, TV e correlatos – Valores que eram pagos pelas requeridas à autora a títulos de comissão e bonificação, quando da ativação da assinatura dos produtos pelos consumidores/clientes. Contudo, caso os clientes cancelassem os produtos contratados em até 120

dias, as comissões e bonificações eram estornadas – Demanda fundada em alegações da autora de que as requeridas realizavam estornos irregulares, isto é, estornavam as comissões e bonificações mesmo quando os clientes não solicitavam o cancelamento dentro do prazo de 120 dias – R. sentença que constatou que, de fato, ocorreram estornos irregulares, determinando que os valores sejam apurados em liquidação de sentença. 1. RECURSO DA CORREQUERIDA EMBRATEL. Pretensão à reforma integral do julgado, com a improcedência da demanda – Alegação de que a empresa autora não teria comprovado devidamente a irregularidade dos estornos praticados e que a autora nunca teria reclamado de tais estornos, configurando o ajuizamento da presente demanda como evidente comportamento contraditório – Não acolhimento. Conjunto probatório acostado aos autos, bem como depoimento das testemunhas em audiência de instrução, a demonstrar que, efetivamente, ocorreram estornos irregulares – Constatação de que diversos clientes permaneciam ativos por mais de 120 dias e, mesmo assim, as requeridas estornavam as comissões e bonificações da representante – Ademais, perícia técnica, por especialista em telecomunicações, que não foi realizada por inação, omissão e não cooperação das requeridas, que se recusaram a oferecer acesso aos documentos, conforme certificado pelo d. juízo "a quo" em decisão proferida nos autos. Inexistência, ademais, de comportamento contraditório por parte da empresa autora, já que as testemunhas expuseram que os donos da empresa, por diversas vezes, reclamavam sobre os estornos indevidos aos encarregados das requeridas, que apenas prometiam que a situação seria verificada. Recurso da correquerida Embratel que não comporta acolhida em seu pedido principal. 2. RECURSO DA EMPRESA AUTORA Pretensão da autora, nesta sede recursal, de condenação das requeridas ao pagamento das indenizações previstas nos artigos 27, alínea "j", e 34, ambos da Lei nº 4.886/65; e do reconhecimento dos valores tais como pedidos na inicial, isto é, R\$ 346.656,72 a título de comissão e R\$ 144.581,10 a título de bonificação, sem que haja a necessidade de liquidação de sentença para comprovação de tais montantes. 2.1. INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Conforme se extrai da Lei nº 4.886/65, as indenizações ali previstas somente são devidas nos casos de rescisão do contrato sem causa justificada, o que não ocorreu na hipótese – Contrato de representação comercial discutido na presente lide que foi rescindido por motivo justificado – Prova documental juntada aos autos – Ademais, o reconhecimento de eventual ilegalidade da rescisão motivada não foi objeto dos pedidos formulados na inicial, tampouco em sua emenda, razão pela qual não está sujeito à apreciação. Incabível, portanto, a condenação das requeridas ao pagamento das indenizações. 2.2. PRETENSÃO DA AUTORA AO RECONHECIMENTO DOS VALORES POSTULADOS NA INICIAL E CONSEQUENTE AFASTAMENTO DA NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS MONTANTES DEVIDOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Pedido da autora que não merece acolhida – Conforme o cálculo juntado com a inicial, a empresa autora pretende cobrar todos os valores estornados no período, além de valores de outras naturezas, o que não se pode admitir. Conjunto probatório dos autos a demonstrar que ocorreram estornos irregulares, como já exposto – Contudo, apenas parte dos estornos foi indevida – Não obstante, a requerente pretende a cobrança de todos os valores estornados, como se todos os valores tivessem sido descontados de forma irregular, o que não procede. Necessidade, portanto, de apuração em sede de liquidação de sentença dos valores devidos pelas requeridas à autora, que consistem nos estornos irregulares, conforme bem determinado em primeiro grau. Observação, contudo, de que as empresas requeridas ficam compelidas a acostar aos autos de liquidação toda a documentação (relatórios, demonstrativos, notas fiscais, planilhas de vendas, fichas cadastrais de clientes, comissionamentos e estornos) que esteja em seu poder relativamente aos ajustes havidos entre as partes, necessária para a adequada apuração dos valores devidos nos moldes da sentença. Possibilidade do d.

Magistrado da fase executiva, se assim entender, valer-se de aplicação de multas cominatórias e/ou outros meios coercitivos previstos na legislação, inclusive da busca e apreensão, a fim de obter os documentos. Outrossim, não sendo possível obter a documentação, em razão de eventual recusa das requeridas, poderá ser convertida a obrigação em perdas e danos, em valor a ser arbitrado pelo juízo, além de eventual apuração de litigância de má-fé. 3. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DA CORREQUERIDA EMBRATEL. Pretensão subsidiária da correquerida à limitação dos valores devidos à autora àqueles pleiteados na inicial – Acolhimento – Valores devidos pelas requeridas que, após liquidados, não deverão ultrapassar os montantes postulados na inicial, com os consectários de praxe – Princípio da adstrição – Inteligência do contido no artigo 492 do Código de Processo Civil. 4. DISPOSTIVO. Recurso da empresa autora improvido; recurso da correquerida Embratel parcialmente provido, em seu pedido subsidiário.” (Apelação Cível nº [1011472-88.2018.8.26.0506](#), Rel. Afonso Celso da Silva, j. 12/11/24).

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Prestação de serviços. Transporte rodoviário de cargas. Reclamação trabalhista. Competência da justiça comum reconhecida pelo TRT. Vínculo empregatício. Não caracterização. Elementos que demonstram contratação nos termos da Lei nº 11.442/07. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [0033303-93.2023.8.26.0100](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 23/10/24).

“INDENIZATÓRIA. Contrato de transporte marítimo internacional de carga. Danos materiais. Ausência de relação de consumo. Inaplicabilidade do CDC. Cláusula de eleição de foro estrangeiro. Dicção do art. 25, do CPC. Impossibilidade de processamento e julgamento da demanda pela Justiça Brasileira. Precedentes. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1017820-72.2024.8.26.0002](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 23/10/24).

“DIREITO CIVIL. TRANSPORTE MARÍTIMO. AÇÃO REGRESSIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. Cláusula de eleição de foro que é válida apenas entre as partes contratantes, não vinculando a seguradora, sub-rogada por força de lei. Alegação de ilegitimidade ativa afastada. Seguradora que possui legitimidade para cobrança de valores pagos a empresa segurada, contratante da transportadora, independentes do destinatário do pagamento. Precedentes deste Tribunal. Preliminares afastadas. 2. Transporte de mercadorias. Direito de regresso da seguradora disciplinado pelo art. 786, CC. Entendimento da Súmula 188 do STF. 3. Responsabilidade da transportadora pelas avarias ocorridas no transporte da mercadoria, já que integra a cadeia de transporte. Sinais de danos. Responsabilidade objetiva da transportadora. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. RATIFICAÇÃO DO JULGADO. Artigo 252 do Regimento Interno do TJSP. Aplicabilidade. Sentença mantida. Honorários recursais devidos. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1030607-39.2023.8.26.0562](#), Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 23/10/24).

“APELAÇÃO. Reclamação trabalhista. Prestação de serviços de transporte de cargas. Confissão da ré quanto à contratação do autor, em agosto de 2016, para trabalhar como motorista carreteiro.

Alegação de alteração posterior da relação jurídica, com pretensão de que seja reconhecida a contratação de transportador autônomo de cargas, nos moldes da Lei 11.422/2007. Ausência de demonstração dos requisitos elencados na referida lei, a fim de comprovar a relação comercial autônoma. Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48 no sentido de que "1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista". Inobservância do entendimento previsto no item 3 da decisão do STF. Inviabilidade de se reconhecer a natureza comercial da relação jurídica sub judice. Relação comercial que não foi minimamente comprovada à luz do diploma legal em comento. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença reformada, com determinação de retorno dos autos à Justiça do Trabalho. Recurso provido, com determinação." (Apelação Cível nº [0012819-83.2021.8.26.0405](#), Rel. Flávio Cunha da Silva, j. 23/10/24).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Segunda fase - Contrato de prestação de serviços bancários - Contas apresentadas pelo réu rejeitadas - Insurgência das partes - JUSTIÇA GRATUITA - Documentos carreados pela requerente em sede recursal que justificam a concessão do benefício (Art. 98, CPC) - Gratuidade de justiça concedida. **PRELIMINARES** - Nulidade da sentença por ausência de fundamentação - Não ocorrência - Teses discutidas nos autos devidamente apreciadas - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Desnecessidade de dilação probatória - Suficiência das provas apresentadas - Princípio do livre convencimento motivado - Ausência de interesse de agir - Descabimento - Autora que especificou de forma clara e concreta os motivos que justificam a provocação do Poder Judiciário e a necessidade da prestação de contas - Decisão dessa Turma Julgadora em Agravo de Instrumento interposto pelo banco apelante que já enfrentou a matéria - Preliminares afastadas. **PRESTAÇÃO DE CONTAS** - Possibilidade - Titular de conta-corrente que tem interesse processual na prestação de contas a fim de apurar o destino do dinheiro depositado - Análise da conformidade das cobranças das tarifas com as cláusulas estipuladas em contrato - Comportamento desidioso da instituição financeira requerida - Aplicação do que disposto no art. 550, § 5º, do CPC - Entendimento majoritário do E. STJ - Contas apresentadas a destempo pelo banco réu, não lhe sendo lícito impugnar os cálculos apresentado pela autora - Sanção que se impõe - Impugnações do banco réu ao laudo pericial elaborado nos autos que não merecem subsistir - Compensação que decorre de lei - Partes que são ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra e as dívidas preenchem os requisitos do art. 369 do Código Civil - Peça recursal que deu enfoque a existência de demanda em que o requerido estaria buscando o adimplemento do débito - Inovação recursal - Fundamentos não aventados no juízo a quo - Violação ao duplo grau de jurisdição - Não conhecimento dessa parte do apelo da autora - Impugnação ao valor apurado da compensação que não merece guarida - Aplicação da taxa SELIC - Impossibilidade - Erros materiais no dispositivo da r. sentença recorrida - Incontrovérsia - Correção que se impõe - **Sentença reformada** - **RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.**” (Apelação Cível nº [0003614-22.2015.8.26.0411](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 06/11/24).

“AÇÃO REGRESSIVA. Seguradora sub-rogada. Transporte aéreo de mercadorias. Tema 210, do STF. Prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal sobre a matéria envolvendo a indenização

material em transporte aéreo internacional de carga. Sinistro. Perda/extravio. Responsabilidade objetiva da transportadora. Limitação do valor indenizatório a 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma da carga extraviada. Observância ao artigo 22, item 3, da Convenção de Montreal. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1058616-76.2022.8.26.0002](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 06/11/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédula de Crédito Bancário - Inadimplemento - Decisão que deferiu a tentativa de bloqueio de ativos financeiros até o último valor indicado, via SISBAJUD, com inserção reiterada (teimosinha) por 30 dias, bem como a penhora dos imóveis de propriedade dos executados, servindo a decisão como termo de penhora, ressaltando que a impenhorabilidade não pode ser reconhecida, diante da insuficiência da prova apresentada, razão pela qual rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula nº 5.687 do Oficial de Registro de Imóveis de Tubarão/SC e, quanto ao imóvel objeto da matrícula nº 31.146 do mesmo Oficial de Registro, não cabe aos devedores defender em nome próprio direito alheio - Além disso, afastou a alegação de incompetência territorial, considerando válida a cláusula de eleição, de acordo com o Art. 63, § 1º, do CPC - Por fim, da suposta essencialidade do dinheiro que venha a ser bloqueado e do princípio da manutenção da empresa não decorre impenhorabilidade - IRRESIGNAÇÃO dos executados - Pretensão de imediata suspensão da execução e da ordem de bloqueio, bem como da penhora de dois dos imóveis indicados, por suposta impenhorabilidade, requerendo ainda que seja mantida apenas a penhora de 20 dos 22 imóveis indicados, como garantia do Juízo, em detrimento da penhora de valores - DESCABIMENTO - Execução que se desenvolve no interesse do credor - Exequente que detém a prerrogativa de indicação de bens à penhora - Inteligência do art. 829, § 2º, CPC - Ordem preferencial de penhora expressamente prevista no inciso I, § 1º do Art. 835 do CPC - Executados que não se desincumbiram de seu ônus de demonstrar que a penhora exclusiva dos imóveis indicados, em detrimento da penhora de dinheiro, será mais eficaz e menos onerosa - Ademais, nos termos do § 2º, do citado artigo 835, a fiança bancária e o seguro garantia judicial, equiparam-se ao dinheiro para fins de substituição, mas não os bens imóveis - Manutenção da ordem - Princípio do melhor interesse do credor, que não viola o da menor onerosidade do devedor - Não demonstrado o desacerto da decisão - Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça - **DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2290246-87.2024.8.26.0000](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 27/11/24).

“INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. "Golpe da Central de atendimento". Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Falha na prestação de serviço. Dados pessoais vazados. Transações realizadas na data dos fatos, em valores elevados e em sequência, o que indica a ocorrência da fraude. Operações que claramente fogem do perfil do cliente. Ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dicção do artigo 14, § 3º, do CDC. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Dano moral *in re ipsa*. Caracterizado. *Quantum* indenizatório mantido em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Por fim, calibra-se de ofício, os juros de mora relativos as condenações de danos materiais e morais, à taxa de 1% ao mês até o dia anterior ao da vigência da Lei n. 14.905/2024 e, a partir daí, serão calculados na forma do artigo 406, § 1º, do CPC, alterado pela referida lei, contados desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual. RECURSO DESPROVIDO, com

observação.” (Apelação Cível nº [1051489-66.2023.8.26.0224](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 27/11/24).

“REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. Superendividamento. Preliminares afastadas. Sentença de improcedência. Impossibilidade. Petição inicial que contém todas as informações e documentos necessários à instauração do processo. Inobservância do rito processual especial para a ação de repactuação de dívidas, prevista no Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei nº 14.181/2021. Necessidade de realização da audiência de conciliação. Se infrutífera, dar-se-á prosseguimento à segunda fase do procedimento. Sentença anulada, para prosseguimento do feito na forma dos artigos 104-A e 104-B, do CDC. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000268-38.2024.8.26.0150](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 27/11/24).

DIREITO PRIVADO 3

25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação Cível – Locação de Bem Móvel - Ação indenizatória - Autor vítima de golpe em operação de locação de veículo – Sentença de procedência – Locadora e sócia que não consentiram com a negociação firmada entre a corré RT&T e o autor por meio de Instrumento Particular de Parceria e Locação - Contrato entre os réus OUROTUR e RT&T que proibia a sublocação, empréstimo ou cessão a terceiros, sem o preenchimento dos requisitos expressos previstos em cláusula contratual específica - Pretensão de responsabilização da locadora e sua sócia por contrato posterior do qual não participaram – Impossibilidade - Relação obrigacional havida entre o autor e a corré RT&T que vincula apenas os contratantes, não produzindo efeitos em relação à corré OUROTUR e sua sócia titular, na condição de proprietária do veículo – Sentença modificada – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1001785-59.2022.8.26.0082](#), Rel. João Antunes, j. 04/11/24).

26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Seguro. Ação de conhecimento condenatória. Sentença de procedência. Apelo da ré. Existência de disposição prevendo a exclusão da cobertura de eventos ocorridos em consequência de pandemia. Óbito do segurado por diversas causas, inclusive contágio pela Covid-19. Impossibilidade da identificação do motivo determinante para a morte. Concausas que afastam a aplicação da cláusula excludente de cobertura. Ilegitimidade da recusa da seguradora. De cujus, que era sócio e administrador da empresa. Condenação ao pagamento da cobertura relacionada à Verba Rescisória afastada. Essa cobertura visa indenizar a empresa estipulante do seguro, com relação aos custos com a rescisão trabalhista, no caso de morte do segurado, por qualquer causa, na qualidade de empregado. Condenação ao pagamento da assistência funeral afastada. Reembolso mediante a apresentação das notas fiscais originais dos gastos realizados. Os autores não comprovaram as alegadas despesas com funeral, não se desincumbindo de seus ônus. Inteligência do artigo 373, I, do CPC. Sentença parcialmente reformada. Apelo parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1000146-45.2022.8.26.0360](#), Rel. Carlos Dias Motta, j. 28/11/24).

“APELAÇÃO – BEM MÓVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Televisor. Vício oculto. Devolução do valor pago, nos termos do art. 18 do CDC. Dano moral configurado, em razão dos dissabores e percalços pelos quais passou o autor. Indenização bem arbitrada, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1004942-97.2024.8.26.0590](#), Rel. Antonio Nascimento, j. 29/11/24).

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Decisões interlocutórias que indeferiram tutela de arresto cautelar, deliberaram sobre matéria de prova e rejeitaram embargos de declaração com imposição de multa. Parcial conhecimento. Tutela cautelar. Ausência dos requisitos do art. 301 do CPC. Indevida pretensão de antecipação de penhora, não havendo

sequer sentença condenatória, estando o feito em fase instrutória. Determinação de recategorização das peças processuais reformada, bastando a juntada de link com cópia dos autos pela parte interessada, com determinação para desentranhamento das peças juntadas. Multa por litigância de má-fé afastada, ausentes os requisitos do art. 80 do CPC. Habilitação do espólio. Possibilidade no caso concreto. Demais pedidos não conhecidos. Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que delibera sobre matéria de prova, hipótese não contemplada no art. 1.015 do CPC/2015, não havendo demonstração de urgência ou de inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, ainda, a admitir a aplicação da taxatividade mitigada (Tema nº 988 do STJ). RECURSO, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.” (Agravo de Instrumento nº [2234828-67.2024.8.26.0000](#), Rel. Alfredo Attié, j. 22/10/24).

“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido de reparação de danos. Instalação de equipamentos de geração energia fotovoltaica. Sentença de improcedência, sob o fundamento de que, a despeito da inversão do ônus da prova, a autora não produziu prova mínima de suas alegações e que não há indícios de que a oferta inicial abrangia o fornecimento de 40 placas e que o sistema oferecido seria suficiente para suprir o consumo médio de 1.800 a 2.000 kWh/mês. Recurso apresentado pela parte autora. EXAME: pedido de concessão de gratuidade processual rejeitado. Recolhimento de custas de preparo recursal. Incompatibilidade lógica. Cerceamento de defesa caracterizado. Decisão em que foi afastada a necessidade de produção de prova pericial não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, devendo ser arguida por meio de preliminar de eventual recurso de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, de modo que não há preclusão por conta do julgamento de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a produção da prova técnica e que não foi conhecido por ausência de dialeticidade recursal. Exibição incidental do contrato de prestação de serviços, projeto e demais documentos atinentes à negociação requerida na petição inicial e em apelação. Possibilidade de determinação judicial para exibição dos documentos comuns às partes, sob pena de aplicação das medidas previstas no artigo 400 do CPC. Prova pericial, pretendida pela parte autora, que se mostra em princípio adequada para análise da capacidade de geração, produção média e valor de mercado dos equipamentos instalados, incluindo-se a quantidade de placas solares e se a energia seria suficiente para suprir o consumo médio do estabelecimento. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005723-96.2022.8.26.0297](#), Rel. Celina Dietrich Trigueiros, j. 22/10/24).

“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. Prestação de serviços. Intermediação de hospedagem em plataforma digital. Respeitável sentença de improcedência. Inconformismo da autora afastado. Cancelamento da reserva. Comunicação com antecedência. Anfitrião que comunicou o cancelamento com oito meses de antecedência, tempo suficiente para busca de outra hospedagem. Rápido estorno integral do valor pago. Falha na prestação de serviços não evidenciada. Obrigação de fazer. Requeridas que são intermediadoras. Hospedagem que depende de terceiros. Anfitrião não incluído no polo passivo. Perdas e danos. Prejuízo não comprovado. Dano moral. Mero descumprimento contratual sem repercussão específica, que justifique recompensa pecuniária. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1010641-58.2022.8.26.0196](#), Rel. Dario Gayoso, j. 22/10/24).

“APELAÇÃO – Previdência Privada - Ação Ordinária - Contrato de Fundo Garantidor de Benefício (FGB) – Autora pretende revisão do contrato celebrado com a requerida, sob o fundamento de onerosidade excessiva, com aplicação da teoria da imprevisão - Sentença de improcedência - Apelação da autora, arguição preliminar de cerceamento de defesa, no mérito, insiste na procedência da ação – Exame: Preliminar de cerceamento de defesa afastada - O Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para formação da sua convicção, conforme os artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil – Não comprovada a onerosidade excessiva - Indevida a repactuação ou resolução do contrato, inaplicabilidade dos artigos 317 e 478 do Código Civil - Riscos abrangidos pelo negócio e pela atividade desenvolvida pela autora, inteligência da Súmula 563 do E. STJ - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27ª Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1012336-18.2022.8.26.0529](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 22/10/24).

“LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência dos pedidos reformada. É responsabilidade do locador, ao término do contrato de locação, comunicar às empresas responsáveis pelas contas de consumo do imóvel, como água e energia, o término da relação locatícia, sob pena de responsabilidade pelos danos causados ao locatário em caso de negativação por não pagamento de fatura de consumo. Caso concreto em que a locadora não solicitou a troca de titularidade de fatura de água e o nome do autor foi negativado por fatura não paga. Imobiliária, ademais, que tinha a posse do imóvel e não facultou o acesso da concessionária ao imóvel. Danos morais. Cabimento. Indenização fixada em R\$ 10.000,00. Pedido acolhido. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1009198-11.2023.8.26.0302](#), Rel. Alfredo Attié, j. 12/11/24).

“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer consistente na rematrícula do autor no curso perante a instituição de ensino ré. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Acolhimento. Inobservância das Normas Internas da instituição em razão da ausência de prévia notificação sobre desempenho acadêmico insatisfatório. Abandono do curso decorrente de estado de saúde ansioso-depressivo do aluno. Impossibilidade de recusa baseada em tal fundamento. Restabelecimento do vínculo acadêmico devido. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1048681-38.2024.8.26.0100](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 12/11/24).

“APELAÇÃO – Cumprimento de sentença. Respeitável sentença de extinção por reconhecer satisfeita a obrigação. Apela os autores buscando atualização dos encargos moratórios da condenação até a efetiva liberação dos valores depositados em juízo, além da cobrança de débitos faltantes, como os de pensão alimentícia. Invocam o tema 677 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Depósitos efetuados considerados como garantia do juízo diante da não liberação imediata aos credores. Atualização dos valores depositados que são de responsabilidade do banco depositário, o que não afasta a responsabilidade do devedor em arcar com a correção monetária e juros de mora constantes do título executivo em razão da quantia não ter sido disponibilizada ao credor. Tema 677 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Não comprovado o pagamento da totalidade da pensão alimentícia até o falecimento do autor, devendo eventuais parcelas faltantes serem incluídas no cálculo. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [0003663-36.2017.8.26.0268](#), Rel. Dario Gayoso, j. 12/11/24).

“APELAÇÃO. Ação de usucapião. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Posse direta que teve como origem um contrato de locação não-residencial por prazo determinado. Previsão contratual determinando que ao fim do período de vigência do negócio jurídico, competiria à parte locatária devolver o bem. Não comprovação do cumprimento da referida obrigação. Manutenção na posse que implicou em renovação da relação jurídica por tempo indeterminado. Usucapião não configurada por ausência de posse originária com "animus domini". Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1003581-25.2023.8.26.0220](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 26/11/24).

“APELAÇÃO. Ação de despejo por denúncia vazia. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Não acolhimento. Contrato de locação não-residencial por prazo indeterminado. Direito potestativo do proprietário/locador. Artigo 57 da Lei do Inquilinato. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1004093-08.2023.8.26.0220](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 26/11/24).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. "Gestor online". Representante legal da Empresa autora que teve seu aparelho celular furtado. Impossibilidade de acesso aos serviços, ante a alteração da senha do "e-mail" empresarial utilizado. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só dos autores, que insistem no pedido de indenização moral, pugnando subsidiariamente pela anulação da sentença por cerceamento de defesa pela privação da juntada das gravações das ligações telefônicas realizadas entre as partes. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Juiz, principal destinatário da prova, que detém o livre convencimento. Aplicação do artigo 371 do Código de Processo Civil. Dano moral indenizável não configurado quanto ao autor pessoa física. Dissabor que não passou da esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Pessoa jurídica que pode sofrer dano moral, mas somente em relação à sua honra objetiva, que abrange sua imagem, reputação social, conceito e boa fama no Mercado. Ausência de prova de ofensa no tocante. Mero inadimplemento contratual que não gera, necessariamente, prejuízo moral indenizável. Verba honorária devida ao Patrono da ré que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor pretendido a título de dano moral, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1007072-12.2023.8.26.0100](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 26/11/24).

“APELAÇÃO – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com restituição de honorários contratuais e indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Apelo do contratante – Inexistência de revelia ou de irregularidade na representação processual do advogado, o qual, por possuir capacidade postulatória, ao ingressar nos autos, ratifica tacitamente os atos processuais anteriores praticados pela causídica sem procuração "ad iudicia" – Inadimplemento contratual do advogado não verificado – Cumprimento da obrigação de meio consistente na obtenção de documento previdenciário suficientemente demonstrada – Não realização do requerimento de aposentadoria junto ao INSS decorrente da extinção antecipada do contrato por quebra de confiança entre as partes – Inexistência de conduta culposa do advogado a fundamentar responsabilidade civil por danos materiais ou morais – Advogado que cumpriu com apenas uma das duas obrigações assumidas no contrato, o que exige a restituição de metade dos honorários contratuais recebidos -

Afastamento de enriquecimento sem causa – Ônus da sucumbência redistribuído – Sentença reformada – Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1012156-28.2022.8.26.0100](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 26/11/24).

“APELAÇÃO. Contrato de locação para fins não residenciais. Ação de indenização por lucros cessantes e danos materiais precedida de produção antecipada de provas. Autora alega que firmou contrato de locação com a empresa ré que consignou em juízo as chaves do imóvel. Ressalta que ajuizou produção antecipada de provas e que a prova técnica constatou o péssimo estado de conservação por ocasião da devolução das chaves. Destaca ter efetuado a venda da propriedade de forma parcelada e abaixo do valor de mercado. Pugnou pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais para recomposição do imóvel; e, de lucros cessantes referentes ao período em que deixou de auferir lucro com a locação desde a entrega das chaves até a sua venda. Sobreveio respeitável sentença de improcedência. Recurso da autora. Apelante alega cerceamento de prova por não ter sido oportunizada a oitiva de testemunhas que comprovariam o excelente estado de conservação do imóvel no início da relação contratual. Salienta que o bem locado destinava-se ao comércio hoteleiro e no contrato de locação está declarado que a locatária recebeu o imóvel em bom estado e se comprometeu a devolvê-lo nas mesmas condições. Assevera que a ata notarial comprovou o péssimo estado em que o imóvel foi devolvido, em cumprimento à sentença proferida na ação de consignação ajuizada pela apelada. Destaca que o laudo elaborado na produção antecipada de provas demonstra o prejuízo material. Argumenta que ficou impedida de realizar nova locação; e, que optou pela venda da propriedade. Cerceamento de defesa não configurado. Prova testemunhal prescindível para desfecho do litígio. Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe determinar a produção das provas necessárias ou pertinentes. Inteligência do artigo 370, do Código de Processo Civil. Cláusula contratual que obriga a locatária a devolver o imóvel em bom estado redigida de forma genérica e que não comprova o estado em que se encontrava o bem no início da locação. Jurisprudência. Ata notarial elaborada unilateralmente após a consignação das chaves em Juízo; e que serviu apenas para comprovar o estado do imóvel após o fim da locação, sem possibilidade de concluir quais os danos que eventualmente tiveram origem na vigência da relação locatícia. Inutilidade da prova. Precedente. Prova técnica elaborada na produção antecipada de provas que apurou a situação que se encontrava o imóvel no momento da vistoria. Perito foi categórico em afirmar que a ausência da vistoria no início da locação inviabiliza informar como se encontrava o imóvel naquela oportunidade. Impossibilidade de indicar quais eram as condições físicas do imóvel quando o contrato foi firmado onze (11) anos antes. Danos materiais supostamente causados durante a vigência do contrato de locação. Ausência de vistoria no início da relação locatícia que impossibilita imputar à locatária a responsabilidade por quaisquer avarias. Precedente. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1042138-06.2022.8.26.0224](#), Rel. Dario Gayoso, j. 27/11/24).

28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra r. sentença que condenou advogada como litigante de má-fé e ao pagamento das custas e das despesas processuais da demanda originária que ela afirmava patrocinar, bem como de honorários de sucumbência. Determinou, ainda, o envio de peças à OAB e ao Ministério Público. Causa de pedir, deste *writ*, que reputa teratológico o *decisum*, a defender a impossibilidade da responsabilização pessoal imposta. Ação predatória na origem.

Autora que ingressou naqueles autos e confessou o débito cuja inexistência se pretendia declarar. Disse, também, que nunca viu a impetrante e que não assinou a procuração lá coligida e não autorizou o início de qualquer processo. Relatou ter sido abordada em um "feirão de limpa nome" e ter assinado "documentos para uma consulta", além de desconhecer como conseguiram cópia da sua carteira de trabalho digital. Realidade que desnudou, no mínimo, indevida captação de clientela voltada a promover demanda artificial aparelhada em mendazes alegações, o que a OAB não pode ignorar. Indícios, ainda, de tal proceder não encerrar ato isolado de sujeito único, antes a possivelmente revelar associação estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, de número considerável de pessoas, ainda que informalmente. Comunicações impositivas. Sentença que não padece dos vícios inquinados (ilegalidade e/ou abuso de poder), pois teratológica é a situação descortinada, a descaracterizar, por completo, o direito líquido e certo que se invoca. Hipótese em que a condenação pessoal da advogada se mostrou correta. Módulo estabelecido pelo Enunciado 15 do NUMOPEDE-TJSP, recepcionado por Recomendação específica do CNJ, editada no intuito de estabelecer parâmetros para identificação, tratamento e prevenção do fenômeno da litigância abusiva, entre eles seus itens 11 e 16 (anexo "B"). Preocupação que já alçou envergadura nacional. Tema 1198 em debate no STJ. Observa-se, em reforço, que a r. sentença combatida transitou em julgado, circunstância a *per se* inviabilizar a concessão da ordem. Art. 5º, III, da Lei nº 12.016/09 e da Súm. 268 do STF. A impetrante é advogada e sabe (ou deveria saber) que esta base procedimental não é palco adequado para desconstituir trânsito em julgado supostamente certificado de modo incorreto. Problemática permeada de tônus fático que não altera o deslinde da *quaestio*. Comunicações renovadas, agora por esta Corte. Petição inicial indeferida. Ordem denegada." (Mandado de Segurança Cível nº [2298742-08.2024.8.26.0000](#), Rel. Ferreira da Cruz, j. 04/11/24).

"DIREITO CIVIL. SOLIDARIEDADE. A transação efetivada entre um dos devedores solidários e o credor só extingue a dívida em relação aos demais codevedores se outorgada quitação integral, não parcial. Inteligência do art. 844, § 3º, do CC segundo a pacífica jurisprudência do STJ. Transação que é forma de pagamento e, assim, pode ser parcial. Impositiva interpretação restritiva que se deve dar ao acordo celebrado com o banco. Hipótese em que a extinção da dívida se operou até o limite do pagamento parcial, nada mais. Afinal, ainda que a solidariedade seja instrumento de garantia do credor, até mesmo a sua renúncia não interfere nas relações internas entre os coobrigados. Dicção dos arts. 275, 277 e 843 do CC. Doutrina. Sentença nula. Causa madura. Inteligência do art. 1.013, § 3º, II e III, do CPC. Recurso provido. CONSUMIDOR. DANO MORAL X REPETIÇÃO SIMPLES X DOBRADA. Fraude e irregularidade dos descontos demonstradas por perícia, a atingir conta em que depositado benefício previdenciário. Assinaturas falsas. Repetição do sem causa se recebeu, em dobro quanto aos descontos operados após 30.03.2021, tudo a ser considerado na fase de cumprimento. Hipótese de dano moral *in re ipsa*, graduado pela teoria do desvio produtivo. Decorrência direta da quebra da confiança e da justa expectativa da consumidora exposta (equiparada) de não ver comprometida a sua aposentadoria, verba dotada de tônus alimentar. Teoria do risco proveito. Liquidação em R\$ 5.000,00. Razoabilidade, de acordo com os critérios regularmente adotados por esta Câmara para casos análogos. Correção monetária x juros de mora. Responsabilidade extracontratual. Termos iniciais distintos. Pagamento parcial x compensação. Tutela cominatória x *astreintes*. Pedido parcialmente procedente. Recurso provido." (Apelação Cível nº [1004106-87.2018.8.26.0541](#), Rel. Ferreira da Cruz, j. 05/11/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. Pleito de parcelamento do débito exequendo (verba honorária sucumbencial), nos termos do art. 916 do Código de Processo Civil. Dispositivo que, em seu § 7º, expressamente exclui a aplicação do parcelamento no cumprimento de sentença. Credor que não está obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida. Dicção do art. 313 do Código Civil. Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2263064-29.2024.8.26.0000](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 05/11/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Pleito de benefício de assistência judiciária deduzido por pessoa física. Ausência de informações suficientes para comprovar a realidade da situação econômica da agravante, que não permite a concessão do benefício. Inteligência do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal. Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2267305-46.2024.8.26.0000](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 05/11/24).

“Apelação – Oposição – Sentença que, reconhecendo a inadequação da via eleita, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito – Insurgência da oponente. Acolhimento, em parte. Feito que reúne todos os elementos necessários para que seja processado como pedido autônomo, em evidente conexão com a causa já em andamento, na qual se discute a validade da procuração, e, por consequência, da alteração do beneficiário do investimento em VGBL, que, a rigor, constitui o bem da vida discutido. Ainda que não se admita a ação de oposição, no caso concreto, é possível aproveitá-la como ação autônoma, em prestígio à economia e celeridade processual – Precedente do STJ. Sentença reformada, para receber a oposição como ação conexa à principal, e determinar o processamento nos ulteriores termos – Recurso da autora provido, prejudicados os demais.” (Apelação Cível nº [1029451-78.2022.8.26.0100](#), Rel. Michel Chakur Farah, j. 05/11/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que considerou que o valor devido à municipalidade deve ser pago sem os consectários legais – Irresignação da Prefeitura – Alegação de que faz jus à atualização do valor até seu efetivo levantamento- Rejeição – Atualização do crédito tributário devida até a data do depósito judicial, momento em que cessa a mora - Não se desconhece o novo entendimento do STJ quanto ao Tema 677, mas em se tratando de relação jurídica tributária, há legislação expressa sobre a matéria – Diretrizes da Lei nº 6.830/1980 – Precedentes deste E. Tribunal - Decisão reformada – RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2283724-44.2024.8.26.0000](#), Rel. Michel Chakur Farah, j. 31/10/24).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONDOMÍNIO. VAGA DE GARAGEM. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR. - Irresignação do autor com relação à sentença que julgou a ação improcedente. Pedido de uso exclusivo da vaga de garagem nº 1. O autor é portador de transtorno do espectro autista e possui artrogripose múltipla congênita. Acolhimento em parte. Condomínio que possui 16 unidades e apenas 4 vagas de garagem de uso coletivo, sem demarcação. Embora se trate de condomínio privado, com vagas de garagem de propriedade comum de todos os condôminos, alguns fundamentos e princípios, como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e os direitos das pessoas com deficiência, devem ser observados para que se garanta a acessibilidade de pessoas com deficiência com mobilidade reduzida. Aplicação analógica do art. 47 e § 1º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O réu deverá reservar 1 vaga de garagem para uso de pessoas com deficiência, devidamente sinalizada e com as especificações de desenho e traçado de acordo com

as normas técnicas vigentes de acessibilidade. Precedentes desta Corte. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1010088-27.2021.8.26.0590](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 18/10/24).

“Agravo de instrumento. Direito Processual Civil. Indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça pelo MM. Juízo “a quo”. Pretensão de obter essa benesse em sede recursal que também se desacolhe, porquanto deixaram as partes agravantes de comprovar sua acenada condição de hipossuficiência financeira. Ao revés as provas carreadas aos autos indicam se encontrarem em condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo para si ou para sua família. Presunção relativa de pobreza jurídica que cede passo ante prova em sentido contrário. Todavia, a ordem para o coautor, domiciliado fora do Brasil, prestar caução para o fim de garantir o eventual pagamento das custas do processo não pode prevalecer, porquanto se encontra na Irlanda, país signatário da Convenção de Haia. Assim, não é viável dele se exigir caução. Regras do art. 83, § 1º, inciso I, do CPC e do Decreto 8.343/2014, que promulgou a Convenção sobre o Acesso Internacional à Justiça a serem aqui observadas. Precedentes de E. TJSP. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento nº [2258458-55.2024.8.26.0000](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 18/10/24).

29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Transporte de carga - Ação objetivando o reconhecimento de vínculo empregatício - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de prova - Rejeição - Elementos de prova que revelam o enquadramento do autor na categoria de "Transportador Autônomo de Cargas - TAC", nos termos do artigo 2º, inciso I e § 1º, da Lei nº 11.442/07 - Relação de natureza comercial - Vínculo empregatício não caracterizado - Sentença mantida - Apelação desprovida.” (Apelação Cível nº [0000153-59.2024.8.26.0562](#), Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 19/11/24).

30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação – Ação declaratória de nulidade – Condomínio edilício – Pleito de declaração de nulidade de cláusulas de convenção condominial reguladoras do uso de vaga de garagem – Previsão de uso para um único automóvel de passeio – Autor proprietário de unidade condominial – Uso de vaga com um automóvel mais uma motoneta simultaneamente – Área privativa instalada dentro de um condomínio, sendo passível de regulamentação – Demonstração de que a conduta do demandante atrapalha a livre circulação de pessoas e manobras de veículos dos vizinhos – Conduta vedada pela convenção – Vontade soberana do condomínio que deve prevalecer – Ausência de nulidade da norma – Inexistência de contrariedade a qualquer regra constitucional – Direito de propriedade não violado – Improcedência mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1019162-24.2023.8.26.0562](#), Rel. Monte Serrat, j. 26/11/24).

“CONDOMÍNIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONDÔMINA IDOSA QUE, SOB A JUSTIFICATIVA DE MAIOR SEGURANÇA, PROMOVE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO HALL DE ENTRADA DE SEU APARTAMENTO – IMPOSIÇÃO DE MULTAS PELO CONDOMÍNIO, COM DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – SOLUÇÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – CÂMERA INSTALADA EM ÁREA COMUM, ABRANGENDO MONITORAMENTO DE TERCEIROS E VIZINHOS – OFENSA AO DIREITO DE PRIVACIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo a prova dos autos, a instalação, pela autora, de equipamento de segurança (câmera) no hall social de seu apartamento, atinge a privacidade de terceiros, inclusive vizinhos, providência que não se justifica a despeito das razões pessoais invocadas pela condômina. Improcedência bem decretada.” (Apelação Cível nº [1174165-97.2023.8.26.0100](#), Rel. Paulo Ayrosa, j. 01/11/24).

“APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. FICTA AMPLIAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL. São nulas de pleno direito quaisquer previsões destinadas a burlar o requisito necessário à validade da correção monetária com periodicidade mensal. Inteligência dos arts. 46 e 47 da Lei 10.931/2004. No particular, restou evidenciado o ardil na ampliação proposital do prazo contratual para permitir o reajustamento mensal das parcelas do preço ajustado. Última parcela com valor ínfimo e data de vencimento seis meses após o vencimento daquela imediatamente anterior. Má-fé caracterizada. Precedentes desta E. Corte. Normas autoaplicáveis, que não dependem de regulamentação pelo Conselho Monetário Nacional. PERIODICIDADE MENSAL. É vedado o reajuste mensal das parcelas do preço do imóvel em contratos com prazo inferior a 36 meses. Desnecessidade de apuração do "quantum debeatur" em liquidação de sentença, ante a ausência de impugnação especificada pela ré dos cálculos apresentados pelos autores. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Restituição em dobro dos valores pagos a maior, considerando-se a incidência de correção monetária anual. Inteligência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Honorários majorados. A verba sucumbencial é matéria de ordem pública e pode ser revista de ofício. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1084981-36.2023.8.26.0002](#), Rel. Rosangela Telles, j. 19/11/24).

“APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESLOCAMENTO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA – Poste de energia elétrica localizado fora do limite do lote, em desacordo com o art. 1º da Lei Estadual nº13.635/2007 – Instalação que obstrui o acesso ao estacionamento da requerida, impedindo o pleno uso da propriedade – Custeio pela remoção/deslocamento que não pode ser repassado ao titular da unidade consumidora – Obrigação que compete à concessionária de energia elétrica – Sentença mantida – APELO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1011655-25.2024.8.26.0223](#), Rel. Luis Fernando Nishi, j. 19/11/24).

32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Autor que pretende a exclusão de serviços não contratados de seu plano de telefonia, a restituição dos valores cobrados a maior e a indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Faturas mensais que discriminam os preços de cada serviço disponibilizado ao requerente, sendo que a soma dos valores é equivalente à mensalidade contratada. Cobrança efetuada nos limites do objeto da contratação. Ausência de ilícito imputável à ré. Improcedência da ação. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1047643-88.2024.8.26.0100](#), Rel. Mary Grün, j. 12/11/24).

“AÇÃO DE COBRANÇA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES - PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE PARTE DO DÉBITO, PORQUANTO FORNECIDA PARA UNIDADE HOSPITALAR QUE NÃO INTEGROU A LIDE – DESCABIMENTO – MATERIAIS FORNECIDOS A UNIDADES HOSPITALARES INTEGRANTES DA EMPRESA MATRIZ REDE D'Or, DA QUAL SÃO FILIAIS - CONSIDERANDO QUE AS FILIAIS DE UMA EMPRESA NÃO POSSUEM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA, SENDO EXTENSÕES DA PESSOA JURÍDICA DA MATRIZ, COMPARTILHAM TODAS O MESMO PATRIMÔNIO E ESTÃO SUJEITAS ÀS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA COMO UM TODO, O QUE TORNA POSSÍVEL UMA FILIAL RESPONDER POR DÍVIDAS DE OUTRA FILIAL DA MESMA EMPRESA, SENDO DE TODO IRRELEVANTE NÃO TER O CREDOR PROPOSTO AÇÃO CONTRA UMA DAS FILIAIS – RECURSO DESPROVIDO COM A OBSERVAÇÃO DE QUE O CREDOR PODERÁ COBRAR A TOTALIDADE DA DÍVIDA DE QUALQUER DAS CORRÉS OU DE AMBAS - RECURSO DESPROVIDO COM OBSERVAÇÃO.” (Apelação Cível nº [1023396-76.2023.8.26.0068](#), Rel. Andrade Neto, j. 28/11/24).

33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação. Seguro de veículo. Furto. Ação de cobrança de indenização securitária. Autor que traz narrativas divergentes quando da comunicação do sinistro. Rastreador do veículo que demonstra que o veículo ficou "abandonado" em via pública por vários dias, em área de risco, próxima a desmanches de veículos. Ademais, veículo que pernitoou em via pública, o que contraria o questionário de risco. Descumprimento contratual que agravou o risco e deixou de fornecer todas as informações disponíveis sobre as circunstâncias relacionadas ao evento. Negativa ao pagamento da indenização securitária, que não constitui ato ilícito. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1005635-90.2024.8.26.0005](#), Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 14/11/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Proteção Veicular. Programa de auxílio mútuo (PAM). Sentença de improcedência dos pedidos. Recurso do autor. Contrato que se assemelha ao contrato de seguro. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Dedução de cota participativa. Possibilidade. Multa associativa por não localização do veículo subtraído em via pública. Abusividade. Precedentes deste E. Tribunal Sentença reformada parcialmente. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1011095-97.2023.8.26.0068](#), Rel. Carmen Lúcia da Silva, j. 29/11/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconconsideração da personalidade jurídica. Insurgência da credora contra decisão que julgou improcedente o pedido. Alegação da agravante no sentido de que haveria, in casu, formação de grupo econômico, estando as empresas estabelecidas no mesmo endereço, com o mesmo objeto social e sócio em comum. Irresignação que não prospera. Grupo econômico que, na falta de norma específica, tem sua definição extraída do artigo 2º, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Formação de grupo econômico que, por si só, não enseja responsabilidade solidária. A rigor, empresas respondem de forma autônoma por suas próprias obrigações. A formação de grupo econômico deve indicar a presença de elementos constitutivos da fraude, o que não se verifica no caso sub examine. Em vista da plethora probante carreada pelo agravante, ainda não se vislumbra, como bem apontado pelo juiz monocrático, o abuso desfazendo a pessoa jurídica como um centro autônomo de interesse jurídico. In casu, não está nítido o abuso da pessoa jurídica para o desvirtuamento do benefício da separação patrimonial, estabelecendo-se, com isso, a desconconsideração como uma técnica para superar essa disfunção. Mera existência de grupo econômico que, por si só, - sem a presença dos requisitos de que trata o caput do artigo 50 do CC (abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial) -, não é suficiente à desconconsideração da personalidade jurídica. Inteligência do § 4º do art. 50 do CC. Não satisfação, na hipótese, dos pressupostos do artigo 50 do Código Civil. Ausência de cabal demonstração de que haja confusão entre o patrimônio da executada e de seu sócio e tampouco restou comprovado o alegado desvio de finalidade da pessoa jurídica. Outrossim, a mera ausência de bens da executada passíveis de penhora que não permite seja deferida a medida excepcional pretendida pela exequente, ora agravante. Decisum mantido nesse tocante. Pleito de afastamento da condenação da agravante ao pagamento de verba honorária decorrente da sucumbência que merece guarida. Em se tratando de incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, incapaz de extinguir ou alterar substancialmente o processo principal, e diante da ausência de previsão legal nesse sentido, não cabe a fixação de honorários advocatícios. Decisão que comporta parcial reforma, apenas para afastar os honorários advocatícios fixados na origem. Recurso provido em parte.” (Agravado de Instrumento nº [2123262-16.2024.8.26.0000](#), Rel. Issa Ahmed, j. 02/09/24).

“APELAÇÃO. Ação declaratória de vício redibitório cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais e de tutela antecipada. Vício oculto. Automóvel usado. Sentença de improcedência. Recurso apresentado pela parte autora. EXAME: Automóvel que apresentou problemas de funcionamento em câmbio "powershift" e foi encaminhado para concessionária para reparos, os quais foram realizados após o pagamento pelo autor de valores apresentados em orçamento, cujo pagamento era devido porquanto o prazo da garantia havia expirado. Veículo que voltou a apresentar problemas de funcionamento e foi identificada pela concessionária a necessidade de substituição do módulo TCM, (componente que estava coberto pela garantia contratual), que ficou obstada pela demora no fornecimento da peça, a qual, porém, foi disponibilizada antes da propositura da ação. Laudo pericial, produzido a partir de critérios objetivos e imparciais, sob o crivo do contraditório, que concluiu pela ausência de problemas de funcionamento ou segurança do veículo, o que não foi infirmado por outros elementos trazidos aos

autos. Existência de vício redibitório ou oculto, que torne o produto impróprio ou inadequado ao consumo ou, ainda, que lhe diminua o valor não demonstrada. Descumprimento do plano de manutenção periódica do veículo. Impossibilidade de aplicação do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Pedido de restituição do valor pago pelo antigo proprietário para aquisição do automóvel. Não cabimento. Vedação de defesa de direito alheio em nome próprio. Artigo 18 do CPC. Pretensão de ressarcimento de despesas com transporte pelo autor, enquanto o automóvel ainda apresentava problemas de funcionamento afastada. Inobservância do plano de manutenção periódica que é hipótese de cancelamento da garantia. Nexos de causalidade entre a necessidade de reparo do automóvel e a existência de defeito de fabricação, que justifique a aplicação do artigo 12 do CDC, não demonstrado. Documentos acostados aos autos que, ademais, são insuficientes para comprovar o efetivo desembolso de valores pelo autor. Dano moral não caracterizado. Fatos narrados na exordial, quais sejam, a constatação de problemas de funcionamento em automóvel usado e a necessidade de acionar a concessionária da empresa ré para realização de reparos que não ultrapassam a esfera do mero dissabor. Violação a direitos da personalidade não evidenciada. Sentença mantida, prejudicado o pedido de concessão de tutela de urgência em grau recursal. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1103407-30.2022.8.26.0100](#), Rel. Celina Dietrich Trigueiros, j. 07/10/24).

“Agência e distribuição. Ações cautelares inominadas e a ação declaratória c.c. condenatória. Cerceamento de defesa inócua. Os autos encontram-se suficientemente instruídos, permitindo ao julgador conhecer do pedido independentemente de outras provas. A realização de nova perícia é medida excepcional e somente ocorrerá quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que não é o caso dos autos. O único contrato escrito celebrado entre as partes tem por objeto a comercialização de peças e componentes automotivos da marca Hyundai. Os elementos coligidos não permitem que se forme convicção segura acerca da existência de contrato verbal de concessão comercial para distribuição de veículos automotores de via terrestre, o qual, ademais, exige forma escrita, conforme expressa disposição do art. 20 da Lei 6.729/79. A inexistência de contrato escrito estabelecendo, dentre outros aspectos, área de atuação, distância mínima entre concessionários e exclusividade impede que se atribua às rés conduta de concorrência desleal, até porque os arts. 5º e 6º da Lei 6.729/79 permitem nova concessão na mesma área, se as condições de mercado a justificarem. Outrossim, o perito foi categórico ao concluir que a empresa não era uma concessionária dentro dos termos da Lei 6.729/79 e que não está constatada a ocorrência de surreptício. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [0030601-87.2011.8.26.0071](#), Rel. Gomes Varjão, j. 14/10/24).

“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais. Insurgência da parte autora em face da r. sentença de improcedência. Preliminar de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Julgamento do processo conforme seu estado que não implica automáticos cerceamento de defesa e ofensa do contraditório, sobretudo quando, aos olhos do magistrado presidente da causa, se faziam presentes elementos de convicção suficientes a permitir a boa compreensão da matéria controvertida e a resolução da lide. Princípio da livre apreciação das provas e convencimento motivado do juiz. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. Necessidade de produção de prova oral que, ademais, não restou suficientemente justificada. Pretendida realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva da preposta da ré que se revela desnecessária e sequer influenciaria na convicção judicial, diante da ausência de poderes de

representação da referida funcionária em relação à empresa requerida. Irresignação que, no mérito, é igualmente impróspera. Provas carreadas aos autos que militam a favor das alegações da requerida-apelada. Preposta da ré (Sra. Camila), que, de fato, entrou em contato, por intermédio do WhatsApp, com o sócio representante da empresa autora (Sr. Daniel), vez que tinha interesse na contratação de empresa especializada em serviços fisioterápicos para prestar atendimento no evento denominado "Campeonato Mundial de Beach Tennis", que seria realizado em São Paulo. Todavia, não obstante a troca de mensagens acima referida, não restou comprovado tenha havido a efetiva contratação dos serviços da empresa requerente pela preposta da requerida, tampouco que a funcionária em questão tenha confirmado o fechamento do negócio. Preposta que sequer detinha poderes de representação para tomada de decisões definitivas em nome da ré. Ademais, do teor das mensagens trocadas é possível observar que, inúmeras vezes, Camila ressaltou a imprescindibilidade da chancela de seus superiores para que a contratação da empresa autora ocorresse. Diante da inexistência de comprovação acerca da contratação dos serviços da autora, não há que se falar em indenização por danos materiais, sobretudo na monta pretendida, qual seja, R\$25.000,00 (que corresponde ao valor do orçamento apresentado pela autora à preposta da ré). Serviços que não foram prestados, de modo que descabe tal condenação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito, a teor do que dispõe o artigo 884, do Código Civil. Outrossim, não comporta acolhimento o pleito subsidiário de condenação da empresa ré às despesas que a autora alega ter suportado (compra de insumos e reembolso de passagem aérea). Ausência de comprovação de que o propalado gasto com insumos tenha relação com o evento. Reembolso de passagem aérea que sequer fora demonstrado. Improcedência do pleito formulado na exordial que era mesmo de rigor. Sentença mantida. Julgado monocrático de primeiro grau bem fundamentado, que adequadamente sopesou as teses jurídicas apresentadas pelas partes e bem valorou os elementos cognitivos reunidos nos autos, rechaçando os pontos apresentados em preliminar e, no mérito, enfrentando, de forma clara e precisa, a *quaestio iuris* submetida ao crivo do Poder Judiciário, apresentando adequada solução à crise de direito material discutida na lide. Razões recursais que, em essência, se limitam a reproduzir argumentos já exaustivamente utilizados pelo réu-apelante no curso de todo o processo. Sentença integralmente ratificada em grau de recurso. **Preliminar rejeitada. Recurso não provido.**” (Apelação Cível nº [1019480-98.2024.8.26.0100](#), Rel. Issa Ahmed, j. 14/10/24).

“Exceção de incompetência oposta em ação de reparação de danos fundada em contrato de compra e venda de equipamento industrial. Contrato internacional com cláusula de eleição de foro estrangeiro (Turim - Itália). Validade da cláusula de eleição de foro internacional. Exegese do art. 25, caput, do CPC. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao agravo de instrumento e acolher a exceção de incompetência, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.” (Embargos de Declaração Cível nº [0037051-36.2009.8.26.0000/50009](#), Rel. Gomes Varjão, j. 14/10/24).

35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Preparo não regularizado oportunamente. Deserção. Recurso da corrê Music Office não conhecido. GESTÃO DE NEGÓCIOS. Contrato de investimento em criptomoedas. Litisconsórcio multitudinário. Limitação. Exclusão de litisconsortes. Questionamento. Inadmissibilidade. Decisão agravável (art. 1.015, II, do CPC) não impugnada no momento oportuno.

Preclusão. Julgamento antecipado da lide não implica, por si só, cerceamento de defesa nem configura decisão surpresa, pois está inserido no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia. Ademais, o magistrado não tem o dever de intimar previamente as partes sobre a aplicação do art. 355, I, do CPC. Preliminares rejeitadas. Pirâmide financeira. Responsabilidade da corré Music Office não pode ser afastada diante do não conhecimento do apelo por ela interposto. Responsabilidade das corrés B. Blue e Stable Link não caracterizada, à míngua de prova de que elas intermediavam a venda da criptomoeda 'Traxalt' e de que a autora procedeu à abertura de conta na corretora de moeda virtual. Impossibilidade de extensão da responsabilidade às referidas corrés via desconsideração da personalidade jurídica da fraudadora. Inaplicabilidade do artigo 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor para fins de responsabilização pessoal do então administrador não-sócio. Precedentes do STJ. Caso concreto deve ser examinado à luz do artigo 50 do Código Civil, que exige a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos não preenchidos na espécie. Dano moral não configurado. Indenização por abalo moral corretamente rechaçada. Sentença parcialmente reformada. Recurso das corrés B. Blue e Stable Link parcialmente provido e não provido o da autora.” (Apelação Cível nº [1005189-64.2022.8.26.0100](#), Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 25/11/24).

36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Ação indenizatória fundada em contrato de intermediação de comércio eletrônico. Invasão de conta do "Mercado Livre" e anúncio falso de produtos. Falha na segurança do sistema demonstrada. Responsabilidade da plataforma reconhecida. Indenização por dano material reduzida. Dano moral configurado. Indenização mantida. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1179490-53.2023.8.26.0100](#), Rel. Pedro Baccarat, j. 13/11/24).

“Apelação. Indenizatória. Contrato de prestação de serviços de rastreamento de veículos automotores. Autora que foi vítima de furto do seu veículo. Bem não localizado. Cláusula contratual que estabelece indenização pelo valor indicado na Tabela Fipe. Negativa de pagamento sob a alegação de não realização de testes mensais do aparelho rastreador pela contratante. Descabimento, no caso concreto. Recebimento pela ré no período contratual todas as contraprestações devidas, sem qualquer ressalva. Ausência de comunicação à autora sobre eventual necessidade da realização de testes do sistema de rastreamento para o cumprimento da obrigação. Violação da boa-fé objetiva. Venire contra factum proprium. Indenização devida. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.” (Apelação Cível nº [1003433-45.2024.8.26.0554](#), Rel. Walter Exner, j. 27/11/24).

DIREITO EMPRESARIAL

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – Doação de quotas sociais sem outorga uxória – Sentença de parcial procedência do pedido – Inconformismo manifestado pelo corréu – Não conhecimento – Apelo deserto - Inconformismo manifestado pela autora – Descabimento - Falta de outorga uxória que acarreta a anulabilidade do negócio jurídico, nos termos do art. 1.647, IV, do Código Civil – Pretensão de recebimento dos lucros e dividendos pretéritos que se afigura descabida – Alegações recursais incapazes de infirmar a conclusão a que chegou o juízo originário – Sentença mantida - Recurso do corréu não conhecido – Recurso da autora desprovido, com observação.” (Apelação Cível nº [1001558-07.2016.8.26.0009](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 02/10/24).

“SOCIEDADE EMPRESÁRIA - Ação de obrigação de fazer e não fazer – Sentença de parcial procedência dos pedidos – Inconformismo manifestado pelas partes - Domínio de internet e marca - Ativos registrados em nome dos sócios retirantes, mas desenvolvidos e utilizados no âmbito da sociedade - Transferência em favor da empresa corretamente determinada pela sentença - Conteúdos e materiais desenvolvidos no âmbito da sociedade - Propriedade intelectual que pertence à pessoa jurídica, e não aos sócios individualmente - Manutenção da determinação de abstenção de uso pelos sócios retirantes - Licença de software - Contratação realizada formalmente por empresa de sócio retirante, mas destinada ao uso pela sociedade - Pagamentos realizados como aportes sociais - Necessidade de cessão dos direitos sobre o contrato de licenciamento em favor da sociedade - Litigância de má-fé e danos morais – Inocorrência - Pedido de indenização por danos morais, ademais, que configura inovação recursal – Sucumbência - Ônus integralmente dos réus, diante do resultado – Sentença reformada – Recurso dos réus desprovido – Recurso dos autores provido, com observação.” (Apelação Cível nº [1181172-43.2023.8.26.0100](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 02/10/24).

“**APELAÇÃO. MARCA.** Ilegitimidade passiva não demonstrada. Pertinência subjetiva da parte a quem é atribuído o sublicenciamento ilícito. Denúnciação à lide que não pode ser admitida, pois não verificadas as hipóteses previstas no art. 125/CPC. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Licenciamento concedido à requerida por Automóveis Lamborghini Latinoamérica é nulo de pleno direito, porque esta empresa não possuía legitimidade e autorização para tanto. Ausência de averbamento de contrato de licença perante o INPI. Inteligência do art. 140/LPI. Desídia da requerida em verificar o preenchimento dos requisitos legais para a transação realizada. Utilização indevida da marca Lamborghini. Ilícito previsto no art. 189, I LPI. Responsabilidade civil configurada. Danos morais in re ipsa. Razoabilidade do valor arbitrado para a compensação de danos morais. Fixação de termo inicial dos juros moratórios. Data da prática do ilícito. Inteligência do art. 398/CC. Fornecimento dos contratos e das notas fiscais alusivas às sublicenças em desacordo às disposições legais. Medida apta a auxiliar a liquidação da sentença. **RECURSO DA REQUERENTE PROVIDO, DESPROVIDO O DA REQUERIDA.**” (Apelação Cível nº [1000563-07.2022.8.26.0260](#), Rel. Azuma Nishi, j. 09/10/24).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.** Homologação da deliberação assemblear que aprovou a venda integral da empresa recuperanda, nos moldes do inciso XVIII do art. 50 da Lei nº 11.101/05. Fundadas dúvidas acerca da correta avaliação do imóvel onde situada a empresa e da precificação dos bens móveis que guarnecem o local. Necessidade de apresentação da relação de credores extraconcursais, para verificar se a proposta garante aos credores não submetidos

condições equivalentes a que teriam na falência. Ausência de plano de recuperação judicial que não permite o conhecimento da proposta realizada, das condições de pagamento e forma de alocação dos recursos advindos da alienação. Situação descrita nos autos que impossibilita o controle de legalidade dos meios de soerguimentos propostos pela gestora judicial. Apresentação do plano, da relação de credores extraconcursais e esclarecimentos acerca do laudo de avaliação dos bens e ativos que constituem providências essenciais ao desenvolvimento regular do procedimento de origem, sendo causas configuradoras de falência, nos termos dos incisos II e VI do art. 73 da Lei n. 11.101/05. **RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.**” (Agravado de Instrumento nº [2169206-41.2024.8.26.0000](#), Rel. Azuma Nishi, j. 09/10/24).

“APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESPICIENDA. APLICAÇÃO DO ART. 370, PARAG. ÚNICO, CPC. PROCEDIMENTO ARBITRAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. INTENSO DEBATE ENTRE AS PARTES PREVIAMENTE À DECISÃO DOS ÁRBITROS. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NAS PROVAS A SEREM COLHIDAS PELOS ÁRBITROS. JURISPRUDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. CONDUTA DE DESLEALDADE PROCESSUAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. Apelação. Anulação de sentença arbitral. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Dilação probatória despicienda. Aplicação do art. 370, parágrafo único, CPC. Procedimento arbitral. Violação ao contraditório. Inocorrência. Intenso debate entre as partes previamente à decisão pelos árbitros. Poder Judiciário a quem não cabe se imiscuir nas provas a serem colhidas pelos árbitros. Jurisprudência. Litigância de má-fé. Inocorrência. Conduta de deslealdade processual não comprovada. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1126979-49.2021.8.26.0100](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 09/10/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS PARA PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO. Insurgência contra decisão que rejeitou o pedido das recuperandas de dispensa de apresentação de documentos contábeis para participação em procedimento licitatório e, também, a possível substituição destes documentos por simples declaração da administradora judicial acerca da capacidade econômica do grupo. A questão da dispensa da apresentação de demonstrativos contábeis para participar de processos licitatórios com o Poder Público deve ser examinada em sede própria, ou seja, na esfera administrativa e, se necessário, pelos caminhos judiciais apropriados para isso. O fato de as agravantes encontrarem-se em processo de recuperação judicial não torna o referido Juízo competente para a análise de toda e qualquer matéria que envolva os interesses das referidas empresas, notadamente eventual exigência por parte do poder público. O pedido subsidiário também não merece acolhimento, pois não cabe ao juízo recuperacional impor ao poder público a aceitação de determinado documento em substituição ao previsto em edital. Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2232774-31.2024.8.26.0000](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 15/10/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE NÃO INFRINGÊNCIA DE MARCA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E DE IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Apelação. Ação de não infringência de marca. Sentença de procedência do pedido inicial e de improcedência da reconvenção. Insurgência da ré/reconvinte. 1. VIOLAÇÃO DA MARCA DA APELANTE. INOCORRÊNCIA. Recorrente cuja marca é notoriamente conhecida apenas no ramo da moda e da alta costura, e não na classe discutida (NCL (7) 35). Art. 126 da LPI. Pedido para reconhecimento como marca de alto renome indeferido pelo INPI. Discussão acerca de eventual nulidade por violação de patronímico que deve ser levada à Justiça Federal. Art, 124, XVI, da LPI. Serviços prestados pela apelada (gestão de investimentos) que correspondem à proteção marcária da classe NCL (10) 36. Alegada imitação das fontes da marca da ré pela autora não caracterizada. Nome

comercial da recorrida que não acarreta qualquer violação à propriedade industrial da apelante. 2. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. Nome do domínio registrado pela apelada no exercício de atividade empresária. Má-fé não caracterizada. Violação à propriedade industrial. Não configuração. Registro de marca que, por si só, não confere ao seu titular o uso do nome do domínio equivalente na internet. Princípio do "first come, first served". Aplicação do art. 1º da Resolução CGI n. 08/2008. Registro do nome do domínio concedido ao primeiro requerente que satisfizer suas exigências. Impugnação fundada na colidência com a marca que exige prova da má-fé do titular. Jurisprudência do STJ. 3. HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. Arbitramento da verba para a ação principal correspondente à totalidade do valor da causa. Violação do art. 85, § 2º, do CPC. Fixação dos honorários já majorados em 15% do valor da causa principal e 15% do valor da reconvenção. Sentença reformada apenas nesse ponto. Recurso parcialmente provido." (Apelação Cível nº [1083908-60.2022.8.26.0100](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 15/10/24).

"PRESCRIÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Conversão de ações de emissão do banco incorporado por ações do banco incorporador – Pretensão manifestada mais de 15 anos após o encerramento do prazo estabelecido em processo de incorporação para isso – Prazo PRESCRICIONAL de 3 anos previsto no art. 287, inciso II, alínea "g", da Lei da Sociedade por Ações – Prescrição reconhecida de ofício – Extinção do processo determinada - Recurso prejudicado." (Apelação Cível nº [1026636-74.2023.8.26.0100](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 23/10/24).

"APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. FATOS NOVOS. DOCUMENTOS QUE JÁ EXISTIAM QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA REPRESENTADA NO PROSSEGUIMENTO DA RELAÇÃO NOS MOLDES ESTABELECIDOS ATÉ ABRIL DE 2020. AUSÊNCIA DE PROVA DA ATUAÇÃO DO AUTOR NAS CONTRATAÇÕES DE ITAIPU. RECURSO NÃO PROVIDO." (Apelação Cível nº [1039840-94.2023.8.26.0001](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 23/10/24).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O INCIDENTE NA ORIGEM E ESTENDEU OS EFEITOS DA FALÊNCIA À AGRAVANTE. ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL PELA I. ADMINISTRADORA JUDICIAL QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO E A PRÁTICA DE ATOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SACRIFÍCIO DAS FALIDAS EM FAVOR DA SOCIEDADE AGRAVANTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE ENSEJAM A EXTENSÃO DS EFEITOS DA FALÊNCIA EM FACE DA AGRAVANTE. R. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO." (Agravado de Instrumento nº [2184445-85.2024.8.26.0000](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 06/11/24).

"APELAÇÃO. FRANQUIA. Inadimplemento da franqueadora. Falta com a obrigação de fornecer os produtos para as lojas franqueadas. Falha ocorrida nos meses de maior volume de negócios, no ramo da franquia. Negócio sazonal. Prejuízos consideráveis ao franqueado. Possível comprometimento da subsistência do empreendimento. Franqueadora não pode exigir do franqueado controle de estoque, quando ela própria não cumpre tal dever. Inteligência do art. 476/CC. Resolução contratual por culpa da franqueadora. Dever de arcar com os ônus do desenlace comercial. SENTENÇA MANTIDA. **RECURSO DESPROVIDO.**" (Apelação Cível nº [1073585-59.2023.8.26.0100](#), Rel. Azuma Nishi, j. 06/11/24).

“Apelações – “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais” – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor – Parcial cabimento – Danos morais – Inocorrência – Ausência de comprovação de situação vexatória ou degradante e tampouco de ofensa à honra objetiva – Direitos da personalidade não violados – Verba honorária sucumbencial em favor dos advogados dos réus – Reforma e adequação – Percentual que deve incidir conforme a ordem prioritária prevista no § 2º do art. 85 do CPC (valor da condenação, proveito econômico obtido e valor da causa) – Improcedência do pedido indenizatório por danos morais, ausente qualquer condenação contra o autor – É o proveito econômico não obtido (a ausência de condenação), portanto, a servir de base para os honorários fixados em favor dos advogados dos réus – Inconformismo dos réus – Descabimento – Companhia ré que praticou ato ilícito omissivo danoso – Descumprimento de deveres legais e estatutários de substituir membro de conselho de administração (o autor, cujo mandato chegou a termo sem recondução) e de deveres registrais de retificar suas próprias informações junto à JUCESP e ao CNPJ/MF, de forma a excluir menção ao antigo conselheiro como se ainda mantivesse tal condição – Violado o direito do autor de que apenas informações verídicas a seu respeito constem de registros públicos – Impossibilidade de imputação do ilícito à JUCESP, ainda que a autarquia tenha mantido referência ao autor como membro de órgão já extinto (o conselho de administração) – Pacífica jurisprudência deste E. Tribunal de que Juntas Comerciais não têm o dever de realizar exame material de legalidade dos atos que registram – Atuação do órgão que se limita à análise formal dos documentos que lhe são apresentados para registro – Danos materiais verificados – Aplicação da teoria da perda de uma chance – Autor que teve rescindido o contrato mantido com terceiro, comprovada a real intenção das partes de manter a avença por longo período – Esvaimento de possibilidade concreta de celebração de novos negócios com o parceiro comercial – Nexo de causalidade verificado – Teoria da causalidade adequada – Rescisão e interrupção da relação comercial entre o terceiro e o autor que, à luz do curso normal das coisas, era mesmo de se esperar, haja vista a dúvida razoável sobre a situação jurídica do autor, causada pela omissão da ré em regularizar sua situação cadastral, somada a notícias verídicas de que antigos dirigentes da ré foram investigados pela Polícia Federal por desvio de valores de clientes – Ramo de atuação (gestão de fundos de investimento) a exigir elevada cautela do terceiro – Reforma parcial da sentença – Recurso do autor parcialmente provido – Recurso dos réus desprovido.” (Apelação Cível nº [1037216-03.2022.8.26.0100](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 08/10/24).

“Agravo de instrumento – Ação de obrigação de não fazer (infração de patente) com pedido de indenização por perdas e danos – Decisão que afastou a hipótese de suspensão do processo por prejudicialidade externa em razão da existência de demanda objetivando a nulidade do registro de patente perante a Justiça Federal e, fixando como ponto controvertido “se os produtos da ré violam os elementos protegidos pela patente de invenção BR1020170267660”, deferiu a produção de prova pericial – Insurgência da ré. Preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contraminuta pela agravada – Rejeição – Hipótese que não se enquadra em qualquer das situações previstas no art. 1.015 do CPC, mas que deve ser desde logo apreciada, a fim de evitar atos inúteis na origem – Aplicabilidade da taxatividade mitigada (Tema 988 do C. STJ) – RECURSO CONHECIDO. Mérito recursal – Prejudicialidade externa – Patente de invenção – Divergência de entendimento

entre as Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça acerca da suspensão da demanda que objetiva o reconhecimento da contrafação, com pedido de obrigação de não fazer e de indenização, em virtude da existência de ação que se discute a nulidade do registro da patente perante a Justiça Federal – Caso concreto que pressupõe a necessidade de se aguardar o desfecho da ação proposta perante a Justiça Federal, a fim de evitar-se decisões conflitantes e atos inúteis na origem – Partes que têm em comum o interesse de se obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva – Inteligência do art. 6º do CPC – No que tange à prova pericial determinada na decisão agravada, esta Câmara Reservada já apreciou casos análogos nos quais se entendeu necessária a inclusão como ponto controvertido, a ser objeto de prova pericial, da questão relativa à existência ou não de novidade e ato inventivo, fundamento do pedido incidental de nulidade da patente – Enunciado XXI do Grupo Reservado de Direito Empresarial deste E. Tribunal – Decisão reformada para o fim de reconhecer a prejudicialidade externa, determinando-se a suspensão do processo de origem pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 313, V, "a" e §4º, do CPC, ou até final julgamento da ação de nulidade de patente nº 5081209-62.2022.4.02.5101, além de determinar que a prova pericial, caso encerrado o prazo de suspensão sem decisão definitiva daquele feito, considere como ponto controvertido a arguição de nulidade incidental da patente, formulada como matéria de defesa na demanda de origem – RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2013130-86.2024.8.26.0000](#), Rel. Jorge Tosta, j. 08/10/24).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão judicial que, entre outras análises, em relação à cláusula ipso facto, entendeu que essa disposição contratual opõe-se objetivo da recuperação judicial, e que assim ficava afastada a cláusula resolutiva em relação aos contratos firmados entre a agravante, a empresa White Martins Gases Industriais Ltda. e a empresa Gás Natural São Paulo Sul S/A – Alegação de que a r. decisão combatida afronta a liberdade negocial havida entre as partes e materializada no contrato pactuado, não há prova que demonstre excesso de onerosidade à recorrida a justificar a revisão da cláusula, e que mesmo que se entenda pela essencialidade dos serviços prestados, nada impede a celebração de novo contrato de fornecimento de energia elétrica com outra empresa do mesmo setor, de forma que a decisão deve ser reformada – Descabimento – Por se tratar de contrato bilateral entre as partes e, nestes autos se discute sua manutenção, a solução judicial deve circunscrever-se ao âmbito do contrato, a obediência à legislação e ao interesse das partes – Hipótese na qual se trata de prestação de serviços essenciais (energia elétrica), de forma que de maneira incontestada, a partir da data do pedido da recuperação judicial, o crédito é extraconcursal, e os débitos anteriores, se ainda não tiverem sido quitados são créditos concursais e se sujeitam à recuperação judicial – Ausência de prejuízo imediato à agravante, pois a empresa recuperanda tem a obrigação de efetuar o pagamento das faturas posteriores à data do pedido da recuperação judicial; em relação às faturas anteriores, o recebimento da parte que cabe à recorrente será realizado de acordo com o que restar decidido na demanda recuperacional – Por sua vez, a utilização da energia elétrica é vital para a continuidade das atividades da agravada, sendo certo também que, a não continuidade de seu fornecimento, poderia vir a tornar inviável de imediato a sua recuperação, e todos os reflexos que tal situação acarreta – Disposto nos § único do art. 421, inc. II do art. 421-A e art. 474, todos do Código Civil, que devem ser flexionados, de forma excepcional, para permitir que a cláusula resolutiva do contrato entre as partes (cláusula 9.1, alínea "a") não prevaleça – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido. Dispositivo: Negam provimento ao recurso.” (Agravado de Instrumento nº [2202495-62.2024.8.26.0000](#), Rel. Ricardo Negrão, j. 08/10/24).

“Apelação. Franquia. Cobrança de multa. Violação à cláusula de não concorrência. Sentença de procedência. Insurgência. Acolhimento em parte, em ponto específico. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessária a dilação probatória, porque a prova documental acostada aos autos bastava ao deslinde da controvérsia. Comprovado o exercício de atividade concorrente, antes de decorrido o prazo de vedação ao restabelecimento, expressamente constante do instrumento contratual. Ré que continuou o exercício da empresa (escola de idiomas), após rescisão da franquia. Recurso provido em parte, apenas para conceder a gratuidade da justiça a uma das pessoas físicas apelantes.” (Apelação Cível nº [1032154-71.2021.8.26.0114](#), Rel. Grava Brazil, j. 08/10/24).

“Apelação. Falência. Ação movida em face de associação. Sentença de extinção, sem resolução do mérito. Inconformismo. Desacolhimento. Correta a distribuição da apelação por dependência porque, naquele momento, ainda não julgada a apelação tirada de sentença proferida em anterior ação de falência movida em face da ora ré. Desnecessidade de suspensão do presente, feito até julgamento do Resp 2.026.250/MG, porque em tal recurso se discute a questão da possibilidade de recuperação judicial de associação e o caso concreto se cuida de pedido de falência, institutos distintos. Inviável manejo de ação de falência em face de quem não empresário ou sociedade empresária. Inteligência do art. 1º da Lei 11.105/05. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1072741-75.2024.8.26.0100](#), Rel. Grava Brazil, j. 08/10/24).

“Apelação – Marca – “Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c danos materiais e morais” – Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais – Inconformismo de ambas as rés – Não acolhimento – Suspensão de anúncios feitos pela autora na plataforma da corré Mercado Livre, em razão de denúncias feitas pela corré Adidas, por violação marcária e de trade dress – Violação de trade dress não demonstrada – Ausência de ofensa à marca nominativa ou figurativa da corré Adidas – Produtos anunciados que têm padronagem com tendência própria do mercado, a afastar a alegação de risco de confusão ao consumidor, associação indevida e concorrência desleal – Produtos que ostentam 2 listras não se confundem com os que ostentam 3 listras, que é a marca figurativa da corré Adidas – Corré Adidas que não tem a exclusividade do uso de listras – Abuso de direito por parte da titular da marca, ao efetuar as denúncias – Responsabilidade solidária da corré Mercado Livre – Cláusula excludente de responsabilidade que não beneficia a corré Mercado Livre, até porque insere em contrato de adesão, a atrair a norma do art. 424 do CC – Danos morais e materiais presumidos – Presente recurso que não é palco para verificar se houve, ou não, o cumprimento da tutela deferida na r. sentença, até porque eventual cobrança de multa decorrente do descumprimento deverá ser discutida na origem – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [0020850-03.2022.8.26.0100](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 29/10/24).

“Apelação cível – Produção antecipada de provas – Requerente que alega ser quotista minoritária do Porto Sudeste Royalties Fundo de Investimento em Participações e Infraestrutura, o qual fora constituído com vistas a gerar retorno aos investidores por meio de títulos emitidos pela Porto Sudeste, um terminal portuário de minério de ferro de Itaguaí/RJ, que almejava levantar investimentos para a conclusão das obras de construção do terminal portuário – Os acionistas controladores da Porto Sudeste seriam também, segundo alegou-se, detentores majoritários das

quotas do Fundo, em situação caracterizadora de conflito de interesses e violadores da norma de regência, contida na Instrução CVM 578/2016 que, em seu art. 17, § 5º, proíbe tal concentração – Requerente que alegou a existência de indícios de que a requerida teria transferido sua participação no fundo aos acionistas majoritários, sem que tais operações tenham sido devidamente informadas no mercado, de molde a que eles detivessem participação em percentual vedado pela norma de regência – Exibição de documentos determinada e não atendida pela requerida, aqui apelante – Sentença que julgou o feito extinto, declarando abstratamente que, caso se tenha por injustificada a recusa na exibição dos documentos, não poderia a requerida fazê-lo em demanda futura, em face da preclusão da prova – Interesse recursal bem evidenciado – Em que pese o caráter genérico da disposição contida na sentença, sobressai a imprevisibilidade quanto às consequências que daí podem advir em ação futura, motivo pelo qual o apelo deve ser conhecido. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" - Caracterização - A narrativa constante da exordial dá notícia de possíveis irregularidades/ilegalidades praticadas por terceiros, no caso os acionistas controladores da Companhia, além da administradora do fundo - Apelante que é mera quotista/investidora do fundo, tal como a requerente/apelada e, nessa medida, não está obrigada a exibir a documentação em questão - Inexistência de relação jurídica direta entre as partes, a evidenciar a impossibilidade de a apelada direcionar o pedido em face da apelante - Documentos em questão que não são comuns às partes - Reconhecimento de ilegitimidade que, ainda que por fundamento diverso do alegado no apelo, impõe a extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1011787-26.2021.8.26.0405](#), Rel. Jorge Tosta, j. 29/10/24).

“Apelação. Representação comercial. Ação movida objetivando o reconhecimento da existência de representação comercial e condenação da ré à restituição de valores. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Insurgência da ré/reconvinte. Desacolhimento. Comprovada, pela prova oral e documental, a existência de verdadeira representação comercial. Nome utilizado no instrumento contratual que não pode se sobrepor à realidade da relação jurídica havida entre as partes. Cuidando-se de representação comercial, vedada está a cláusula *del credere* (Lei 4.886/1965, art. 43), de modo que correta a sentença ao condenar a ré à repetição de valores indevidamente glosados, durante a contratação. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1020202-04.2020.8.26.0576](#), Rel. Grava Brazil, j. 05/11/24).

“DIREITO MARCÁRIO – MARCAS NOMINATIVA E MISTA CONTENDO A EXPRESSÃO "NEW HOLLAND", RELACIONADAS A EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA AGRICULTURA - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - USO INDEVIDO DE MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL – Ação ajuizada para compelir a ré a se abster de usar as marcas registradas e sinais distintivos, como conjunto-imagem ou conjunto de cores, das autoras e suas concessionárias autorizadas, condenando-a a pagar indenização por dano moral - Sentença de parcial procedência - Inconformismo da ré – Não acolhimento. DIALETICIDADE – Nas razões de apelação, houve regular exposição dos fatos e do direito, inclusive impugnação específica às questões analisadas na sentença, quanto ao reconhecimento de prática de concorrência desleal e de uso indevido de marca e de "trade dress" da autora (art. 1.010, CPC) - PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES QUE FICA REJEITADA. VIOLAÇÃO DO DIREITO MARCÁRIO E DA CONCORRÊNCIA DESLEAL – No caso em exame, em 1986 as partes celebraram contrato de "concessão comercial" para vendas de maquinários agrícolas, cuja resolução do negócio se deu em 2020, por infrações

contratuais da ré – Não tendo havido suspensão judicial dos efeitos da resolução contratual, as autoras têm o direito de postular a proteção de suas marcas – Assim, considerando a regularidade da resolução contratual e a prova da violação marcária e do uso indevido do conjunto-imagem das autoras após a resolução do contrato de cessão de vendas, fica mantida a sentença de procedência parcial - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1124990-08.2021.8.26.0100](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 12/11/24).

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marcas ("Omniá", de um lado, e "Omnia", de outro) – Produtos da Autora destinados ao uso profissional de cabeleireiros e, também, cosméticos para pele, ao passo que produtos da Ré são perfumes destinados ao mercado de luxo – Público-alvo diverso – Impossibilidade de confusão entre consumidores – Inibitória e indenizatória improcedentes – Apelação desprovida. PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca mista nacional registrada ("Omniá") e marca notória estrangeira ("Omnia") – Notoriedade da marca estrangeira na data do depósito da marca nacional – Desnecessário uso da marca no Brasil para conceituá-la como notória – Internacionalização da marca estrangeira – Notoriedade obrigatoriamente extensiva ao Brasil – Forçosa coexistência entre as duas marcas – Interpretação do art. 6º bis da Convenção de Paris – Parecer n. 91/91 do INPI nesse sentido – Inibitória e indenizatória improcedentes – Apelação desprovida. PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca mista – Demanda que pretende a inibição da utilização da marca "Omnia" pela Ré Bulgari – Marca mista concedida pelo INPI, cuja proteção deve ser compreendida para todo o conjunto, englobando os elementos nominativo e visual – Conjuntos visuais distintos – Concorrência desleal não configurada – Inibitória e indenizatória improcedentes – Honorários recursais – Majoração (CPC, art. 85, § 11) – Valor majorado de 10% para 12% sobre as mesmas bases de cálculo – Apelação desprovida. Dispositivo: negam provimento.” (Apelação Cível nº [1026879-86.2021.8.26.0100](#), Rel. Ricardo Negrão, j. 19/11/24).